

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Legislazione Bancaria 1 — tracce per la prova orale

Punti 1–7 del programma (prova intermedia)

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

11 sezioni • 100 domande

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Evoluzione storica della legislazione bancaria e sistema delle fonti	1
1.1	D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia .	1
1.2	D2 — La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929	2
1.3	D3 — Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale	3
1.4	D4 — La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema	4
1.5	D5 — Il TUB come testo unico: natura dell'atto, abrogazioni, entrata in vigore	6
1.6	D6 — La despecializzazione istituzionale, temporale e operativa	7
1.7	D7 — L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio	8
1.8	D8 — Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario	9
2	Le Autorità creditizie nazionali	11
2.1	D1 — Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre	11
2.2	D2 — Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»	12
2.3	D3 — La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1	13
2.4	D4 — L'art. 5 TUB: le finalità della vigilanza e i loro rapporti	15
2.5	D5 — Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale	16
2.6	D6 — L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU	17
2.7	D7 — L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela	19
2.8	D8 — Vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva: i tre nomi e i tre contenuti	20
3	L'Unione Bancaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico	22
3.1	D1 — Perché nasce l'Unione Bancaria	22
3.2	D2 — I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo . . .	23
3.3	D3 — La base giuridica dell'MVU: l'art. 127, par. 6, TFUE	25
3.4	D4 — I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento	26
3.5	D5 — I criteri di significatività e le soglie	27
3.6	D6 — Il riparto fra significant e less significant e i Joint Supervisory Team . . .	28
3.7	D7 — Il Consiglio di vigilanza e il processo decisionale	30
3.8	D8 — L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE	31
3.9	D9 — Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico .	32
4	Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario	34
4.1	D1 — La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10	34
4.2	D2 — La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione . . .	35
4.3	D3 — L'art. 10, comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali	36
4.4	D4 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse	37

4.5	D5 — La nozione di raccolta del risparmio e l'obbligo di rimborso	39
4.6	D6 — Il divieto dell'art. 11, comma 2, e il requisito della «pubblicità»	40
4.7	D7 — Le deroghe del comma 4: chi può raccogliere senza essere banca	41
4.8	D8 — Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario	42
4.9	D9 — Gli intermediari finanziari dell'art. 106 e l'albo unico	43
5	L'accesso al mercato bancario	45
5.1	D1 — L'architettura del Capo II del Titolo II	45
5.2	D2 — L'albo delle banche (art. 13 TUB)	46
5.3	D3 — L'art. 14, comma 1: natura del provvedimento e condizioni	47
5.4	D4 — La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)	48
5.5	D5 — Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione	49
5.6	D6 — Il programma di attività (lett. c)	50
5.7	D7 — Partecipanti, esponenti e stretti legami (lett. d, e, f)	51
5.8	D8 — Il riparto di competenze fra BCE e Banca d'Italia (art. 14, comma 2) . .	52
5.9	D9 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione	53
5.10	D10 — L'art. 15 e le quattro situazioni delle succursali	54
5.11	D11 — La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)	56
5.12	D12 — Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17	57
6	Gli assetti proprietari	59
6.1	D1 — Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II	59
6.2	D2 — L'evoluzione storica e la separatezza banca-industria	60
6.3	D3 — L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie	62
6.4	D4 — Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione	63
6.5	D5 — I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5	64
6.6	D6 — Il procedimento di autorizzazione: termini, sospensione e silenzio-assenso	65
6.7	D7 — L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.	66
6.8	D8 — L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette	67
6.9	D9 — L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione	68
6.10	D10 — L'art. 24 TUB: sospensione del diritto di voto e impugnazione delle delibere	69
7	Gli esponenti aziendali	72
7.1	D1 — Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB	72
7.2	D2 — Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo	74
7.3	D3 — Requisiti e criteri: una distinzione che il docente pretende	75
7.4	D4 — I requisiti di onorabilità nel d.m. 169/2020	76
7.5	D5 — I requisiti di professionalità di amministratori e direttori	78
7.6	D6 — L'adeguata composizione collettiva degli organi	79
7.7	D7 — L'indipendenza di diritto dei consiglieri e dei sindaci	80
7.8	D8 — La valutazione interna: procedimento, verbale e decadenza	81

7.9	D9 — Decadenza e rimozione: due istituti da non confondere	83
8	Le banche popolari	85
8.1	D1 — Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari	85
8.2	D2 — Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata . .	87
8.3	D3 — L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale	88
8.4	D4 — Il voto capitario	89
8.5	D5 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe	90
8.6	D6 — L'art. 31: trasformazioni e fusioni	91
8.7	D7 — Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma	93
8.8	D8 — La soglia dell'attivo: dagli otto ai sedici miliardi	94
8.9	D9 — Il vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 99 del 2018	95
9	Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo	97
9.1	D1 — I tratti identificativi della banca di credito cooperativo	97
9.2	D2 — I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB	98
9.3	D3 — L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB	100
9.4	D4 — La zona di competenza territoriale: nozione e perimetrazione	101
9.5	D5 — La destinazione degli utili e le riserve indivisibili	102
9.6	D6 — La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura	103
9.7	D7 — L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo . . .	104
9.8	D8 — Il contratto di coesione	105
9.9	D9 — La garanzia in solido fra la capogruppo e le banche affiliate	106
10	Abusivismo bancario, Titolo V e la giurisprudenza del corso	108
10.1	D1 — Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste	108
10.2	D2 — L'art. 106 e l'albo unico degli intermediari finanziari	109
10.3	D3 — La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII	111
10.4	D4 — Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie . . .	112
10.5	D5 — L'art. 132: l'abusiva attività finanziaria	112
10.6	D6 — L'art. 133 e l'abuso di denominazione	114
10.7	D7 — Il caso Romanelli: i fatti	115
10.8	D8 — Il caso Giuffrè: i fatti e la sentenza del Tribunale di Bologna	116
10.9	D9 — Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita	117
11	Temi trasversali: FinTech, vigilanza in trasformazione e metodo d'esame	119
11.1	D1 — Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario	119
11.2	D2 — La PSD2 e l'open banking	120
11.3	D3 — Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB	122
11.4	D4 — Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana . . .	123
11.5	D5 — Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia	124
11.6	D6 — Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame	125
11.7	D7 — Come si imposta la risposta a una domanda ampia	126

11.8 D8 — La trasparenza come secondo perimetro della vigilanza: il Titolo VI del TUB	127
--	-----

1 | Evoluzione storica della legislazione bancaria e sistema delle fonti

Questo capitolo copre il primo punto del programma e, insieme, il presupposto metodologico di tutto il corso: sapere da dove viene il Testo unico bancario e in quale sistema di fonti esso oggi si colloca. Il docente tende ad aprire l'orale proprio di qui, con una domanda apparentemente larga — «mi parli dell'evoluzione della legislazione bancaria» — che serve a verificare due cose insieme: se lo studente possiede la linea del tempo e se sa agganciarla agli articoli. La trappola è rispondere raccontando una storia senza mai citare una norma; il rimedio è tenere fisso il filo logico che segue. Il punto di partenza è la crisi del 1929 e la risposta della legge bancaria del 1936-38, costruita sulla stabilità e sulla vigilanza strutturale. Il punto di arrivo è il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che nasce dalla spinta congiunta di un fatto economico (l'internazionalizzazione e la despecializzazione di fatto del mercato) e di un fatto giuridico (la seconda direttiva banche), e che riscrive l'ordinamento intorno a tre idee: la banca è impresa, la concorrenza è un valore, la vigilanza è prudenziale e non strutturale. Da lì in avanti il baricentro si sposta verso l'alto — SEVIF, Unione bancaria, single rulebook — e verso il basso, con la delegificazione e la normativa secondaria della Banca d'Italia. Chi sa muoversi lungo questi due assi, verticale europeo e verticale interno, domina la materia. Le domande che seguono alternano il piano storico, quello definitorio dell'art. 1 e quello del sistema delle fonti: sono i tre registri su cui il docente si muove.

1.1. D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia

Domanda. Prima di entrare nel merito: di che cosa si occupa la legislazione bancaria, e in che cosa si distingue dal diritto bancario?

Risposta da dare. La legislazione bancaria è il complesso delle norme che disciplinano l'accesso al mercato bancario, l'organizzazione dell'impresa bancaria e i controlli pubblici su di essa; il diritto bancario riguarda invece l'operatività della banca, cioè i contratti con cui essa opera nei confronti della clientela. Il confine si legge con chiarezza nell'art. 10 del Testo unico bancario, che definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, precisa che essa «ha carattere d'impresa» e la riserva alle banche: è la norma di cerniera fra i due ambiti.

Spiegazione. La distinzione non è accademica, perché determina quali fonti si consultano. Il **diritto bancario** guarda al rapporto banca-cliente: oltre alla disciplina codicistica dei contratti

bancari, i corpi normativi di riferimento sono la trasparenza delle condizioni contrattuali, la disciplina antiriciclaggio e quella di contrasto dell'usura. La **legislazione bancaria** guarda invece al rapporto banca-autorità: chi può fare la banca, con quale forma societaria, con quale patrimonio, con quali assetti proprietari e quali esponenti, sotto quali controlli.

Da questo deriva la natura mista della materia. È **parzialmente privatistica**, perché muove dal riconoscimento della banca come impresa e quindi dal diritto commerciale; è **parzialmente pubblicistica**, perché la vigilanza è esercitata da autorità pubbliche secondo schemi di diritto amministrativo — tanto che l'art. 4, comma 3, TUB richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo — e perché il Titolo VIII contiene un apparato sanzionatorio anche penale.

La stessa duplicità spiega la struttura del TUB, che segue idealmente la banca lungo il suo ciclo di vita: nasce (Titolo II, Capo II, autorizzazione), si organizza e si articola sul territorio (artt. 15 e 16), è vigilata (Titolo III), entra eventualmente in crisi (Titolo IV). Il primo modulo del corso copre la parte istituzionale — nozioni, accesso, assetti proprietari, esponenti, elementi residui di specialità; il secondo la parte tecnica della vigilanza, dei gruppi e delle crisi.

Vale la pena aggiungere un rilievo di metodo, perché il programma indica fra i risultati attesi «l'attitudine a consultare le fonti normative»: lo studio di una materia giuridica non è memorizzazione, ma argomentazione, e il manuale va letto tenendo contestualmente aperto il testo di legge. All'orale questo si traduce in un obbligo preciso: ogni affermazione va accompagnata dall'articolo che la sostiene.

1.2. D2 — La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929

Domanda. Ricostruisca la genesi e l'impianto della legge bancaria del 1936-38: quale problema intendeva risolvere e con quali strumenti?

Risposta da dare. La legge bancaria è il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141: non un testo unitario, ma una serie di provvedimenti collegati che hanno finito per comporre un corpo unico. È stata la risposta istituzionale alla crisi del 1929 e al collasso del modello della banca mista, ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1993, perché l'art. 161, comma 1, del TUB la abroga espressamente, sia pure facendo salvi il titolo III, sulla Banca d'Italia, e poche altre disposizioni, e l'art. 162 fissa l'entrata in vigore del Testo unico al 1° gennaio 1994.

Spiegazione. Il problema che il legislatore degli anni Trenta si trovava davanti era la **instabilità sistemica** generata dall'intreccio fra banca e industria. La banca mista raccoglieva a breve e impiegava a lungo termine nel capitale delle imprese: quando le imprese saltavano, saltava anche la banca, e con essa il risparmio dei depositanti. La risposta fu duplice: separare il credito ordinario dal credito mobiliare e ridurre drasticamente il grado di concorrenza fra gli intermediari.

Da qui discendono i due pilastri dell'impianto. Il primo è la **specializzazione**, temporale e operativa insieme: aziende di credito abilitate al breve termine e istituti di credito speciale abilitati al medio-lungo, e all'interno di ciascuna categoria una ripartizione per settori di intervento, tanto che, come si ricordava a lezione, il credito cinematografico era riservato a un solo ente e quello sportivo a pochissimi. Il secondo pilastro è la **vigilanza strutturale**: alle autorità creditizie era attribuito il potere di incidere sulla struttura stessa del mercato, decidendo quante banche potessero esistere, dove e con quanti sportelli.

Questo secondo pilastro poteva funzionare solo grazie a una precisa scelta di tecnica legislativa: la legge del 1936-38 era deliberatamente **elastica**. Enunciava principi senza predeterminare criteri e requisiti — la Banca d'Italia «autorizza» l'apertura di nuovi sportelli, senza dire in base a che cosa — e in questo modo conferiva all'autorità una discrezionalità sostanzialmente piena. L'elasticità le assicurò una longevità eccezionale, quasi sessant'anni, perché consentiva letture opposte a seconda dell'indirizzo di politica economica. Ma fu anche il suo tallone d'Achille, perché una discrezionalità non vincolata è incompatibile con la logica comunitaria dell'autorizzazione su presupposti oggettivi.

Va ricordato, per completezza, che il 1936 non è il primo intervento organico: nel 1926 era stata emanata quella che si suole chiamare la prima legge bancaria, travolta però dalla crisi del 1929 e dal mutamento di scenario che ne seguì.

1.3. D3 — Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

Domanda. Illustri il passaggio dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale e mi dica dove, nel testo del TUB, questo passaggio è leggibile.

Risposta da dare. La vigilanza strutturale è quella in cui l'autorità conforma direttamente la struttura del mercato, decidendo quanti operatori vi siano, con quale specializzazione e con quale articolazione territoriale; la vigilanza prudenziale è quella in cui l'autorità predetermina regole tecniche di prudenza — patrimonio, contenimento del rischio, governo societario — e lascia poi all'imprenditore bancario la libertà di operare nel loro rispetto. Il passaggio è scritto negli artt. 5 e 53 TUB e, quanto all'articolazione territoriale, nell'art. 15.

Spiegazione. Il modello strutturale era coerente con il proprio obiettivo. Se la finalità primaria è la stabilità, e se si assume che la concorrenza generi instabilità almeno nel breve periodo, allora il modo più diretto per ottenere stabilità è comprimere la concorrenza: pochi operatori, ciascuno nel proprio recinto operativo e territoriale, pochi sportelli, nessuna sovrapposizione. La vigilanza della Banca d'Italia, in quegli anni, era considerata fra le migliori al mondo quanto a efficacia; era però rigida e protettiva, e finiva per premiare la rendita di posizione piuttosto che l'efficienza.

Il modello prudenziale rovescia il rapporto fra autonomia e controllo. L'autorità non dice più alla banca che cosa fare, ma con quanta prudenza farlo. L'art. 53, comma 1, TUB è la norma-manifesto: la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo

societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione, nonché l'informativa da rendere al pubblico su tali materie. Sono le regole del «bravo banchiere»: rispettate quelle, la scelta imprenditoriale è libera.

La conferma più eloquente sta però nell'art. 15. Sotto la legge del 1936-38 l'apertura di uno sportello richiedeva un'autorizzazione discrezionale; oggi le banche italiane stabiliscono succursali nel territorio della Repubblica e negli altri Stati dell'Unione in conformità alle procedure previste dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico, e alla Banca d'Italia, dentro il mercato interno, resta il solo potere di vietare la nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale. L'autorizzazione preventiva sopravvive, ai sensi del comma 2, per le sole succursali in uno Stato terzo. Nel mercato interno si è dunque passati dall'autorizzazione al divieto eventuale e motivato: è il segno più tangibile della liberalizzazione.

Che questo passaggio sia avvenuto per gradi, e prima ancora che il diritto europeo lo imponesse in questa forma, lo documentano due interventi di normativa secondaria che vale la pena citare perché sono fra i materiali del corso. Il Bollettino di Vigilanza del dicembre 2005 riscrive la disciplina dell'attività bancaria fuori sede «in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche», ampliando i soggetti di cui la banca può avvalersi per la distribuzione. Il Bollettino del marzo 2007 interviene sull'apertura di succursali e sull'accertamento delle modificazioni statutarie, nell'ambito di una revisione dichiaratamente diretta a «eliminare istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei destinatari, semplificare e razionalizzare l'attività di supervisione». Citarli è il modo più concreto di mostrare che la liberalizzazione non è una formula di manuale.

Il quadro è completato dall'art. 5, che fissa per legge le finalità della vigilanza — sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia — mettendo così sullo stesso piano stabilità ed efficienza. È in questo enunciato che si trova il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati, che è poi la domanda di fondo dell'intero corso.

1.4. D4 — La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema

Domanda. La seconda direttiva di coordinamento è considerata la svolta. Quali principi introduce e quali eccezioni conosce il principio dell'home country control?

Risposta da dare. La seconda direttiva di coordinamento è la direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, richiamata espressamente nel preambolo del TUB. Essa poggia su tre principi che ancora oggi reggono l'intero ordinamento bancario europeo: il mutuo riconoscimento o autorizzazione unica, l'armonizzazione minima e il controllo dello Stato d'origine. Il TUB li recepisce nell'art. 1, comma 2, lettere b) ed f), e negli artt. 15, 16, 17 e 18.

Spiegazione. Il **mutuo riconoscimento** significa che la banca autorizzata in uno Stato membro può operare in tutti gli altri senza bisogno di una nuova autorizzazione. Il TUB lo costruisce tecnicamente in due passaggi. Anzitutto definisce all'art. 1, comma 2, lett. b), la «banca dell'Unione europea» come la banca avente sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato membro diverso dall'Italia: il requisito è congiunto, per impedire che la sede legale venga collocata in uno Stato di comodo mentre la direzione effettiva risiede altrove. Poi delimita l'oggetto del riconoscimento con l'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. f), che enumera quindici voci — dalla raccolta di depositi alle operazioni di prestito, dal leasing finanziario ai servizi di pagamento, fino alla gestione di patrimoni e alla locazione di cassette di sicurezza — e la cui ultima voce rinvia dinamicamente all'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE.

Per le attività che restano fuori da quell'elenco il mutuo riconoscimento semplicemente non opera: l'art. 17 stabilisce che è la Banca d'Italia a disciplinare l'esercizio in Italia delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche dell'Unione europea, sicché quelle attività possono essere svolte soltanto alle condizioni e nei limiti che la nostra autorità di vigilanza detta, e non in forza dell'autorizzazione rilasciata nello Stato d'origine. Va aggiunto, perché è il classico rilancio, che il beneficio del riconoscimento è esteso dall'art. 18 anche alle **società finanziarie**: le disposizioni dell'art. 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia; simmetricamente, il comma 2 estende gli artt. 15, comma 3, e 16, comma 3, alle finanziarie controllate da banche di un medesimo Stato dell'Unione.

L'**armonizzazione minima** è la scelta di non unificare tutto, ma di fissare uno zoccolo comune di regole, lasciando agli Stati la facoltà di essere più rigorosi e confidando in un avvicinamento progressivo. È una scelta di gradualità che oggi risulta in gran parte superata, perché il legislatore europeo ha spostato la disciplina prudenziale su un regolamento — il reg. (UE) n. 575/2013 — direttamente applicabile, proprio per ridurre gli spazi di discrezionalità nazionale e realizzare un single rulebook.

L'**home country control** attribuisce la vigilanza all'autorità dello Stato in cui la banca ha sede legale e amministrazione centrale, perché solo essa dispone della visione d'insieme dell'intermediario. Il principio conosce però tre eccezioni tradizionali, in cui opera il criterio opposto dell'*host country control*: la vigilanza sulla liquidità; la tutela del cliente, e quindi la disciplina della trasparenza; le ragioni di ordine pubblico, e quindi le discipline antiriciclaggio e antiusura. La ratio è intuitiva: si tratta di materie in cui l'interesse tutelato è radicato nel mercato ospitante, non in quello d'origine.

La seconda direttiva ha innescato in Italia una doppia delega: una per il recepimento e una per la redazione di un testo unico. L'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, richiamato nel preambolo del TUB, è la disposizione che fonda il potere delegato.

1.5. D5 — Il TUB come testo unico: natura dell'atto, abrogazioni, entrata in vigore

Domanda. Che cosa significa, sul piano delle fonti, che il d.lgs. 385/1993 è un «testo unico»? E come ha gestito il rapporto con la normativa previgente?

Risposta da dare. Il TUB è il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994 per effetto dell'art. 162. È un testo unico innovativo, non meramente compilativo: non si limita a raccogliere la normativa esistente, ma la riscrive, e per questo il suo fondamento è una delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost., richiamato nel preambolo insieme all'art. 25 della l. 19 febbraio 1992, n. 142.

Spiegazione. La distinzione fra testo unico compilativo e innovativo non è nominalistica. Il testo unico compilativo riordina senza modificare, e non richiede una delega perché non innova; quello innovativo detta disciplina nuova, e dunque è a tutti gli effetti un atto avente forza di legge, soggetto ai limiti dell'art. 76 Cost. quanto a oggetto, principi e criteri direttivi e termine. Il TUB appartiene alla seconda categoria: basti pensare che introduce la despecializzazione, riscrive l'autorizzazione all'attività bancaria e rifonda la vigilanza. Da ciò discende un corollario pratico: il TUB è legge ordinaria, non legge costituzionale, e può essere modificato da qualunque fonte primaria successiva — come in effetti avviene con impressionante frequenza.

Il problema più delicato di ogni testo unico è il raccordo con il passato, e il TUB lo affronta con l'**art. 161**, che è una norma da conoscere nella sua articolazione. Il comma 1 si apre con la formula «Sono o restano abrogati:» e contiene un elenco lunghissimo di provvedimenti: l'abrogazione è immediata ma spesso parziale, perché per numerose voci è fatta eccezione per singole disposizioni. Vi figurano il r.d.l. 375/1936 convertito dalla l. 141/1938, ossia la legge bancaria, salvi il titolo III e poche altre disposizioni, e il d.lgs. 481/1992, salvi gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

Il comma 2 prevede invece l'**abrogazione differita**: i provvedimenti elencati, dice la norma, «sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo» — vi rientra, fra gli altri, il d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. I commi 3 e 3-bis contengono poi i due casi di **ultrattività** più vistosi, e vale la pena citarli perché illustrano meglio di ogni altro la tesi della delegificazione: gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 «continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo»; e i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, benché abrogati, «continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5». Una norma del 1928 che sopravvive dentro il Testo unico del 1993 in attesa di un provvedimento attuativo è l'immagine più efficace di quanto, in questa materia, la disciplina reale stia nelle fonti secondarie.

Il comma 4 aggiunge una clausola di chiusura di abrogazione implicita: «è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo». Il comma 5, infine, prolunga

l'efficacia delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in base a norme abrogate o sostituite, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti. Il meccanismo dei commi 2, 3, 3-bis e 5 è tecnicamente elegante: evita il vuoto normativo, perché un ordinamento fortemente delegificato non può permettersi che l'abrogazione della fonte primaria travolga immediatamente tutta la normativa secondaria che vi si appoggiava.

1.6. D6 — La despecializzazione istituzionale, temporale e operativa

Domanda. Mi spieghi che cosa si intende per despecializzazione e su quali piani essa opera nel TUB.

Risposta da dare. La despecializzazione è il superamento del sistema, tipico della legge del 1936-38, in cui esistevano molte categorie di banche, ciascuna con regole proprie, con un proprio orizzonte temporale e con un proprio ambito operativo. Il TUB la realizza su tre piani: istituzionale, con l'art. 14, comma 1, lett. a); temporale, perché il Testo unico conosce solo «le banche», senza distinzione di scadenze; operativo, con l'art. 10, comma 3, che abilita ogni banca a ogni attività finanziaria.

Spiegazione. La **despecializzazione istituzionale** riguarda le forme giuridiche. Nella legge previgente esistevano molte tipologie di ente creditizio — istituti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio, banche popolari, casse rurali e artigiane, istituti di credito speciale — ciascuna con uno statuto proprio. L'art. 14, comma 1, lett. a), TUB riduce le opzioni a due: la forma di società per azioni o quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, quest'ultima riservata alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, che costituiscono gli elementi residui di specialità di cui al Capo V del Titolo II.

La **despecializzazione temporale** riguarda le scadenze. Il sistema precedente distingueva le aziende di credito, abilitate a operare nel breve termine — convenzionalmente entro i diciotto mesi — dagli istituti di credito speciale, abilitati al medio e lungo termine. La separazione serviva a controllare il rischio di trasformazione delle scadenze, cioè il disallineamento fra la durata delle raccolte e quella degli impieghi. Il TUB abbandona la distinzione: parla soltanto di banche, che possono operare su ogni orizzonte temporale. Il rischio non scompare, ma cambia il modo di governarlo: non più una separazione istituzionale rigida, bensì regole prudenziali sulla liquidità e tecniche di misurazione, oggi collocate a livello europeo nel CRR e nella normativa secondaria.

La **despecializzazione operativa** riguarda i contenuti dell'attività. Nel sistema previgente il mercato era frammentato ex lege, con singole operazioni di credito riservate a singoli enti. L'art. 10, comma 3, TUB rovescia il criterio: le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, «ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali», salve le riserve di attività previste dalla legge. Sono tre limiti, non una libertà assoluta: l'attività dev'essere finanziaria, o connessa o strumentale; è soggetta alla disciplina propria del settore cui appartiene; e non può invadere riserve altrui.

Permangono, è vero, discipline speciali per alcune operazioni — il Capo VI del Titolo II conserva credito fondiario, credito alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio — ma si tratta di specialità oggettive, che riguardano l'operazione e non il soggetto: qualunque banca può compierle.

1.7. D7 — L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio

Domanda. Qual è il fondamento costituzionale della legislazione bancaria?

Risposta da dare. Il fondamento è l'art. 47 della Costituzione, collocato nel Titolo III della Parte prima e componente essenziale della cosiddetta Costituzione economica. Esso dispone che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Da questa norma discende non solo la legittimità, ma la doverosità di una legislazione bancaria: la Repubblica non può non disciplinare il credito, perché la Costituzione glielo impone.

Spiegazione. Il primo comma contiene due proposizioni distinte. La prima riguarda il **risparmio** e lo tutela «in tutte le sue forme». L'inciso è decisivo, perché esclude che la protezione costituzionale si fermi al depositante: essa copre tanto il risparmio inconsapevole, affidato alla banca in forma di deposito, quanto il risparmio consapevole, investito in strumenti finanziari. Risparmiatore e investitore ricevono pari tutela, ancorché con tecniche diverse — la vigilanza prudenziale per il primo, la disciplina di trasparenza e di condotta per il secondo. La seconda proposizione riguarda il **credito** e attribuisce alla Repubblica tre verbi: disciplinare, coordinare, controllare. Sono tre funzioni distinte — normativa, di indirizzo, di vigilanza — che nell'ordinamento attuale sono ripartite fra legislatore, CICR e Banca d'Italia, secondo lo schema del Titolo I del TUB.

Il secondo comma dell'art. 47 favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. È un enunciato di indirizzo, che ha però lasciato tracce normative visibili: la disciplina speciale del credito fondiario, agli artt. 38 e seguenti TUB, e quella del credito agrario, agli artt. 43 e seguenti, si leggono anche come attuazione di questo comma.

Sul piano attuativo, il collegamento fra art. 47 Cost. e TUB passa per l'art. 5, che traduce il precetto costituzionale in finalità operative della vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La tutela del risparmio non è dunque un valore proclamato e poi abbandonato, ma un obiettivo di cui il TUB indica i mezzi. Vi concorrono, sul versante della raccolta, la riserva dell'art. 11 e le sanzioni degli artt. 130 e 131, che proteggono il risparmio impedendo che sia acquisito da soggetti non vigilati.

Va infine sottolineato un punto che il docente apprezza: il TUB è legge ordinaria e non gode di copertura costituzionale nei suoi contenuti. Ciò che l'art. 47 impone è l'esistenza di una

disciplina del credito e la protezione del risparmio, non questa specifica disciplina. Il legislatore resta libero nelle scelte di merito, entro il limite di non svuotare il precetto.

1.8. D8 — Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario

Domanda. Mi ricostruisca il sistema delle fonti della legislazione bancaria, dalla fonte più alta a quella più bassa.

Risposta da dare. Il sistema delle fonti bancarie è oggi un sistema a più livelli, e la prima avvertenza da fare è che non si lascia ridurre a una scala gerarchica: fra diritto dell'Unione e diritto interno il rapporto è di competenza e di primato, non di gerarchia, sicché la norma interna incompatibile non è invalida ma viene disapplicata dal giudice e dalla stessa autorità di vigilanza. Il fondamento è nell'art. 11 e nell'art. 117, comma 1, Cost., che assoggetta la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione, fermo il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Su questo presupposto i piani sono quattro: la Costituzione, e per noi gli artt. 41, 47 e 117; il diritto dell'Unione, dove è decisiva la distinzione dell'art. 288 TFUE fra regolamenti direttamente applicabili e direttive da recepire; la legge interna, e anzitutto il Testo unico bancario; e la normativa secondaria di CICR, Ministro dell'economia e Banca d'Italia, cui si affianca la produzione tecnica e di orientamento delle autorità del SEVIF.

Spiegazione. Conviene descrivere i livelli uno per uno. Al **vertice interno** stanno le norme costituzionali già esaminate, cui l'art. 117, comma 1, aggiunge il vincolo europeo e internazionale. Al **livello europeo** la distinzione decisiva è quella di forma: il regolamento è, secondo l'art. 288 TFUE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza atti di recepimento; la direttiva vincola quanto al risultato e lascia agli Stati la forma e i mezzi. La coppia paradigmatica è quella del reg. (UE) n. 575/2013, il CRR, e della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, entrambi del 26 giugno 2013: la scelta di collocare in un regolamento la disciplina prudenziale sostanziale risponde, come la Banca d'Italia spiega nella Premessa alla Circolare n. 285, all'obiettivo di costruire un single rulebook riducendo le aree di discrezionalità nazionale.

Il single rulebook è completato da un livello intermedio: le **norme tecniche di regolamentazione e di attuazione** adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità del SEVIF, ai sensi degli artt. 10 e 15 del reg. (CE) n. 1093/2010. Sono atti dell'Unione a tutti gli effetti, e l'art. 6, comma 3-bis, TUB stabilisce che le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento anche per assicurare il rispetto del CRR, delle relative norme tecniche e degli atti dell'ABE direttamente applicabili.

Al **livello della legge interna** sta il TUB, integrato da leggi speciali e da decreti legislativi di recepimento — da ultimo il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Al **livello secondario** stanno le deliberazioni del CICR, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e i provvedimenti della Banca d'Italia, che l'art. 4, comma 1, TUB distingue con cura: regolamenti «nei casi previsti dalla legge», istruzioni e provvedimenti di carattere particolare. È a questo livello che si

colloca anche l'art. 53-ter, il quale designa la Banca d'Italia quale «autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013»: è il punto in cui il riparto fra BCE e Banca d'Italia in materia macroprudenziale si iscrive nel testo del TUB.

Resta infine la **soft law**: orientamenti, raccomandazioni e Q&A dell'ABE, guide e aspettative di vigilanza della BCE. Formalmente non vincolanti, producono effetti reali attraverso il meccanismo del *comply or explain* e attraverso il loro assorbimento nella normativa secondaria: il TUB vi allude quando prevede, in più punti, che la Banca d'Italia possa emanare disposizioni attuative anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

Livello	Atti tipici	Efficacia
Costituzione	artt. 41, 47, 117 Cost.	Sovraordinata a ogni fonte interna
Trattati e diritto UE primario	TUE, TFUE	Primato sul diritto interno incompatibile, che è disapplicato; limite dei controllimiti
Diritto derivato UE	reg. (UE) 575/2013 (CRR); dir. 2013/36/UE (CRD)	Regolamento direttamente applicabile (art. 288 TFUE); direttiva da recepire
Norme tecniche UE	RTS e ITS della Commissione	Direttamente applicabili nei casi previsti
Legge interna	TUB; d.lgs. di recepimento	Fonte primaria ordinaria
Normativa secondaria	delibere CICR, decreti MEF, Circ. Banca d'Italia n. 285	Cogente per i destinatari; fonda misure correttive e sanzioni
Soft law	orientamenti e raccomandazioni ABE, guide BCE	Non vincolante in senso proprio; <i>comply or explain</i>

2 | Le Autorità creditizie nazionali

Questo capitolo copre il Titolo I del TUB, articolo per articolo: la nozione di autorità creditizia (art. 1, comma 1, lett. a), il CICR (art. 2), il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 3), la Banca d'Italia e i suoi poteri (art. 4), le finalità della vigilanza (art. 5), i rapporti con il diritto dell'Unione e l'inserimento nel SEVIF, nel MVU e nel MRU (artt. 6 e 6-bis), il segreto d'ufficio e la collaborazione fra autorità (art. 7), la pubblicazione dei provvedimenti (art. 8) e il reclamo al CICR (art. 9). Il docente tende a entrare nell'argomento da una domanda apparentemente elementare — «chi sono le autorità creditizie?» — per poi verificare se il candidato sa spiegare *perché* sono tre, *che cosa* residua oggi delle competenze di ciascuna e *dove* si colloca la Banca d'Italia dentro l'architettura europea. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso: il Titolo I disegna l'apparato pubblico che esercita i poteri, l'art. 5 ne fissa i fini, e il punto di equilibrio fra l'autonomia imprenditoriale della banca (art. 41 Cost.) e gli interessi pubblici tutelati (art. 47 Cost.) si trova nella clausola della sana e prudente gestione. Tre avvertenze trasversali. Primo: il materiale d'aula degli anni 2016-2023 è in più punti superato — il TUB consolidato al 22 gennaio 2026 recepisce il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (attuativo della direttiva UE 2024/1619, CRD VI), che ha modificato fra l'altro l'art. 7. Secondo: dal 4 novembre 2014 nessuna risposta su questi articoli è completa senza il rinvio al Meccanismo di vigilanza unico. Terzo: la vigilanza prudenziale in senso stretto (artt. 51 ss. TUB) appartiene al modulo 2 e qui va soltanto richiamata per rinvio.

2.1. D1 — Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre

Domanda. Mi dica chi sono le autorità creditizie secondo il Testo unico bancario e su quale disposizione si fonda questa elencazione.

Risposta da dare. Le autorità creditizie sono tre e sono individuate in via definitoria dall'art. 1, comma 1, lett. a), del TUB: il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Si tratta di una nozione formale, che il legislatore ha collocato nell'articolo definitorio proprio per evitare fraintendimenti negli articoli successivi, dove l'espressione ricorre come soggetto dei poteri di vigilanza.

Spiegazione. La scelta di un articolo definitorio è essa stessa significativa: rispecchia una tecnica legislativa di derivazione anglosassone, estranea alla tradizione italiana delle leggi di

settore, e introdotta nel 1993 per dare certezza semantica a un testo destinato a essere applicato da autorità amministrative prima ancora che da giudici.

Il dato da tenere fermo è che l'elenco dell'art. 1, comma 1, lett. a), è **tassativo e nazionale**. Non vi figurano né la Banca centrale europea né le autorità europee di vigilanza: la BCE è definita autonomamente alla lett. b-bis), l'Autorità bancaria europea compare all'interno della definizione di SEVIF, e il Meccanismo di vigilanza unico è definito alla lett. e-bis) come il sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti. Sono quindi autorità di vigilanza, e anzi le autorità decisive, ma non sono «autorità creditizie» nel lessico del TUB. Chi confonde i due piani mostra di non aver capito che la locuzione «autorità creditizie» ha una funzione tecnica interna al decreto, non descrittiva dell'ordinamento complessivo.

Perché tre e non una? La tripartizione è l'eredità della legge bancaria del 1936, che articolava il governo del credito su un organo politico di indirizzo (l'Ispettorato prima, il CICR poi), un vertice ministeriale e un organo tecnico. Il TUB ha conservato l'architettura ma ne ha svuotato progressivamente i due poli politici, concentrando la sostanza dei poteri sulla Banca d'Italia. L'evoluzione è coerente con un'esigenza europea di indipendenza dell'autorità di vigilanza: un'autorità che risponde al Governo non è credibile come garante della stabilità. Si può dire, con una formula, che la tripartizione oggi sopravvive più come architettura formale che come effettivo riparto sostanziale di poteri.

Va infine chiarito un punto su cui è facile scivolare. L'elenco della lett. a) non è mai cambiato: dal 1993 a oggi indica il CICR, il Ministro e la Banca d'Italia, e neppure la sostituzione del Ministro del tesoro con il Ministro dell'economia e delle finanze ne ha toccato la composizione. Quello che si è ridotto è il numero complessivo delle autorità di vigilanza dell'ordinamento, non l'elenco delle autorità creditizie: la lett. f) dell'art. 1, comma 1, definiva l'Ufficio italiano dei cambi, che pure non figurava fra le autorità creditizie, ed è oggi abrogata perché le funzioni dell'UIC sono confluite nella Banca d'Italia. È l'unico caso di semplificazione effettiva del quadro delle autorità realizzato nel nostro ordinamento, ed è significativo proprio perché è avvenuto fuori dalla lett. a), per assorbimento di un'autorità dentro un'altra e non per riscrittura della definizione.

2.2. D2 — Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»

Domanda. Mi illustri l'art. 2 del TUB: come è composto il CICR, che cosa significa che ha l'«alta vigilanza» e come delibera.

Risposta da dare. L'art. 2, comma 1, del TUB attribuisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio «l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio» e precisa che esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi. È quindi un organo a competenza non generale, ma tassativamente enumerata: il CICR può deliberare soltanto dove una norma di legge lo prevede espressamente.

Spiegazione. Quanto alla composizione, il CICR è un comitato di ministri: lo presiede il Ministro dell'economia e delle finanze e ne fanno parte, nella formulazione risultante dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, il Ministro del commercio internazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti e il Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute **partecipa** il Governatore della Banca d'Italia: il verbo è scelto con cura, perché il Governatore non è componente del Comitato e non ha diritto di voto. È il punto su cui si gioca metà della domanda.

Il comma 2 disciplina gli inviti. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni **a fini consultivi**; agli stessi fini può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti quando si trattino argomenti di loro attribuzione connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. La precisazione «a fini consultivi» non è pleonastica: nel regime anteriore i ministri invitati votavano, il che consentiva al Presidente di costruire la maggioranza scegliendo gli invitati. È un esempio perfetto di come una modifica di poche parole cambi la fisiologia di un organo.

Il comma 3 fissa il quorum: il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si tratta di un quorum strutturale e di un quorum funzionale distinti, come per gli organi collegiali ordinari.

Il comma 4 contiene due dati che il docente chiede volentieri. Il primo: il direttore generale del Tesoro svolge funzioni di segretario. Il secondo: «per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia». Il CICR determina autonomamente le norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento, ma non ha apparato amministrativo proprio — è un comitato di vertici politici, privo di uffici — e quindi l'istruttoria dei suoi atti è materialmente svolta dalla Banca d'Italia. Il rilievo critico è evidente e vale la pena esplicitarlo: l'organo che dovrebbe esercitare l'«alta vigilanza» sull'autorità tecnica si serve, per esistere, degli uffici dell'autorità tecnica medesima.

Sull'espressione «alta vigilanza»: non esiste nell'ordinamento una «bassa vigilanza», e la locuzione è un lascito lessicale della legge bancaria del 1936. Va intesa come vigilanza di indirizzo, di secondo grado, esercitata attraverso deliberazioni di carattere generale e non attraverso provvedimenti verso i singoli intermediari.

2.3. D3 — La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1

Domanda. Mi illustri l'art. 4, comma 1, del TUB. Quali poteri sono attribuiti alla Banca d'Italia e come si distinguono fra loro?

Risposta da dare. L'art. 4, comma 1, del TUB attribuisce alla Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, quattro poteri di natura diversa: formulare le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. È la norma che fonda la potestà normativa secondaria dell'autorità di vigilanza.

Spiegazione. Il **potere di proposta** è il primo e il meno appariscente, ma spiega il funzionamento reale del sistema: le deliberazioni del CICR nascono, per la parte del Titolo II, da un'iniziativa della Banca d'Italia. Unito all'avvalimento dell'art. 2, comma 4, disegna un rapporto in cui l'organo politico delibera su istruttoria e proposta dell'organo tecnico.

Il **potere regolamentare** è esercitabile «nei casi previsti dalla legge»: non è una potestà generale, ma tipizzata, e presuppone quindi un'espressa abilitazione legislativa. Qui si innesta il fenomeno della **delegificazione** che caratterizza il TUB: il legislatore, consapevole di non poter inseguire l'evoluzione tecnica della materia, rinuncia a disciplinarla direttamente e la affida alla fonte secondaria, riservandosi la fissazione dei principi.

Le **istruzioni** sono la categoria più interessante. Il testo usa il termine «istruzioni» perché all'epoca del TUB la raccolta organica della normativa secondaria si chiamava «Istruzioni di vigilanza per le banche», denominazione poi conservata dalla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, che ha sostituito la raccolta allora vigente. Nei provvedimenti più recenti si parla invece di «disposizioni di vigilanza», ed è la terminologia della Circolare n. 285 del 2013. Il mutamento lessicale non implica una diversa natura giuridica: sono atti amministrativi generali a contenuto normativo, vincolanti per i destinatari. È un punto in cui conviene aggiornare il materiale d'aula: chi cita solo la Circolare n. 229 rischia di apparire fermo al quadro anteriore alla CRD IV, mentre la disciplina prudenziale vigente è nella Circolare n. 285.

I **provvedimenti di carattere particolare** sono infine gli atti individuali: autorizzazioni, divieti, rimozioni, provvedimenti specifici. La Circolare n. 229, nella Premessa, descrive bene il rapporto fra le due sfere: la Banca d'Italia «adempie alla funzione di regolamentazione del settore bancario attraverso la formulazione di proposte al CICR, la predisposizione di regolamenti e di istruzioni», mentre «con l'emanazione di provvedimenti di carattere particolare e con altri atti amministrativi viene svolta la concreta attività di controllo nei confronti dei singoli operatori», completata dalle periodiche visite ispettive.

Una precisazione di perimetro, che il docente valuta molto. Il TUB si occupa della Banca d'Italia **soltanto** in quanto autorità di vigilanza: l'art. 4, comma 1, esordisce con «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza», e tutti e quattro i poteri appena descritti vanno letti dentro quel limite. Le altre funzioni dell'Istituto — l'appartenenza al SEBC, l'emissione, la politica monetaria, la tesoreria dello Stato — restano fuori dal decreto, con la sola eccezione dell'art. 146 sulla sorveglianza sul sistema dei pagamenti, su cui conviene riservarsi e rispondere se la domanda arriva. Il dato con cui chiudere è invece il rapporto fra i quattro poteri: sono disposti in ordine decrescente di generalità e crescente di incisività, dalla proposta che non vincola nessuno al provvedimento individuale che vincola un solo destinatario; e l'ultimo non può esercitarsi in contrasto con i criteri che il potere regolamentare e le istruzioni hanno reso pubblici ai sensi del comma 2, che è il modo in cui l'art. 4 tiene insieme potere normativo e potere provvedimentale.

2.4. D4 — L'art. 5 TUB: le finalità della vigilanza e i loro rapporti

Domanda. Mi esponga l'art. 5 del TUB. Quali sono le finalità della vigilanza e in che rapporto stanno fra loro?

Risposta da dare. L'art. 5, comma 1, del TUB dispone che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza loro attribuiti «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia». È stata definita una meta-norma, perché non attribuisce poteri ma ne funzionalizza l'esercizio: ogni potere del TUB va esercitato per quelle finalità e non per altre.

Spiegazione. Le finalità vanno lette distinguendo il livello a cui operano, ed è la Circolare n. 229 a fornire la chiave: «la stabilità, l'efficienza e la competitività sono obiettivi relativi al sistema finanziario nel suo complesso. La sana e prudente gestione, riferendosi ai singoli soggetti vigilati, costituisce, al contempo, finalità della vigilanza e regola di condotta per gli intermediari». Abbiamo quindi una finalità **microprudenziale** — la sana e prudente gestione, riferita ai singoli soggetti vigilati — e finalità **macro** — la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario. La quarta, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia, è di natura diversa: attiene alla legalità dell'azione degli intermediari, ed è la base del controllo di conformità.

Il rapporto fra le finalità è il punto su cui il docente misura la maturità della risposta. Si potrebbe pensare che siano in tensione: la stabilità sembra richiedere protezione, la concorrenza sembra richiedere esposizione al mercato. La lettura corretta è che sono **complementari** in una prospettiva di medio periodo: la concorrenza espelle gli operatori inefficienti e rende più solido il sistema che ne residua, sicché l'efficienza è una condizione della stabilità e non il suo contrario. La Circolare n. 229 lo dice in termini operativi quando afferma che la normativa di vigilanza persegue le finalità indicate mediante regole generali a carattere prudenziale «strutturate in modo da rafforzare gli effetti disciplinanti del mercato e della concorrenza e da non interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria».

Sulla **gerarchia**, la dottrina ha proposto tre letture: che le finalità siano tutte sullo stesso piano; che l'elencazione sottenda un ordine di priorità; oppure che siano pariordinate le prime tre, separate da virgole, e in posizione distinta l'ultima, introdotta da «nonché». La seconda tesi è la meno persuasiva, perché collocherebbe all'ultimo posto l'osservanza delle disposizioni, il che sarebbe paradossale: il rispetto della legge non può essere un obiettivo subordinato. La terza lettura è la più aderente al dato testuale, purché non si traduca in una degradazione del controllo di legalità, ma soltanto nel riconoscimento della sua diversa natura. In ogni caso, la risposta prudente è che non esiste una gerarchia formale e che il bilanciamento è rimesso all'autorità, con l'unico limite della proporzionalità.

Il **comma 2** individua i destinatari: la vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. L'inclusione dei **gruppi bancari** non è ovvia ed è anzi il dato più significativo: consente di estendere la vigilanza a soggetti che, singolarmente considerati, non sarebbero né banche né intermediari finanziari, ma che appartengono al gruppo. È il fondamento della vigilanza su base consolidata, che appartiene al modulo 2.

Il **comma 3** chiude precisando che le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge: è una clausola di salvezza per le competenze previste da leggi speciali.

2.5. D5 — Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale

Domanda. Mi spieghi perché la «sana e prudente gestione» è considerata una clausola generale e che cosa questa qualificazione consente concretamente di fare all'autorità di vigilanza.

Risposta da dare. «Sana e prudente gestione» è una clausola generale perché il legislatore la enuncia senza definirla: l'art. 5, comma 1, del TUB la pone come finalità della vigilanza ma non ne fissa il contenuto, che va riempito per via di normativa secondaria, di prassi applicativa e di elaborazione dottrinale. È una tecnica normativa scelta consapevolmente: una definizione puntuale sarebbe rapidamente superata dall'evoluzione tecnica e dall'innovazione finanziaria.

Spiegazione. Il contenuto minimo della clausola si ricava dalla scomposizione dei due aggettivi. Con «sana» si allude alla correttezza dei comportamenti gestionali, cioè al rispetto di canoni di condotta e di assetti organizzativi adeguati; con «prudente» si allude alla misurazione e al contenimento dei rischi assunti, cioè al rispetto dei presidi patrimoniali e organizzativi della vigilanza prudenziale. Non a caso il concetto nasce nel diritto europeo — la direttiva del 1989 lo introduce come requisito per chi acquisisce partecipazioni in una banca — e solo successivamente è assunto a finalità generale della vigilanza.

Che cosa consente di fare all'autorità? Tre cose, e conviene dirle con precisione.

Anzitutto, consente di **valutare fattispecie non tipizzate**. La clausola opera come parametro di giudizio dove la legge non potrebbe elencare in anticipo tutte le situazioni rilevanti: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione; l'art. 19, comma 5-bis, impone alla Banca d'Italia di proporre alla BCE il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella banca quando dalla verifica dei criteri del comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca partecipata; l'art. 56, comma 1, richiede che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione; l'art. 57-bis, comma 2, muove nella direzione opposta e va tenuto rigorosamente distinto, perché riguarda le partecipazioni rilevanti della banca, cioè quelle che la banca stessa intende acquisire, e subordina l'autorizzazione alle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca acquir-

te; l'art. 25 pone la clausola a parametro dei requisiti di onorabilità e dei criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale, l'art. 26 di quelli degli esponenti aziendali.

In secondo luogo, consente di **adottare provvedimenti individuali incisivi**. L'esempio più netto è l'art. 53-bis, comma 1, lett. e), che abilita la Banca d'Italia a disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca». Non occorre una violazione tipizzata: basta il pregiudizio alla clausola. È il massimo grado di penetrazione del potere pubblico nell'organizzazione dell'impresa, e si giustifica solo perché ancorato a quel parametro.

In terzo luogo — ed è il profilo che il docente apprezza di più — la clausola **funziona anche da limite al potere**. La Premessa della Circolare n. 229 è esplicita: la sana e prudente gestione «costituisce, al contempo, finalità della vigilanza e regola di condotta per gli intermediari; essa rappresenta altresì un limite ai vincoli che le autorità hanno il potere di porre agli intermediari per il conseguimento delle finalità sistemiche». L'autorità, cioè, non può imporre alla singola banca sacrifici eccedenti quanto richiesto dalla sua sana e prudente gestione, neppure invocando la stabilità del sistema. Qui si colloca esattamente il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interesse pubblico: la clausola è la soglia oltre la quale il potere pubblico diventa sostituzione dell'imprenditore, e la stessa Circolare precisa che le regole di vigilanza non devono interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di chi dirige l'impresa bancaria, né incidere sulla scelta del modello organizzativo.

Il contrappeso di ogni clausola generale è il rischio di arbitrio. Lo mitigano l'obbligo di pubblicità preventiva dei criteri (art. 4, comma 2), l'obbligo di motivazione (art. 4, comma 3, e art. 24, comma 2, l. 262/2005) e il sindacato giurisdizionale.

2.6. D6 — L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU

Domanda. Come si atteggiavano oggi i poteri della Banca d'Italia nelle materie coperte dal Meccanismo di vigilanza unico?

Risposta da dare. L'art. 6-bis, comma 1, del TUB dispone che nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto «sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU», che prevedono differenti modalità di cooperazione fra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. La norma non sottrae i poteri alla Banca d'Italia: ne condiziona l'esercizio al quadro europeo.

Spiegazione. Il comma 2 elenca in concreto che cosa fa la Banca d'Italia. Formula alla BCE le proposte per i provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 19 (lett. a); fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie, fermo restando il potere della BCE di ottenerle direttamente e di condurre ispezioni (lett. b); assiste la BCE nella preparazione e attuazione

degli atti (lett. c); la informa dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti avviati (lett. d); esercita i poteri non attribuiti in via esclusiva alla BCE, anche su richiesta o dietro istruzioni di quest'ultima (lett. e); esercita i poteri che il TUB le attribuisce e che il MVU non attribuisce alla BCE (lett. f). Il comma 5 chiude con la clausola di **leale cooperazione**: Banca d'Italia e BCE «operano in stretta collaborazione».

Sul versante europeo, l'art. 4, par. 1, del reg. (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla BCE **competenza esclusiva**, nei confronti di *tutti* gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione (lett. a) e per la valutazione delle notifiche di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate (lett. c). Sono i cosiddetti **procedimenti comuni**, che riguardano anche i soggetti meno significativi. Le altre competenze dell'art. 4 — requisiti prudenziali, governo societario, valutazioni prudenziali e prove di stress, vigilanza consolidata, piani di risanamento e intervento precoce — sono invece ripartite dall'art. 6: per i soggetti significativi le esercita la BCE, per i meno significativi le esercitano le autorità nazionali competenti, nel quadro definito dal par. 7 e fatti salvi i poteri di intervento della BCE.

I criteri di significatività dell'art. 6, par. 4, vanno conosciuti a memoria. La significatività si valuta su dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante e significatività delle attività transfrontaliere. Un ente non è considerato meno significativo, salvo circostanze particolari, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

Criterio	Soglia
Attività totali	superiori a 30 miliardi di euro
Attività totali / PIL dello Stato partecipante	superiore al 20 %, salvo attività totali inferiori a 5 miliardi di euro
Importanza per l'economia nazionale	notifica dell'autorità nazionale competente e conferma della BCE previa valutazione approfondita
Assistenza finanziaria pubblica	richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES

A ciò si aggiunge che la BCE assolve comunque i propri compiti nei confronti dei **tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante**, salvo circostanze particolari, e che può considerare significativo di propria iniziativa un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e rilevanti attività o passività transfrontaliere.

Sul piano operativo, il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 — la data in cui la BCE ha assunto i compiti — descrive il funzionamento dei procedimenti comuni: l'istanza di autorizzazione all'attività bancaria per un ente con sede legale e direzione generale in Italia si presenta alla Banca d'Italia, che, valutata la sussistenza delle condizioni previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio; negli altri casi respinge la domanda. L'autorizzazione si considera rilasciata in assenza di comunicazioni nel termine previsto, ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) n. 1024/2013. Analogamente per le partecipazioni qualificate, con decisione della BCE ai sensi dell'art. 15. Le decisioni sono adottate dal Consiglio direttivo della BCE su proposta del Consiglio di vigilanza, secondo le modalità del reg. (UE) n. 468/2014.

2.7. D7 — L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela

Domanda. Che cosa prevede l'art. 9 del TUB? Quali rimedi ha il destinatario di un provvedimento di vigilanza?

Risposta da dare. L'art. 9, comma 1, del TUB ammette il reclamo al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza, proponibile da chi vi abbia interesse nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, e rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del capo I del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Si tratta dunque di un ricorso amministrativo, che si affianca — e non si sostituisce — alla tutela giurisdizionale.

Spiegazione. Il rinvio al capo I del d.P.R. 1199/1971 è la chiave per qualificare l'istituto: quel capo disciplina il ricorso gerarchico, sicché il reclamo al CICR appartiene alla categoria dei ricorsi amministrativi. Due precisazioni evitano gli errori più comuni. La prima: si tratta di un ricorso gerarchico improprio, perché fra CICR e Banca d'Italia non corre alcun rapporto di sovraordinazione in senso tecnico, ed è la legge a istituire il rimedio là dove la gerarchia non c'è; è anche la ragione per cui l'avvalimento dell'art. 2, comma 4, produce qui l'effetto paradossale di cui si dirà. La seconda: il reclamo non è alternativo alla tutela giurisdizionale, com'è invece il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; chi lo propone non perde la via del giudice amministrativo, e i termini per adirlo decorrono dalla decisione del reclamo o dalla formazione del silenzio secondo le regole del d.P.R. 1199/1971.

I commi 2 e 3 contengono una peculiarità procedimentale interessante: il reclamo è deciso dal CICR **previa consultazione delle associazioni di categoria** dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria; e il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità di tale consultazione. È una forma di partecipazione collettiva al procedimento decisorio, che segnala come il legislatore immaginasse il reclamo non tanto come rimedio individuale quanto come sede di composizione di questioni di sistema.

La valutazione critica, che il docente si attende, è che l'istituto sia sostanzialmente inutilizzato. La ragione è strutturale: il CICR non dispone di apparato proprio e, ai sensi dell'art. 2, comma 4, si avvale della Banca d'Italia per l'esercizio delle proprie funzioni. Ne segue che l'istruttoria del reclamo contro un provvedimento della Banca d'Italia è materialmente condotta dagli uffici della Banca d'Italia. Si può discutere se ciò integri un vizio di imparzialità o soltanto una debolezza di disegno, ma è indubbio che la prospettiva riduca l'appetibilità del rimedio.

Il quadro delle tutele va allora ricomposto per intero, perché è qui che si misura la padronanza del sistema.

- Per i **provvedimenti di vigilanza** diversi da quelli sanzionatori: reclamo al CICR ex art. 9 TUB, oppure ricorso giurisdizionale. L'art. 24, commi 5 e 6, della l. 262/2005 individuava il giudice nel **tribunale amministrativo regionale del Lazio**, con termini processuali ridotti della metà — esclusi quelli per la presentazione del ricorso —, con

divieto di nominare consulenti tecnici d'ufficio fra i dipendenti dell'autorità, anche cessati dal servizio, e con appello al Consiglio di Stato privo di effetto sospensivo sulla sentenza e sull'efficacia dei provvedimenti impugnati; la disciplina processuale è oggi nel codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che devolve questi provvedimenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, con rito abbreviato e termini dimezzati.

- Per i **provvedimenti sanzionatori**: la competenza è del giudice ordinario. L'art. 145, comma 4, del TUB ammette ricorso alla **corte d'appello di Roma**, da notificare a pena di decadenza alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla comunicazione — sessanta se il ricorrente risiede all'estero — e da depositare in cancelleria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il comma 5 precisa che l'opposizione non sospende l'esecuzione, salva la sospensione disposta dalla corte per gravi motivi con ordinanza non impugnabile.
- Per le **decisioni della BCE** adottate nell'esercizio dei poteri del MVU: opera la commissione amministrativa del riesame dell'art. 24 del reg. (UE) n. 1024/2013, che esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza e comunque non oltre due mesi, rinviando il caso al consiglio di vigilanza per un nuovo progetto di decisione, che si ritiene adottato salvo obiezione del consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi. Il par. 8 precisa che la richiesta di riesame non ha effetto sospensivo, salva la sospensione disposta dal consiglio direttivo; il par. 11 fa salvo il ricorso alla Corte di giustizia.

2.8. D8 — Vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva: i tre nomi e i tre contenuti

Domanda. Si parla correntemente di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva. Mi dica che cosa significano e dove sono disciplinate.

Risposta da dare. È la tripartizione classica degli strumenti della vigilanza prudenziale, che il TUB consacra nella rubrica di tre articoli consecutivi del Titolo III: l'art. 51 è rubricato «Vigilanza informativa», l'art. 53 «Vigilanza regolamentare» e l'art. 54 «Vigilanza ispettiva». La disciplina di dettaglio appartiene al modulo 2, ma i tre nomi e i tre contenuti vanno padroneggiati già qui, perché la quadripartizione dei poteri dell'art. 4, comma 1, e quella dell'art. 146, comma 2, li presuppongono entrambe.

Spiegazione. La **vigilanza informativa** è l'acquisizione continuativa di dati. L'art. 51, comma 1, dispone che le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e che trasmettono anche i bilanci. È lo strumento di base: senza flusso informativo nessun altro potere è esercitabile, e infatti è il primo dei quattro poteri che l'art. 146, comma 2, lett. a), attribuisce alla Banca d'Italia anche nel campo dei pagamenti. La caratteristica giuridica è che si tratta di un obbligo a carico del vigilato, non di un potere di iniziativa dell'autorità sul singolo caso.

La **vigilanza regolamentare** è l'emanazione di regole generali. L'art. 53, comma 1, stabilisce che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale» aventi a oggetto l'adeguatezza

patrimoniale (lett. a), il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (lett. b), il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (lett. d) e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie (lett. d-bis). È qui che si vede la scelta di sistema già illustrata a proposito del CICR: la formulazione vigente non contiene più il rinvio alla conformità alle deliberazioni del Comitato. La sede attuale di queste disposizioni è la Circolare n. 285.

La **vigilanza ispettiva** è il controllo in loco. L'art. 54, comma 1, consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e presso i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, e di richiedere l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari. I commi successivi ne disegnano la dimensione transfrontaliera: la Banca d'Italia può chiedere alle autorità di un altro Stato dell'Unione di effettuare accertamenti presso le succursali di banche italiane, e quelle autorità possono, dopo averla informata, ispezionare le succursali italiane delle banche da esse autorizzate.

Il criterio che distingue i tre strumenti è il modo in cui l'autorità viene a contatto con il vigilato: nella vigilanza informativa riceve ciò che il vigilato è tenuto a trasmettere; nella vigilanza regolamentare non entra affatto in contatto con il singolo, perché detta regole per tutti; nella vigilanza ispettiva va essa stessa a verificare sul posto. Confonderli è precisamente l'errore che il docente va a cercare, e la difesa migliore è ricordare le tre rubriche in sequenza: 51 informativa, 53 regolamentare, 54 ispettiva.

3 | L'Unione Bancaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico

Questo capitolo copre il secondo punto del programma nella sua componente europea: le ragioni storiche ed economiche che hanno portato all'Unione Bancaria, la sua architettura a tre pilastri, e soprattutto il primo di essi — il Meccanismo di Vigilanza Unico istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Il prof. Urbani entra tipicamente nell'argomento in due modi: o partendo dalla domanda «perché si è sentito il bisogno di accentrare la vigilanza?», che chiede di ricostruire il circolo vizioso banche-debito sovrano, oppure partendo dall'art. 6-bis TUB e chiedendo che cosa sia rimasto alla Banca d'Italia, che è il modo più insidioso perché obbliga a padroneggiare il riparto di competenze articolo per articolo. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e conviene dichiararlo subito all'esame: l'MVU non ha soppresso le autorità nazionali, le ha inserite in un sistema — la BCE e le autorità nazionali competenti compongono insieme il Meccanismo (art. 6, par. 1, Reg. UE n. 1024/2013; art. 1, comma 1, lett. e-bis, TUB) — nel quale il riparto dei compiti non è per materia ma per rilevanza del soggetto vigilato, con due eccezioni trasversali (autorizzazione e partecipazioni qualificate) che restano alla BCE per tutte le banche. Chi tiene questo schema non sbaglia nessuna delle domande che seguono. Attenzione a un limite di perimetro: i punti 1-7 del programma sono materia della prova intermedia, i punti 8-11 della seconda prova. Il confine con il modulo 2 va tenuto fermo, ma non va frainteso: sono materia della seconda prova la vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva nella disciplina del TUB — gli artt. 51, 53, 53-bis e 54 — e la disciplina delle crisi, e di esse qui si parla solo per rinvio. Restano invece pienamente dentro questa unità i poteri di indagine, ispettivi, di intervento e sanzionatori che gli artt. da 9 a 18 del Regolamento n. 1024/2013 attribuiscono alla BCE, perché sono il modo in cui il Meccanismo esercita concretamente i compiti dell'art. 4: senza di essi il riparto di competenze resterebbe un elenco astratto, e chiunque chieda «che cosa può fare in concreto la BCE su una banca significativa?» sta chiedendo del punto 2, non del punto 8.

3.1. D1 — Perché nasce l'Unione Bancaria

Domanda. Ci spieghi quali sono state le ragioni, congiunturali e strutturali, che hanno portato alla costruzione dell'Unione Bancaria.

Risposta da dare. L'Unione Bancaria nasce dalla constatazione, esplicitata nei considerando 2, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che nel contesto della moneta unica il solo coordinamento fra autorità di vigilanza nazionali non era sufficiente. Il considerando 2 afferma

che l'integrità della moneta unica e del mercato interno «potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario»; il considerando 6 descrive il fenomeno che a lezione viene chiamato circolo vizioso banche-debito sovrano.

Spiegazione. Conviene distinguere, come fa il docente nelle sue slide, fra **ragioni congiunturali** e **ragioni strutturali**.

La ragione congiunturale è quella dominante ed è la rottura del legame fra rischio sovrano e rischio bancario. Il considerando 6 del Regolamento lo dice con parole che vale la pena avere a mente: «In molti casi la stabilità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda». Il meccanismo funziona nei due sensi: le banche detengono titoli del debito sovrano del proprio Stato, sicché il deterioramento del merito di credito dello Stato erode il patrimonio delle banche; e simmetricamente il salvataggio delle banche in crisi grava sulle finanze pubbliche — il considerando parla di «pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà» — peggiorando il rischio sovrano. Il costo del credito per un'impresa finiva così per dipendere non dal suo merito creditizio ma dal Paese in cui aveva sede, il che è esattamente la negazione del mercato unico.

Le ragioni strutturali sono tre e si possono elencare in fila. La prima è l'**interconnessione dei mercati**: un gruppo bancario transfrontaliero vigilato pezzo per pezzo da autorità diverse non è vigilato efficacemente, e il considerando 5 avverte che la frammentazione produce «il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente». La seconda è l'**efficacia della politica monetaria**: se la trasmissione degli impulsi monetari passa attraverso banche la cui solidità è disomogenea per ragioni nazionali, il tasso di riferimento deciso dalla BCE arriva all'economia reale in modo diverso da Paese a Paese, e la politica monetaria unica diventa una finzione. La terza è il contrasto al **ring fencing**: nelle fasi acute della crisi le autorità nazionali avevano cominciato a «recintare» la liquidità e il capitale delle filiazioni nel proprio territorio, impedendone il trasferimento alla capogruppo estera — una reazione difensiva razionale per il singolo supervisore nazionale ma distruttiva per il mercato interno, perché rinazionalizza di fatto i mercati bancari.

Il punto di arrivo politico è nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012, richiamate nei considerando 9 e 10: una volta istituito un meccanismo di vigilanza unico efficace, il MES avrebbe potuto ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, spezzando così il passaggio attraverso il bilancio statale. La vigilanza unica, in altri termini, è stata la contropartita richiesta per la mutualizzazione del sostegno.

3.2. D2 — I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo

Domanda. Da quali pilastri è composta l'Unione Bancaria e a che punto siamo con la loro realizzazione?

Risposta da dare. Il disegno è tracciato dal considerando 11 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che parla di «un'unione bancaria basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato interno nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie». Da qui la ricostruzione corrente: un basamento — il single rulebook — e tre pilastri, di cui il terzo non è mai stato eretto.

Spiegazione. La struttura, esposta ordinatamente, è questa.

Il **basamento** è il corpus unico di norme, il *single rulebook*: un insieme di regole prudenziali sostanzialmente identiche in tutta l'Unione, costituito dal CRR — direttamente applicabile — dalla CRD e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE. Senza omogeneità sostanziale delle regole, un supervisore unico non avrebbe che cosa applicare in modo uniforme; non a caso la Banca d'Italia, nelle Disposizioni introduttive della Circolare n. 285, definisce «la disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al single rulebook europeo» una «precondizione per l'efficace funzionamento del Single Supervisory Mechanism».

Il **primo pilastro** è il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM), istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, operativo dal 4 novembre 2014 ai sensi dell'art. 33, par. 2, e composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti (art. 6, par. 1; art. 1, comma 1, lett. e-bis, TUB).

Il **secondo pilastro** è il Meccanismo di Risoluzione Unico, istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 e composto — secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies, TUB — «dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano». La sua necessità era già stata affermata dal Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012, le cui conclusioni sono citate testualmente nel considerando 12 del Reg. n. 1024/2013: «In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico».

Il **terzo pilastro** avrebbe dovuto essere uno schema europeo di assicurazione dei depositi. Qui va detta la verità: non è mai entrato in vigore. La tutela dei depositanti resta affidata ai sistemi nazionali, in Italia disciplinati dagli artt. 96 e seguenti TUB, di natura privatistica (art. 96, comma 4), con un ammontare massimo rimborsabile di 100.000 euro per ciascun depositante fissato dall'art. 96-bis.1, comma 3, TUB in attuazione della direttiva 2014/49/UE. La ragione dello stallo è politica prima che giuridica: la mutualizzazione del rischio di rimborso dei depositi presuppone che i bilanci bancari dei diversi Paesi siano comparabili per qualità, e gli Stati con sistemi bancari più solidi hanno subordinato l'assenso a una previa «riduzione dei rischi» — in particolare sui crediti deteriorati e sull'esposizione al debito sovrano domestico — che non si è mai considerata completata.

3.3. D3 — La base giuridica dell'MVU: l'art. 127, par. 6, TFUE

Domanda. Su quale base giuridica è stato adottato il Regolamento n. 1024/2013, e quali conseguenze ha comportato la scelta di quella base?

Risposta da dare. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell'art. 127, par. 6, TFUE, come risulta dal visto iniziale, «deliberando secondo una procedura legislativa speciale». È una norma dei trattati rimasta inattuata per circa vent'anni — la previsione risale all'art. 105, par. 6, del Trattato di Maastricht, in vigore dal 1993, ed è confluita senza modifiche di sostanza nell'art. 127, par. 6, TFUE — e consente al Consiglio di affidare alla BCE «compiti specifici» in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, con esclusione delle imprese di assicurazione.

Spiegazione. La scelta merita di essere spiegata, perché condiziona tutto l'assetto.

L'art. 127, par. 6, TFUE era l'unica norma del diritto primario che permettesse di attribuire compiti di vigilanza alla BCE senza una revisione dei trattati, e una revisione dei trattati nel 2012-2013 sarebbe stata politicamente impraticabile e temporalmente incompatibile con l'urgenza della crisi. Si è dunque percorsa la strada esistente. Ma quella strada porta con sé quattro vincoli di rilievo, di cui il legislatore europeo era perfettamente consapevole, tanto da elencarli nel considerando 85.

Il primo vincolo è **procedurale**: l'art. 127, par. 6, prevede una procedura legislativa speciale, con deliberazione del Consiglio all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Parlamento europeo non è co-legislatore, e questo pone un problema di legittimazione democratica che il Regolamento tenta di compensare a valle, con gli obblighi di *accountability* degli artt. 20 e 21 e con il ruolo del Parlamento nella nomina del presidente del Consiglio di vigilanza (art. 26, par. 3).

Il secondo vincolo è **sogettivo**: la norma attribuisce compiti «alla Banca centrale europea», cioè a un'istituzione la cui funzione primaria, ai sensi dell'art. 127, par. 1, TFUE, è la politica monetaria. Ne discende il problema del conflitto di interessi e la necessità della separazione organizzativa imposta dall'art. 25 del Regolamento, che è una soluzione interna a una tensione che resta strutturale.

Il terzo vincolo è **geografico**: l'art. 127, par. 6, opera nell'ambito del SEBC e dunque si rivolge naturalmente agli Stati la cui moneta è l'euro. Gli Stati non euro non possono aderire in via diretta e irrevocabile, ma solo attraverso il modello della **cooperazione stretta** dell'art. 7, che è giuridicamente più fragile perché revocabile; e non essendo presenti nel Consiglio direttivo, non fruiscono appieno degli altri meccanismi previsti per gli Stati la cui moneta è l'euro, come il considerando 43 riconosce esplicitamente; ed è il considerando 85 a prospettare de iure condendo di concedere loro «pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE».

Il quarto vincolo è **materiale**: i compiti attribuibili sono «specifici», non generali. Da qui la tecnica dell'art. 4, par. 1, che elenca tassativamente i compiti della BCE, lasciando per differenza tutto il resto alle autorità nazionali — regola confermata dall'art. 1, par. 5, del Regolamento.

Il considerando 85 chiude il cerchio riportando la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita», secondo la quale «si potrebbe modificare l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione dell'MVU». È l'ammissione, nel testo stesso del Regolamento, che la base giuridica è stata una soluzione di ripiego.

3.4. D4 — I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento

Domanda. Quali sono i compiti che il Regolamento n. 1024/2013 attribuisce in via esclusiva alla Banca centrale europea?

Risposta da dare. L'art. 4, par. 1, del Regolamento elenca nove lettere, dalla a) alla i), e le apre con una formula pesante: «nel quadro dell'articolo 6 [...] la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti». Va sottolineato quel «tutti»: l'attribuzione riguarda l'intero universo bancario dell'area, non solo le banche significative.

Spiegazione. L'elenco può essere esposto per gruppi, che è il modo più efficace all'orale.

Il primo gruppo attiene all'**ingresso e agli assetti proprietari**: la lettera a) attribuisce alla BCE il potere di rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, fatto salvo l'art. 14; la lettera c) quello di valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria e fatto salvo l'art. 15. Sono i cosiddetti *procedimenti comuni*, gli unici che restano alla BCE anche per le banche meno significative. Accanto a essi va subito menzionata la lettera b), che quasi sempre si dimentica: nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che intendano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, la BCE assolve i compiti che il pertinente diritto dell'Unione attribuisce all'autorità competente dello Stato membro d'origine. È la lettera che colloca il passaporto europeo dentro il Meccanismo, ed è anche la prima di quelle che, per le banche meno significative, l'art. 6, par. 6, restituisce alle autorità nazionali.

Il secondo gruppo attiene ai **requisiti prudenziali**: la lettera d) riguarda il rispetto degli obblighi in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico.

Il terzo gruppo attiene al **governo societario e ai controlli**: la lettera e) impone di assicurare il rispetto dei requisiti su «solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti

di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione», sui processi di gestione del rischio, sui meccanismi di controllo interno, sulle politiche di remunerazione e sui processi di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, «compresi i modelli basati sui rating interni».

Il quarto gruppo attiene alla **valutazione prudenziale**: la lettera f) attribuisce alla BCE le valutazioni prudenziali — quello che nella prassi è lo SREP — comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, con il potere di imporre «obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure».

Il quinto gruppo attiene alla **dimensione di gruppo**: la lettera g) riguarda la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri stabilite in Stati partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e quelle miste, e la partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza quando l'impresa madre è stabilita fuori; la lettera h) riguarda la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, con assunzione del ruolo di coordinatore quando la BCE vi sia nominata.

Il sesto gruppo attiene alla **fase pre-crisi**: la lettera i) riguarda i compiti collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce, con un limite che va pronunciato per intero perché è la linea di confine con il modulo 2: «ad esclusione dei poteri di risoluzione».

Va aggiunto l'art. 4, par. 2, che estende i compiti della BCE agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprano una succursale o prestino servizi transfrontalieri in uno Stato partecipante, nei limiti del par. 1.

3.5. D5 — I criteri di significatività e le soglie

Domanda. In base a quali criteri una banca è qualificata come significativa, e quali sono le soglie previste dal Regolamento?

Risposta da dare. I criteri sono fissati dall'art. 6, par. 4, del Reg. (UE) n. 1024/2013 e sono tre di carattere generale — dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante, significatività delle attività transfrontaliere — specificati poi da condizioni puntuali al ricorrere di una qualsiasi delle quali l'ente non può essere considerato meno significativo, «tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia».

Spiegazione. La valutazione, avverte il primo trattino dell'art. 6, par. 4, si effettua **su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti** — e su base individuale solo nel caso specifico delle succursali di enti stabiliti in Stati non partecipanti. Il considerando 38 conferma che i criteri vanno applicati al massimo livello di consolidamento sulla base di dati consolidati.

Le condizioni sono cinque e all'orale vanno enunciate una dopo l'altra, con i numeri esatti.

La prima è dimensionale in senso assoluto: non è considerato meno significativo l'ente il cui valore totale delle attività supera i trenta miliardi di euro. La seconda è dimensionale in senso

relativo: non è meno significativo l'ente le cui attività totali superino il venti per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro partecipante in cui è stabilito, a meno che il valore totale delle attività sia comunque inferiore a cinque miliardi di euro. La terza passa per l'iniziativa nazionale: quando l'autorità nazionale competente notifica che l'ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide se confermare quella qualificazione sulla scorta di una propria valutazione approfondita, che comprende l'esame dello stato patrimoniale. La quarta riguarda la dimensione transfrontaliera: la BCE può, di propria iniziativa, considerare di importanza significativa l'ente che abbia stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le cui attività o passività transfrontaliere rappresentino una parte significativa del totale, alle condizioni fissate dalla metodologia. La quinta è l'assistenza finanziaria pubblica: non sono mai considerati meno significativi gli enti per i quali sia stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria dal FESF o dal MES.

A queste si aggiunge, nell'ultimo comma del paragrafo 4, una previsione che non è una condizione ma un correttivo di uniformità: salvo circostanze particolari, la BCE assolve comunque i compiti attribuiti dal Regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante. Ne discende che ogni Paese dell'area ha almeno tre banche in vigilanza diretta a prescindere dal superamento delle soglie, e la ratio è evidente: evitare che uno Stato con un sistema bancario di piccole dimensioni resti privo di qualunque presenza diretta del supervisore europeo.

Sul modo di citare queste previsioni conviene essere precisi, perché il paragrafo 4 usa i numeri romani due volte con contenuti diversi: nel primo comma i), ii) e iii) sono i criteri generali — dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante, significatività delle attività transfrontaliere — mentre le soglie appena esposte stanno ai punti i), ii) e iii) del secondo comma. Dire «art. 6, par. 4, secondo comma, punto i)» per i trenta miliardi evita l'equivoco.

Due precisazioni completano la risposta. La prima è di **stabilità**: l'art. 6, par. 7, lett. a), impone che la qualificazione sia modificata «solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze», e il considerando 40 aggiunge che la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni dodici mesi, salvo cambiamenti strutturali nei gruppi bancari quali fusioni o dismissioni. La seconda è di **fonte**: la metodologia specifica di valutazione dei criteri non sta nel Regolamento ma nel quadro adottato dalla BCE ai sensi dell'art. 6, par. 7, cioè nel Reg. (UE) n. 468/2014; non a caso l'art. 1, comma 2, lett. d), TUB definisce «soggetto significativo» per rinvio all'art. 2, n. 16, di quel regolamento, e la lettera d-bis) definisce per differenza il «soggetto meno significativo».

3.6. D6 — Il riparto fra significant e less significant e i Joint Supervisory Team

Domanda. Come si distribuiscono concretamente le responsabilità fra BCE e autorità nazionali a seconda che la banca sia significativa o meno significativa?

Risposta da dare. La chiave è l'art. 6, par. 4, primo periodo, che va letto con attenzione perché contiene un'esclusione: «In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6» per gli enti meno significativi. Le lettere a) e c) — autorizzazione e partecipazioni qualificate — restano dunque alla BCE per tutte le banche, significative e no.

Spiegazione. Per le **banche significative** la BCE esercita la vigilanza diretta su tutti i compiti dell'art. 4, par. 1, avvalendosi dell'assistenza delle autorità nazionali ai sensi dell'art. 6, par. 3. Lo strumento organizzativo con cui lo fa non è disciplinato dal Regolamento n. 1024/2013 ma dal Regolamento quadro sull'MVU — il Reg. (UE) n. 468/2014, che la BCE ha adottato proprio in forza dell'art. 6, par. 7 — e trova sul versante interno la descrizione operativa della Circolare n. 269 della Banca d'Italia: sono i **Joint Supervisory Team**. La Guida per l'attività di vigilanza, Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. I.3, spiega che «con l'avvio del Single Supervisory Mechanism (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (Significant Institutions – “SI”) che svolge avvalendosi dei Joint Supervisory Team (JST), ognuno dei quali è coordinato dall'SSM ed è composto da personale di quest'ultimo e delle autorità nazionali», e che «per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiate nel Supervisory Manual». La composizione mista è la traduzione operativa del principio per cui l'MVU è un sistema e non una gerarchia.

Per le **banche meno significative** la vigilanza è decentrata. L'art. 6, par. 6, stabilisce che le autorità nazionali «assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza», conservando inoltre il potere di ottenere informazioni e di svolgere ispezioni in loco secondo il diritto nazionale, con obbligo di informare la BCE e di coordinarsi strettamente con essa, e di riferire periodicamente sui risultati.

Ma il decentramento non è abbandono. L'art. 6, par. 5, riserva alla BCE cinque leve. Può emanare «regolamenti, orientamenti o istruzioni generali» rivolti alle autorità nazionali, anche riferiti ai poteri specifici dell'art. 16, par. 2, «per gruppi o categorie di enti creditizi» (lett. a). Può **avvocare** a sé la vigilanza: la lettera b) le consente, «allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati», di decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo consultazione dell'autorità nazionale o su richiesta di questa, «di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi» meno significativi. Esercita la sorveglianza sul funzionamento del sistema (lett. c). Può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di indagine e ispezione degli artt. da 10 a 13 (lett. d). Può richiedere informazioni alle autorità nazionali, in casi specifici o in via permanente (lett. e).

Le modalità pratiche di questo rapporto sono rimesse al quadro dell'art. 6, par. 7, lett. c), che impone alle autorità nazionali, nei casi ivi definiti, di notificare alla BCE «qualsiasi procedura rilevante di vigilanza», di valutare ulteriormente aspetti specifici su richiesta della BCE e di

trasmettere alla BCE i progetti di decisioni rilevanti, su cui la BCE può esprimere le proprie opinioni.

3.7. D7 — Il Consiglio di vigilanza e il processo decisionale

Domanda. Ci parli del Consiglio di vigilanza: composizione, funzioni e modalità con cui le sue proposte diventano decisioni della BCE.

Risposta da dare. Il Consiglio di vigilanza è disciplinato dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 1024/2013 ed è definito come «un organo interno [...] incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE». La parola decisiva è «interno»: non è un'istituzione autonoma, non ha personalità giuridica e soprattutto non adotta decisioni, ma progetti di decisione.

Spiegazione. La **composizione** è fissata dal par. 1: un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo, e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. Tutti i membri «agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso». Vi è una regola utile da ricordare: se l'autorità competente nazionale non è una banca centrale, il suo rappresentante può farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato, ma ai fini del voto i rappresentanti di uno stesso Stato contano come un solo membro. I quattro rappresentanti della BCE «non assolvono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria» (par. 5) — applicazione puntuale del principio di separazione.

Le **nomine**: il par. 3 prevede che la BCE, sentito il Consiglio di vigilanza, presenti al Parlamento europeo per approvazione una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente; dopo l'approvazione, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione. Il presidente è scelto con procedura di selezione aperta fra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e finanziario, «che non sono membri del consiglio direttivo»; il vicepresidente è scelto fra i membri del Comitato esecutivo della BCE. Il mandato del presidente «ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile», ed egli è «un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti». Il par. 2 impone che le nomine rispettino «i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica».

Il **voto**: le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri, un voto ciascuno, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità (par. 6). In deroga, i regolamenti dell'art. 4, par. 3, sono adottati a maggioranza qualificata quale definita dall'art. 16, par. 4, TUE, con la regola particolare per cui ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE «dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri» (par. 7).

Il **procedimento decisionale** è l'aspetto più importante ed è disciplinato dal par. 8: il Consiglio di vigilanza «svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo». Il meccanismo è di **non obiezione**: «Un progetto di decisione è

considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi», ridotto a 48 ore «in situazioni di emergenza». Se il Consiglio direttivo obietta, ne dà motivazione scritta, «in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria».

Il par. 10 prevede infine un **comitato direttivo** a composizione ristretta, costituito da membri del Consiglio di vigilanza, incaricato di assisterlo e di preparare le riunioni: non dispone di poteri decisionali, è presieduto dal presidente del Consiglio di vigilanza, garantisce «un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti» e consta «di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE».

3.8. D8 — L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE

Domanda. La Banca centrale europea applica il diritto italiano? E se sì, con quali problemi?

Risposta da dare. Sì, e la norma che lo prevede è l'art. 4, par. 3, primo comma, del Reg. (UE) n. 1024/2013: «la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni».

Spiegazione. È una delle disposizioni più singolari dell'intero ordinamento europeo e va spiegata bene, perché vi si concentrano tre problemi.

Il **primo problema è di individuazione**: che cosa sia la «legislazione nazionale di recepimento» non è ovvio in un ordinamento come il nostro, dove la trasposizione delle direttive passa per il decreto legislativo, per i decreti ministeriali e per la normativa secondaria della Banca d'Italia. L'art. 6-bis, comma 4, TUB risolve il dubbio in modo espansivo, stabilendo che «ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia». Le circolari della Banca d'Italia entrano dunque a pieno titolo nel parametro applicato dalla BCE.

Il **secondo problema è di moltiplicazione**: la BCE deve conoscere e applicare tanti diritti nazionali quanti sono gli Stati partecipanti, ciascuno con le proprie peculiarità, la propria giurisprudenza e la propria prassi interpretativa. È il prezzo di un'armonizzazione imperfetta: dove il diritto dell'Unione è costituito da direttive e non da regolamenti, l'uniformità del supervisore non basta a produrre uniformità delle regole.

Il **terzo problema è di sindacato**: le decisioni della BCE sono atti dell'Unione, soggetti al controllo esclusivo della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 263 TFUE. Ne discende che il

giudice dell'Unione è chiamato a interpretare e applicare il diritto nazionale — compito che non gli è proprio — mentre il giudice nazionale, che di quel diritto è l'interprete istituzionale, ne è espropriato. È la questione più discussa dell'assetto, e saperla porre in questi termini vale molto all'orale.

A queste difficoltà si è risposto con un'opera di riduzione delle divergenze che passa per le **opzioni e discrezionalità nazionali**. La Circolare n. 285 documenta lo strumentario: il Regolamento (UE) 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione; la Guida della BCE del 24 marzo 2016 sulle opzioni e discrezionalità; per le banche meno significative, l'Indirizzo (UE) 2017/697 della BCE del 4 aprile 2017 e la Raccomandazione BCE/2017/10 del 4 aprile 2017 «relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi», aggiornata dalle Raccomandazioni della BCE del 25 marzo 2022 e del 25 luglio 2025. La Circolare n. 285, alla Sezione V delle Disposizioni introduttive, stabilisce coerentemente che «in relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Uno del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE», e che anche la Banca d'Italia, nell'esercizio delle discrezionalità nazionali, «tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE».

3.9. D9 — Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico

Domanda. Ci descriva il secondo pilastro dell'Unione Bancaria e i suoi rapporti con il Meccanismo di Vigilanza Unico.

Risposta da dare. Il secondo pilastro è il Meccanismo di Risoluzione Unico, istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014. L'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies, TUB lo definisce come «il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 [...] composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano». La struttura, come si vede, è parallela a quella dell'MVU: un organo centrale e le autorità nazionali.

Spiegazione. Poiché la disciplina delle crisi bancarie è oggetto del punto 11 del programma e dunque della seconda prova, qui conviene limitarsi a tre profili di raccordo, dichiarando espressamente il rinvio — è il modo corretto di gestire il confine fra i due moduli.

Il primo profilo è **genetico**. La necessità del secondo pilastro era già affermata nel considerando 12 del Reg. n. 1024/2013, che riporta le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012: una volta trasferita effettivamente la vigilanza, «sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni», e tale meccanismo «dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere

adeguate ed efficaci misure di sostegno». È il fondamento del Fondo di risoluzione unico, alimentato da contributi delle banche e non dai bilanci pubblici, la cui logica è esattamente quella di spezzare il circolo vizioso da cui siamo partiti.

Il secondo profilo è **funzionale**. La separazione fra vigilanza e risoluzione è rigorosa: l'art. 4, par. 1, lett. i), del Reg. n. 1024/2013 attribuisce alla BCE i compiti collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce «ad esclusione dei poteri di risoluzione». Ma le due funzioni devono comunicare: l'art. 3, par. 4, impone alla BCE di cooperare strettamente «con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione», e l'art. 3, par. 5, le impone analoga cooperazione con i meccanismi di assistenza finanziaria pubblica, compresi il FESF e il MES.

Il terzo profilo è **interno**. Il TUB recepisce il raccordo in più punti: l'art. 1, comma 1, lett. a-bis), include nella nozione di «autorità di risoluzione» tanto la Banca d'Italia quanto il Comitato di Risoluzione Unico, «nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento»; l'art. 6, comma 2, impone alle autorità creditizie gli obblighi di comunicazione verso le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MRU; l'art. 7, comma 6, prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, «con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea»; l'art. 69-octiesdecies, comma 1-bis, TUB impone di comunicare al Comitato di Risoluzione Unico le misure di intervento precoce adottate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 7, parr. 2, 4, lett. b), e 5, del Reg. n. 806/2014.

Sul piano dell'impresa, l'effetto combinato dei due pilastri è ben illustrato dalle slide del Gruppo Cassa Centrale: l'accesso allo status di significant institution comporta simultaneamente la «supervisione diretta della Banca Centrale Europea» e la «supervisione diretta del Single Resolution Board», con un Resolvability Work Programme da gestire accanto al Recovery Plan di gruppo.

4 | Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Questo capitolo copre il Capo I del Titolo II del TUB — gli artt. 10, 11 e 12, con i loro addentellati negli artt. 12-bis, 12-ter e 129 — insieme all'apparato definitorio dell'art. 1 e al catalogo dei soggetti non bancari che popolano l'ordinamento creditizio: intermediari finanziari ex art. 106, confidi, soggetti del microcredito, istituti di pagamento, IMEL, società fiduciarie, Bancoposta. Chiude il quadro il sistema delle riserve e delle sanzioni: riserva di attività, riserva di denominazione, abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-133). Il docente entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede la nozione di attività bancaria e verifica se lo studente sa che il TUB non definisce la banca ma l'attività, e che il carattere d'impresa è conquista storica e non dato ovvio. Da lì si muove in due direzioni — verso la riserva (e quindi verso l'abusivismo) oppure verso la raccolta del risparmio e le sue deroghe. Chi vuole la fascia alta deve saper tenere insieme tre piani: il testo del TUB, la normativa secondaria che lo attua (in primis il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016) e la capacità di dire dove il materiale del corso, fermo agli appunti del 2022 e a slide anteriori, è stato superato dalle modifiche successive — fino al d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso: l'attività bancaria è attività d'impresa, ma è impresa riservata; la riserva si spiega con gli interessi pubblici dell'art. 47 Cost.; e tutta la disciplina delle attività e dei soggetti è il tentativo di descrivere con precisione il perimetro di quella riserva, per poterne punire la violazione.

4.1. D1 — La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10

Domanda. Mi dia la nozione di attività bancaria. E mi spieghi perché il legislatore del 1993 ha scelto di definire l'attività e non il soggetto.

Risposta da dare. L'art. 10, comma 1, del TUB dispone che «la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa». La norma richiede la presenza contestuale dei due elementi — quello che a lezione chiamiamo il binomio — sicché chi raccoglie senza erogare, o eroga senza raccogliere, non svolge attività bancaria. È una definizione di attività, non di soggetto: il TUB non definisce infatti la banca se non per relationem, all'art. 1, comma 1, lettera b), come «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

Spiegazione. Il punto di metodo è decisivo e conviene esplicitarlo subito all'esaminatore. Il Testo unico sposta il baricentro dal soggetto all'attività: non dice che cosa sia una banca e poi ne elenca le operazioni, ma descrive un'attività e poi qualifica banca chi è stato autorizzato a svolgerla. Ne discende una circolarità solo apparente — banca è chi fa attività bancaria, attività bancaria è ciò che fa la banca autorizzata — che si scioglie proprio grazie all'art. 10: la fattispecie oggettiva è autonoma e serve, tra l'altro, a individuare chi opera abusivamente.

Il **binomio** va spiegato nella sua ratio economica. La banca non è un mero erogatore di credito: è il soggetto che finanzia gli impieghi con fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico, assumendo su di sé la trasformazione delle scadenze e il rischio che ne deriva. È esattamente questa combinazione — raccolta rimborsabile e impiego rischioso — a giustificare la riserva di attività e la vigilanza prudenziale. Un soggetto che concede finanziamenti con mezzi propri non mette a rischio il risparmio altrui allo stesso modo, ed è infatti sottoposto a un regime diverso, quello degli intermediari finanziari dell'art. 106.

Conviene poi segnalare che il TUB, pur richiedendo il binomio per l'attività bancaria, presidia separatamente ciascuno dei due segmenti: l'art. 11, comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, riserva agli intermediari finanziari autorizzati l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il sistema è dunque a tre livelli: riserva sull'attività bancaria complessiva (art. 10, comma 2), riserva sulla sola raccolta (art. 11, comma 2), riserva sulla sola erogazione (art. 106, comma 1). Questa architettura è la chiave per capire anche il diverso trattamento sanzionatorio degli artt. 130, 131 e 132.

Un'ultima simmetria, che il docente apprezza: per la raccolta esiste una definizione legislativa (art. 11, comma 1) ma nessuna disciplina organica dei soggetti che raccolgono senza erogare; per l'esercizio del credito accade l'opposto — nessuna definizione nel TUB, ma una disciplina puntuale dei soggetti che erogano senza raccogliere. La nozione di «concessione di finanziamenti» è rimessa alla normativa secondaria, a norma dell'art. 106, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

4.2. D2 — La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione

Domanda. L'art. 10, comma 2, dice soltanto che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Dove sta scritto che serve un'autorizzazione?

Risposta da dare. Non sta scritto nell'art. 10, ed è proprio questo il punto. L'art. 10, comma 2, pone la riserva soggettiva — «l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche» — ma la nozione di banca è quella dell'art. 1, comma 1, lettera b): «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria». Combinando le due norme la conclusione è obbligata: riservato alle banche significa riservato alle imprese autorizzate, e l'autorizzazione dell'art. 14 ha efficacia costitutiva della qualità di banca.

Spiegazione. Conviene allora chiarire che la riserva opera su due piani. Sul piano **soggettivo**, solo chi ha ottenuto l'autorizzazione può esercitare l'attività; l'art. 14, comma 3, aggiunge che non si può dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione, e l'art. 13 impone l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Sul piano **oggettivo**, la riserva copre il binomio, ma l'ordinamento la scompone e la presidia anche per segmenti: l'art. 11, comma 2, per la raccolta tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, per la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico; l'art. 114-bis, comma 1, per l'emissione di moneta elettronica, riservata a banche e IMEL; l'art. 114-sexies per la prestazione di servizi di pagamento, riservata a banche, IMEL e istituti di pagamento.

La violazione della riserva non produce solo l'invalidità o l'intervento amministrativo: produce reato. L'art. 131 punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130 a euro 10.329 chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito. È la traduzione penalistica esatta del binomio: la fattispecie dell'art. 131 richiede entrambi i segmenti, mentre la sola raccolta abusiva integra la contravvenzione dell'art. 130 e la sola attività finanziaria abusiva il delitto dell'art. 132.

Va infine ricordato che la riserva non è assoluta nello spazio europeo. Le banche autorizzate in un altro Stato dell'Unione — le «banche dell'Unione europea» dell'art. 1, comma 2, lettera b) — operano in Italia in forza del mutuo riconoscimento, senza una nuova autorizzazione della Banca d'Italia, per le sole attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate all'art. 1, comma 2, lettera f). Per le attività diverse occorre invece un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 TUB e secondo le condizioni precisate dalla Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3. La riserva, dunque, è riserva a favore di soggetti autorizzati, non necessariamente autorizzati in Italia.

4.3. D3 — L'art. 10, comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

Domanda. Una banca può vendere biglietti per una crociera? Fino a dove si estende l'oggetto sociale di una banca?

Risposta da dare. L'art. 10, comma 3, stabilisce che «le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge». L'oggetto sociale della banca non è dunque libero, ma non è nemmeno limitato all'attività bancaria: si estende a tre cerchi concentrici — attività finanziarie, attività connesse, attività strumentali — e si ferma lì. Alla domanda si risponde perciò distinguendo: la banca può vendere il biglietto della crociera se la vendita è abbinata al finanziamento che la sostiene, perché in quel caso è attività connessa; non può invece fare l'agenzia di viaggi, perché un'attività turistica autonoma cadrebbe fuori dai tre cerchi.

Spiegazione. La prima osservazione da fare, e che il docente attende, riguarda il verbo. L'articolo dice «esercitano», ma il significato è chiaramente «possono esercitare»: nessuna banca

è obbligata a svolgere tutte le attività finanziarie esistenti. È una formulazione infelice, da segnalare come tale.

La seconda riguarda l'espressione «**ogni altra** attività finanziaria». Quell'«altra» è rivelatore: implica che per il TUB l'attività bancaria sia essa stessa una specie del genere attività finanziaria. Se così non fosse, la parola sarebbe di troppo. Il TUB, peraltro, non definisce l'attività finanziaria: è una scelta consapevole, di cui si dirà a parte, e qui basta trarne la conseguenza pratica, cioè che l'ampiezza del primo cerchio dell'oggetto sociale bancario riposa su una nozione che il legislatore non fissa.

Quanto alle **attività connesse**, sono quelle che presentano un collegamento con l'attività bancaria o finanziaria: gli esempi fatti a lezione sono la ricarica telefonica effettuata presso lo sportello automatico, il finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile, la vendita di un pacchetto turistico abbinata al credito al consumo. Le **attività strumentali** o ausiliarie sono invece quelle funzionali allo svolgimento dell'attività principale: i corsi di aggiornamento del personale, l'attività tipografica per la stampa della modulistica, la gestione immobiliare e l'elaborazione dati. Quest'ultima nozione ha oggi un ancoraggio normativo preciso: la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, rinvia per la «società strumentale» all'art. 4, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che definisce impresa strumentale «un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti».

Due limiti chiudono il quadro. Il primo è la clausola finale dell'art. 10, comma 3: restano salve le riserve di attività previste dalla legge, sicché la banca che voglia prestare servizi di investimento o esercitare attività assicurativa dovrà rispettare le rispettive discipline autorizzatorie. Il secondo è il limite implicito dell'incompatibilità: la banca non può assumere attività estranee ai tre cerchi, e ciò vale a maggior ragione per le banche di credito cooperativo, per le quali la Circolare n. 285, Parte Terza, prevede che lo statuto indichi le attività esercitate e che queste si svolgano «nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento».

Va detto, infine, che l'attività bancaria non deve essere prevalente nell'oggetto sociale: esistono banche la cui operatività è largamente concentrata nel risparmio gestito e nel collocamento. Ciò che non può mancare è l'attività bancaria in quanto tale: se venisse meno del tutto, verrebbe meno il presupposto stesso dell'autorizzazione, e l'art. 14, comma 3-bis, lettera c), prevede la revoca quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

4.4. D4 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse

Domanda. Mi elenchi le attività ammesse al mutuo riconoscimento e mi spieghi che cosa accade se una banca dell'Unione europea vuole svolgere in Italia un'attività che non vi rientra.

Risposta da dare. L'elenco è contenuto nell'art. 1, comma 2, lettera f), del TUB, che riproduce l'allegato alla seconda direttiva banche. Comprende quindici voci, l'ultima delle quali è una clausola di apertura che rinvia alle attività aggiunte all'elenco dalle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea. Se l'attività non vi rientra, non c'è passaporto: l'art. 17 TUB non pone direttamente un obbligo autorizzativo, ma rimette alla Banca d'Italia la disciplina dell'esercizio in Italia delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche comunitarie, ed è la normativa secondaria a subordinare quell'esercizio a un'autorizzazione.

Spiegazione. L'elenco va saputo con ordine, non necessariamente a memoria voce per voce, ma con capacità di raggrupparlo. Si apre con le due attività tipicamente bancarie — la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione e le operazioni di prestito, fra cui espressamente il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo e il credito commerciale incluso il forfaiting. Prosegue con il leasing finanziario, la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione e gestione di mezzi di pagamento, il rilascio di garanzie e di impegni di firma.

Segue il blocco delle operazioni su strumenti finanziari, per proprio conto o per conto della clientela: strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari. Poi la partecipazione alle emissioni di titoli e la prestazione di servizi connessi; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e in tema di concentrazioni e rilievo di imprese; l'intermediazione finanziaria del tipo money broking; la gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; la custodia e amministrazione di valori mobiliari. Chiudono due voci di servizio: i servizi di informazione commerciale e la locazione di cassette di sicurezza.

Blocco	Voci dell'art. 1, co. 2, lett. f)
Attività bancarie in senso stretto	1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili; 2) operazioni di prestito
Finanziamento e pagamenti	3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento; 6) garanzie e impegni di firma
Mercati e finanza d'impresa	7) operazioni in strumenti di mercato monetario, cambi, derivati, valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni; 9) consulenza su struttura finanziaria e M&A; 10) money broking
Gestione e servizi	11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza
Clausola di apertura	15) attività aggiunte dalle misure di adattamento dell'Unione europea

Il regime è quello del passaporto europeo. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati dell'Unione secondo le procedure delle disposizioni del MVU (art. 15, comma 01) e possono operare in libera prestazione di servizi (art. 16); per le succursali in uno Stato terzo occorre invece l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 15, comma 2). Specularmente, le banche dell'Unione operano in Italia senza nuova autorizzazione per le attività ammesse al mutuo riconoscimento. Per le altre, l'art. 17 attribuisce alla Banca

d'Italia il potere di disciplinarne l'esercizio; la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3, precisa che in regime di libera prestazione di servizi senza stabilimento occorre un'autorizzazione, subordinata a due condizioni — che l'attività sia effettivamente esercitata dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione — e che nella valutazione si tenga conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

Completa il quadro l'art. 18, che estende il mutuo riconoscimento a talune società finanziarie: alle società finanziarie italiane sottoposte a vigilanza prudenziale la cui partecipazione di controllo sia detenuta da una o più banche italiane, ricorrendo le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, e specularmente alle società finanziarie di altri Stati controllate da banche del medesimo Stato.

4.5. D5 — La nozione di raccolta del risparmio e l'obbligo di rimborso

Domanda. Che cos'è la raccolta del risparmio ai sensi del TUB? E quando si può dire che sussiste un obbligo di rimborso?

Risposta da dare. L'art. 11, comma 1, dispone che «ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma». La definizione è deliberatamente atecnica — fondi, depositi, altra forma — perché l'unico elemento realmente qualificante è l'**obbligo di rimborso**: se chi acquisisce i fondi non si obbliga a restituirli, non vi è raccolta del risparmio ai sensi del TUB.

Spiegazione. La norma è, come si dice a lezione, una norma «nuova»: nella legge bancaria del 1936 non esisteva una disposizione corrispondente, perché la riserva era posta sull'attività bancaria nel suo complesso e non sul singolo segmento della raccolta. L'art. 11 nella sua formulazione attuale è peraltro il frutto di una profonda revisione operata dal d.lgs. n. 37/2004, come ricorda la stessa Banca d'Italia nella premessa del Provvedimento dell'8 novembre 2016.

Il contenuto dell'obbligo di rimborso è precisato proprio da quel Provvedimento, alla Sezione II, che è la parte più importante da conoscere perché è lì che si combatte l'elusione. L'obbligo di rimborso sussiste anche quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. E sussiste anche nei casi in cui esso, «ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione»: rilevano in particolare l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi, che possono di fatto dare luogo a forme di rimborso.

Specularmente, non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa, né la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare. È la linea di confine fra debito e capitale

di rischio: chi conferisce capitale di rischio non è un risparmiatore da tutelare con la riserva bancaria.

Il criterio di qualificazione finale è sostanzialistico, ed è quello che va pronunciato all'orale quasi alla lettera: la distinzione fra le fattispecie che implicano acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui l'obbligo è escluso «deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima». È il principio antielusivo che regge l'intero impianto: conta la sostanza economica, non il nomen iuris.

4.6. D6 — Il divieto dell'art. 11, comma 2, e il requisito della «pubblicità»

Domanda. Quando la raccolta del risparmio è «tra il pubblico»? Mi faccia un esempio di raccolta che non lo è.

Risposta da dare. L'art. 11, comma 2, dispone che «la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche». A differenza del comma 1, qui compare il requisito della pubblicità: non ogni raccolta è vietata, ma solo quella rivolta al pubblico. Il criterio discrezionale, precisato dalla normativa secondaria, è quello della standardizzazione del rapporto: si ha raccolta tra il pubblico quando la contrattazione avviene su base standardizzata, non quando è frutto di trattative personalizzate.

Spiegazione. La precisazione decisiva è nella Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, che elenca in modo tassativo le acquisizioni di fondi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico. Sono cinque ipotesi, e conviene enunciarle in ordine.

- L'acquisizione connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento, che riprende i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11.
- L'acquisizione connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento — per esempio carte prepagate — utilizzabili solo nella sede dell'emittente o, in base a un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.
- La raccolta presso soci, dipendenti o società del gruppo, secondo quanto previsto dalle Sezioni V, VI e VII delle medesime Disposizioni.
- La raccolta effettuata sulla base di **trattative personalizzate** con singoli soggetti, per i quali l'operazione si inserisce di norma in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato; nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di «finanziamento» del rapporto, e il reperimento di risorse non deve presentare connotazioni — per numerosità e frequenza delle operazioni — tali da configurare di fatto una forma di raccolta tra il pubblico.

- L'acquisizione presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

I casi concreti discussi a lezione illuminano il confine meglio di qualunque definizione. Le **casce di mutualità** operanti in Campania e Basilicata raccoglievano fondi con obbligo di rimborso destinandoli a soggetti in difficoltà: l'attività era svolta in forma di società cooperativa e formalmente la raccolta avveniva fra i soci, ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani. La qualità di socio era dunque una schermatura puramente nominale e la raccolta era a tutti gli effetti tra il pubblico: i responsabili furono condannati per abusivismo bancario. È il precipitato pratico del criterio sostanzialistico della Sezione II.

4.7. D7 — Le deroghe del comma 4: chi può raccogliere senza essere banca

Domanda. Una società per azioni che emette un prestito obbligazionario sta violando l'art. 11? Mi spieghi le deroghe del comma 4.

Risposta da dare. No, non lo viola, perché opera una deroga espressa. L'art. 11, comma 4, elenca i casi in cui «il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica»: si tratta di ipotesi in cui la raccolta presso il pubblico effettivamente sussiste, ma il divieto è rimosso. È un meccanismo concettualmente diverso da quello dei commi 2-bis e 2-ter, che escludono invece la fattispecie.

Spiegazione. Le deroghe sono quattro. La lettera a) riguarda gli Stati comunitari, gli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari e gli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari: è la base su cui poggiano i titoli del debito pubblico e i prestiti degli enti sovranazionali. La lettera b) riguarda gli Stati terzi e i soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano. La lettera c), la più importante nella pratica, esclude il divieto per «le società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari». La lettera d), di chiusura, rinvia alle «altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio».

Il baricentro è la lettera c). Una società di capitali che emette obbligazioni raccoglie senza dubbio risparmio presso il pubblico, ma le è consentito farlo perché la tutela dei sottoscrittori è affidata al diritto societario e al diritto dei mercati, non alla riserva bancaria. Proprio perché le forme di raccolta non bancaria si sono moltiplicate — titoli ibridi, strumenti partecipativi, cambiali finanziarie, minibond — il TUB ha rinunciato a dettare una disciplina soggettiva organica per chi raccoglie senza erogare, limitandosi a fissare limiti quantitativi per via secondaria. È la già ricordata asimmetria rispetto all'esercizio del credito.

I commi successivi costruiscono infatti l'impalcatura della delegificazione. Il comma 4-bis attribuisce al CICR il compito di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio. Il comma 4-ter

prevede che, se non disciplinati dalla legge, il CICR fissi limiti all'emissione e possa determinare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, durata e taglio degli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni utilizzati per la raccolta tra il pubblico. Il comma 4-quater consente al CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, di stabilire criteri e limiti anche in deroga al codice civile per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti. Il comma 4-quinquies impone infine agli investitori professionali che rispondono della solvenza della società emittente di rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

Tutte queste deroghe incontrano un limite invalicabile, posto dal comma 5, di cui si dirà a parte: la raccolta di fondi a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata restano precluse.

4.8. D8 — Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

Domanda. Mi definisca il controllo, l'influenza notevole e la partecipazione qualificata. Sono tutte nozioni del TUB?

Risposta da dare. No, e qui sta il punto. Il controllo è definito dall'art. 23 TUB; l'influenza notevole è menzionata dal TUB — all'art. 19, comma 1, lettere a) e d), e all'art. 22-bis — ma non è ivi definita: il Testo unico ne rimette i criteri di individuazione alla Banca d'Italia, all'art. 19, comma 9, e nella lettera a) la affianca alla soglia autonoma del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale. La definizione si trova perciò nella normativa secondaria: il Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 sugli assetti proprietari la descrive come «il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa vigilata, senza averne il controllo», e la fa dipendere da indici quali il grado di frammentazione dell'azionariato, i rapporti con altri partecipanti, la capacità di nominare almeno un componente dell'organo di gestione o di supervisione strategica e quella di incidere sulle decisioni strategiche. Va poi tenuta distinta dalla presunzione civilistica di collegamento dell'art. 2359, terzo comma, c.c. — un quinto dei voti, un decimo per le quotate — che l'art. 23 TUB non richiama, avendo recepito i soli commi primo e secondo; la partecipazione qualificata non compare affatto nel testo del TUB: è nozione di derivazione europea, contenuta nell'art. 4, paragrafo 1, punto 36, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e ripresa dalla normativa secondaria della Banca d'Italia.

Spiegazione. L'art. 23, comma 1, stabilisce che il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e «in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento». Il comma 2 aggiunge una serie di presunzioni relative di influenza dominante, che operano salvo prova contraria: il diritto, fondato su accordi, di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, o la disponibilità della maggioranza dei voti per le deliberazioni degli artt. 2364 e 2364-bis c.c.; il possesso di partecipazioni idonee a consentire tale nomina o revoca; la sussistenza di rapporti,

anche fra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a determinare trasmissione di utili o perdite, coordinamento gestionale per uno scopo comune, attribuzione di poteri maggiori di quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o attribuzione a soggetti non legittimati dalla titolarità delle partecipazioni di poteri nella scelta degli amministratori o dei dirigenti; infine, l'assoggettamento a direzione comune.

Per la **partecipazione qualificata** il riferimento corretto è duplice. Il CRR, all'art. 4, paragrafo 1, punto 36, la definisce come «possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa». Il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 ottobre 2021, sulle istanze di autorizzazione, la definisce più analiticamente come «la partecipazione in un'impresa target pari o superiore al 10, 20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa target», e rinvia per il controllo all'art. 23 TUB. Le soglie corrispondono esattamente a quelle dell'art. 19 TUB, che nella versione in vigore dal 9 gennaio 2026 concentra in un unico comma 1 le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva: la lettera a) per il controllo, l'influenza notevole o la quota almeno pari al 10 per cento; la lettera b) per le variazioni che raggiungono o superano il 20, 30 o 50 per cento; la lettera c) per le acquisizioni in società che detengono tali partecipazioni; la lettera d) per l'acquisizione, anche senza acquisto di partecipazioni, del controllo o dell'influenza notevole o delle medesime quote.

Il **gruppo bancario**, infine, è definito dall'art. 60, comma 1: «il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate». Il comma 2 individua chi può essere capogruppo — la banca italiana non a sua volta controllata da altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o mista qualificabile come capogruppo, oppure la società di partecipazione finanziaria o mista alle condizioni ivi indicate. L'approfondimento appartiene al punto 10 del programma e quindi al modulo 2: qui basta la definizione, con l'avvertenza che anche l'art. 60 è stato ritoccato dal d.lgs. n. 208/2025 con decorrenza dal 9 gennaio 2026.

4.9. D9 — Gli intermediari finanziari dell'art. 106 e l'albo unico

Domanda. Chi può concedere finanziamenti al pubblico senza essere una banca? Mi ricostruisca la vicenda dell'albo unico.

Risposta da dare. L'art. 106, comma 1, stabilisce che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia». È la terza riserva del sistema, accanto a quella sull'attività bancaria e a quella sulla raccolta, e definisce la categoria dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio fra il pubblico. L'art. 1, comma 2, lettera g), definisce infatti gli «intermediari finanziari» come i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

Spiegazione. La ricostruzione storica è quella che il docente chiede. Il vecchio art. 106 conteneva quattro diverse attività riservate, fra cui la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato a soggetti iscritti in un elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi: una forma di vigilanza sostanzialmente anagrafica. Accanto a quell'elenco generale, il vecchio art. 107 imponeva agli intermediari di maggiore dimensione l'iscrizione in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, cui era affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta dal d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito l'intero Titolo V: oggi esiste un **albo unico**, tenuto dalla Banca d'Italia, e l'iscrizione presuppone l'autorizzazione. La distinzione fra elenco generale ed elenco speciale è scomparsa, e con essa la vigilanza puramente anagrafica.

Il comma 2 elenca le attività ulteriori consentite: emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento se autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare soli servizi di pagamento se autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4; prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998; esercitare le altre attività consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia. Il comma 3 rimette al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la specificazione del contenuto delle attività e delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

Le condizioni per l'autorizzazione sono all'art. 107, comma 1, e ricalcano da vicino quelle bancarie dell'art. 14: forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica; capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; presentazione di un programma di attività iniziale e della struttura organizzativa con atto costitutivo e statuto; sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione dell'art. 19 in capo ai titolari delle partecipazioni; idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 110; assenza di stretti legami che ostacolano la vigilanza; oggetto sociale limitato alle attività dei commi 1 e 2 dell'art. 106. Il comma 2 prevede il diniego quando non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Il punto di sistema da esplicitare: l'art. 108 riproduce per gli intermediari finanziari le stesse formule che gli artt. 51, 53 e 54 TUB dettano per le banche in tema di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva. Se ne ricava che gli intermediari finanziari sono vigilati sostanzialmente come le banche. Ciò che li distingue non è l'intensità del controllo, ma la provvista: non raccolgono risparmio fra il pubblico, e per questo l'art. 11, comma 4-quater, consente al CICR di limitarne la raccolta anche in deroga al codice civile, limiti poi attuati dalla Sezione VIII del Provvedimento dell'8 novembre 2016.

5 | L'accesso al mercato bancario

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo II del TUB, cioè gli artt. 13-18: l'albo delle banche, l'autorizzazione all'attività bancaria, le succursali e la libera prestazione di servizi; vi si aggiungono, per continuità di materia, il presupposto della riserva di attività (artt. 10 e 11), il nuovo Capo I-bis del Titolo III sulle succursali di banche di Stato terzo e la disciplina dell'attività fuori sede. È la materia in cui si tocca con mano il passaggio dalla legge bancaria del 1936 all'ordinamento comunitario: da un sistema di tre autorizzazioni discrezionali, governate dalle «esigenze economiche del mercato», a un'unica autorizzazione ancorata a condizioni oggettive, oggi rilasciata dalla Banca centrale europea su proposta della Banca d'Italia. Il docente tende a entrare dall'art. 14, comma 1, chiedendo di elencare le condizioni e poi di qualificare la natura del provvedimento; da lì si allarga all'iter costitutivo, al riparto di competenze nel Meccanismo di vigilanza unico e infine alla dimensione transfrontaliera (succursali, libera prestazione di servizi, mutuo riconoscimento). Il filo logico da tenere è uno solo: l'accesso al mercato è il punto in cui l'ordinamento decide chi può esercitare un'attività riservata (art. 10, comma 2, TUB), e lo fa bilanciando la libertà di iniziativa economica con la tutela del risparmio; una volta entrati, la disciplina cambia registro e diventa vigilanza — che però è materia del modulo 2. Attenzione a un dato che molti trascurano: il testo del TUB è stato riscritto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (CRD VI), in vigore dal 9 gennaio 2026, ma buona parte delle novità sull'operatività cross-border si applica soltanto dall'11 gennaio 2027 per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, di quel decreto; saper distinguere il testo vigente dal testo applicabile è esattamente il tipo di precisione che distingue una risposta da 30 da una da 24.

5.1. D1 — L'architettura del Capo II del Titolo II

Domanda. Mi illustri come è costruito il Capo II del Titolo II del Testo unico bancario e quale logica unitaria tiene insieme le disposizioni che vi sono contenute.

Risposta da dare. Il Capo II del Titolo II del TUB è intitolato «Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi» e disciplina, negli artt. 13-18, le modalità attraverso cui un soggetto accede al mercato bancario. L'art. 13 istituisce l'albo delle banche, l'art. 14 detta le condizioni dell'autorizzazione, l'art. 14-bis — inserito dal d.lgs. n. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026 ma applicabile soltanto dall'11 gennaio 2027 — quelle dello stabilimento di succursali di banche di Stato terzo, l'art. 15 disciplina le succursali e gli artt. 16-18 la libera prestazione di servizi e il mutuo riconoscimento. Avverto subito dello sfasamento fra vigore e applicabilità, perché è il dato che governa oggi la lettura dell'intero Capo.

Spiegazione. La logica unitaria del Capo è la seguente. L'art. 10, comma 2, TUB riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria: è una riserva di attività, e come ogni riserva richiede un meccanismo che individui chi ne è titolare. Il Capo II fornisce questo meccanismo, e lo fa distinguendo secondo un criterio territoriale e soggettivo.

Il primo blocco riguarda la nascita di una banca italiana: l'art. 14 stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'art. 13 prevede l'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, che rende conoscibile ai terzi l'avvenuto ingresso nel mercato. Il secondo blocco riguarda l'espansione territoriale di chi è già autorizzato: l'art. 15 governa lo stabilimento di succursali, in Italia, negli altri Stati dell'Unione e negli Stati terzi. Il terzo blocco riguarda l'operatività senza stabilimento: gli artt. 16 e 17 disciplinano la libera prestazione di servizi, distinguendo le attività ammesse al mutuo riconoscimento da quelle che non lo sono. L'art. 18, infine, estende il beneficio del mutuo riconoscimento alle società finanziarie partecipate da banche, chiudendo il cerchio.

Attraversa tutto il Capo il principio dell'**home country control**: una banca autorizzata in uno Stato membro può operare negli altri Stati membri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, senza una nuova autorizzazione del Paese ospitante, perché la vigilanza spetta in via di principio all'autorità del Paese d'origine. Il Paese ospitante conserva soltanto il presidio delle norme di interesse generale e alcuni poteri di intervento (artt. 55 e 79 TUB).

Sopra questo impianto si è sovrapposto, dal 4 novembre 2014, il Meccanismo di vigilanza unico: l'autorizzazione bancaria è oggi un «procedimento comune», in cui la Banca d'Italia istruisce e propone e la Banca centrale europea decide, per tutte le banche, significative e meno significative.

5.2. D2 — L'albo delle banche (art. 13 TUB)

Domanda. Che cos'è l'albo previsto dall'art. 13 del Testo unico bancario, chi lo tiene, che cosa vi è iscritto e quale efficacia ha l'iscrizione?

Risposta da dare. L'art. 13 TUB prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica; il comma 1 esordisce facendo salvo quanto previsto dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati. Il comma 2 impone alle banche di indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Spiegazione. La funzione dell'albo è di **pubblicità notizia**: le Disposizioni di vigilanza chiariscono che gli albi degli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari, e che a tal fine sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

È un punto da sottolineare all'orale: l'iscrizione **attesta**, non **costituisce**. La banca nasce come società con l'iscrizione nel registro delle imprese e diviene banca con il rilascio dell'autorizzazione; l'albo registra il risultato e lo rende opponibile e verificabile. Da qui la sua utilità pratica, che è quella indicata negli appunti del corso: consentire a chiunque, in qualunque momento, di verificare se un soggetto che si presenta come banca sia abusivo o meno.

Quanto al contenuto, l'albo indica per le banche italiane la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione e il codice meccanografico.

Il ciclo di vita dell'iscrizione è scandito così: per le banche italiane l'iscrizione avviene dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'iscrizione nel registro delle imprese; per la prima succursale di banca comunitaria, dopo la comunicazione della data di avvio dell'operatività; le variazioni vanno comunicate tempestivamente e comunque entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera; la cancellazione interviene quando l'autorizzazione è revocata o dichiarata decaduta, nonché in caso di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale.

Il testo dell'art. 13 è stato modificato dal d.lgs. n. 208/2025 a decorrere dal 9 gennaio 2026, che ha sostituito il riferimento alle succursali in Italia di «banche extracomunitarie» con quello alle succursali in Italia di «banche di Stato terzo», allineando la terminologia al nuovo regime delle succursali di Paesi terzi; la più risalente formula «banche autorizzate in Italia» era invece già stata sostituita con quella di «banche italiane» dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

5.3. D3 — L'art. 14, comma 1: natura del provvedimento e condizioni

Domanda. L'art. 14 dice che l'autorizzazione «è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni». Si tratta di un provvedimento vincolato o discrezionale? E quali sono le condizioni?

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, TUB usa una formula che depone per la natura tendenzialmente **vincolata** del provvedimento: l'autorizzazione «è rilasciata quando ricorrano» le condizioni elencate, che sono tassative. Non si tratta però di un vincolo assoluto, perché il comma 2 aggiunge che l'autorizzazione è negata quando dalla verifica di quelle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione: è la clausola che reintroduce un margine di apprezzamento tecnico.

Spiegazione. Le condizioni del comma 1 sono sette, e conviene elencarle nell'ordine del testo.

- **Lettera a):** sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
- **Lettera a-bis):** la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica.

- **Lettera b):** il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia.
- **Lettera c):** venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione.
- **Lettera d):** sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto.
- **Lettera e):** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 26.
- **Lettera f):** non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La classificazione corretta è allora questa. Quattro condizioni sono **oggettive in senso stretto** e si accertano, non si valutano: la forma societaria (lett. a), la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica (lett. a-bis), il capitale versato (lett. b) e l'assenza di stretti legami che ostacolino la vigilanza (lett. f). Le altre tre aprono invece a un apprezzamento dell'autorità, e non tutte allo stesso modo: la Sezione V, paragrafo 2, delle Disposizioni di vigilanza elenca dapprima i sette presupposti di cui «viene verificata la sussistenza» e poi, separatamente, i profili che «si valutano», cioè il programma di attività (lett. c) e la qualità e la solidità finanziaria di chi detiene una partecipazione qualificata (lett. d); l'idoneità degli esponenti (lett. e) resta una verifica, ma ancorata a requisiti e a criteri, sicché nemmeno lì l'esito è meccanico.

Su questi profili l'autorità deve motivare, e le Disposizioni di vigilanza precisano che nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

5.4. D4 — La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)

Domanda. Perché il TUB impone alla banca di adottare la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata? Che cosa è cambiato rispetto alla legge bancaria?

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. a), TUB impone che sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. È una scelta che esprime il principio di **despecializzazione istituzionale**: scompare la pluralità di tipi che caratterizzava la legge bancaria e restano due sole vesti, entrambe di capitali, entrambe a responsabilità limitata.

Spiegazione. Rispetto al regime previgente le innovazioni sono tre, e vanno dette con precisione. In primo luogo scompaiono le banche pubbliche come categoria: non è più possibile esercitare l'attività bancaria in forma di ente pubblico. In secondo luogo è rimossa la possibilità di una responsabilità illimitata dei soci. In terzo luogo non è più possibile esercitare l'attività bancaria in forma individuale, il che è coerente con l'impianto dell'art. 10 TUB: il comma 1 qualifica raccolta del risparmio ed esercizio del credito come attività bancaria e le attribuisce carattere d'impresa, il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche, e la lettera a) dell'art. 14 chiude il cerchio stabilendo in quali vesti societarie si possa essere banca.

La ratio è duplice. Sul piano della stabilità, la forma azionaria assicura una struttura patrimoniale idonea a sopportare i rischi tipici e un capitale determinabile, misurabile e vincolabile: serve a rendere possibile la vigilanza prudenziale. Sul piano della trasparenza, la standardizzazione dei tipi rende comparabili gli assetti proprietari e di governo e semplifica l'applicazione uniforme della disciplina europea.

La scomparsa delle banche pubbliche non è avvenuta per abrogazione secca ma attraverso il processo di **privatizzazione**, avviato con la legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato) e concluso dalla riforma Ciampi del 1998-1999, sul quale tornerò nella domanda successiva.

Resta da segnalare un'articolazione interna: la forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata copre le banche popolari e le banche di credito cooperativo, che il TUB disciplina nel Capo V del Titolo II con regole speciali — i residui elementi di specialità, oggetto di una distinta unità del programma. Vi rientrano anche le banche di garanzia collettiva, che le Disposizioni di vigilanza trattano accanto alle popolari.

5.5. D5 — Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione

Domanda. La lettera b dell'art. 14 rinvia alla Banca d'Italia per la determinazione del capitale minimo. Mi spieghi perché il legislatore ha scelto questa tecnica e a quanto ammonta oggi il capitale richiesto.

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. b), TUB richiede che «il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia». È un esempio classico di **delegificazione**: il legislatore fissa il principio — esiste una soglia minima di capitale — e affida la determinazione quantitativa alla normativa secondaria, perché quella soglia deve poter essere adeguata nel tempo senza passare per la legge.

Spiegazione. Le Disposizioni di vigilanza fissano oggi l'ammontare minimo del capitale iniziale in **dieci milioni di euro** per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva, e in **cinque milioni di euro** per le banche di credito cooperativo. Un solo scalino, dunque — dieci milioni da un lato, cinque dall'altro — e corre esattamente lungo il confine del localismo che la legge impone alle banche di credito cooperativo. La differenziazione ha una ragione precisa, che la stessa Circolare esplicita: i limiti tengono conto,

da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività. La soglia delle BCC è stata nel tempo innalzata proprio perché l'esperienza aveva mostrato una mortalità elevata delle nuove costituzioni.

Il regime non si esaurisce nell'importo. Il capitale deve essere **interamente versato**, in deroga al diritto comune delle società di capitali; i conferimenti in denaro sono integralmente depositati presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca, movimentabile solo per gli accrediti e non prima dell'iscrizione nel registro delle imprese; i conferimenti in natura, quando previsti, non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale, salvo che avvengano nell'ambito di un medesimo gruppo bancario. Per le banche popolari il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro; per le banche di credito cooperativo ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a centomila euro e il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso fra venticinque e cinquecento euro.

Va infine detto — ed è il punto che il docente cerca — che la soglia è un requisito di **permanenza**: se il capitale scendesse sotto il minimo verrebbe meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, con possibile revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a), e apertura della strada alla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina prudenziale sui fondi propri che presidia la fase di esercizio appartiene però al modulo 2.

5.6. D6 — Il programma di attività (lett. c)

Domanda. Che cosa deve contenere il programma concernente l'attività iniziale e con quali criteri viene valutato? Mi spieghi perché è il punto in cui la valutazione dell'autorità è meno «oggettiva».

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. c), TUB richiede che venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione. È la condizione in cui la discrezionalità tecnica si manifesta nella forma più piena, e dove c'è valutazione c'è obbligo di motivazione.

Spiegazione. Occorre subito precisare il punto, perché è delicato. Le Disposizioni di vigilanza, alla Sezione V, paragrafo 2, separano i sette presupposti di cui «viene verificata la sussistenza» dai profili che «si valutano», e fra questi ultimi collocano **due** voci: il programma di attività, in un'ottica di sana e prudente gestione, e la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata, con l'idoneità del gruppo di appartenenza. Il programma non è dunque l'unico profilo valutato; è però il banco di prova principale, perché è l'unico documento che proietta l'iniziativa nel tempo anziché fotografare una situazione presente.

Le Disposizioni articolano il contenuto del programma in tre blocchi.

- **Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività:** finalità e obiettivi dell'iniziativa, livello di rischio tollerato, caratteristiche dell'operatività che si intende avviare, area geografica e mercato di riferimento con le quote attese, canali di distribuzione.
- **Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale,** riferite a ciascuno dei primi tre esercizi: andamento dei volumi, evoluzione del portafoglio crediti e relative svalutazioni, struttura di costi e ricavi — per l'intera banca e per ogni succursale che si intende aprire nel primo triennio —, investimenti programmati e coperture, prospetti previsionali di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, composizione ed evoluzione dei fondi propri, calcolo dei requisiti minimi, stima del fabbisogno patrimoniale in ottica ICAAP e calcolo delle riserve di capitale. Il documento deve inoltre prefigurare **scenari avversi**, rappresentandone gli effetti prudenziali e individuando le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie con la stima dei relativi oneri.
- **Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa,** accompagnata dai regolamenti dei principali processi aziendali.

Un istituto interessante e poco ricordato è il **tutoring**: nel programma possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi — per esempio nel disegno dei controlli interni, nel back office dei servizi di investimento, nella gestione del rischio di liquidità, nella formazione del personale. Tali soluzioni sono disciplinate da appositi contratti, trasmessi con l'istanza, che devono assicurare un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma.

Quanto ai criteri di valutazione, la BCE e la Banca d'Italia valutano il programma in un'ottica di sana e prudente gestione e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie, verificando la coerenza delle informazioni e l'attendibilità delle previsioni, l'adeguatezza del programma ad assicurare equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario e il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

5.7. D7 — Partecipanti, esponenti e stretti legami (lett. d, e, f)

Domanda. Le lettere d, e ed f dell'art. 14 rinviano ad altre parti del Testo unico. Mi spieghi il contenuto di questi rinvii e perché il legislatore ha scelto di richiamare discipline già esistenti.

Risposta da dare. Le lettere d, e ed f dell'art. 14, comma 1, TUB operano tre rinvii: alla disciplina delle partecipazioni del Capo III (art. 19), a quella degli esponenti aziendali del Capo IV (art. 26) e alla nozione di stretti legami. La ragione della tecnica del rinvio è che si tratta di requisiti **continuativi**, che devono sussistere all'ingresso e permanere per tutta la vita della banca: il legislatore li disciplina una volta sola e li richiama in sede di autorizzazione.

Spiegazione. La **lettera d)** richiede che sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, ovvero, in assenza di questi ultimi, che siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto. Le Disposizioni di vigilanza specificano che i titolari di partecipazioni qualificate devono possedere i requisiti previsti dall'art. 25 TUB — e conviene dirlo con precisione, perché dal 2021 il comma 1 impone di possedere requisiti di onorabilità e di soddisfare criteri di competenza e di correttezza, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia e graduati, quanto alla competenza, in relazione all'influenza che il partecipante può esercitare sulla gestione; il comma 3 sanziona l'inosservanza con la sospensione dei diritti di voto sulle partecipazioni eccedenti. La BCE e la Banca d'Italia valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti; possono inoltre assumere rilievo i legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — fra partecipanti e altri soggetti, e forma oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di chi detenga una partecipazione, anche non qualificata. È altresì valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress.

La **lettera e)** richiede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 26 TUB. In sede di istruttoria si verifica anche l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza del divieto di interlocking, e alla domanda va allegato il verbale della riunione in cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha compiuto tale verifica.

La **lettera f)** richiede che non sussistano, fra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Le Disposizioni di vigilanza definiscono gli stretti legami come i rapporti fra la banca e un soggetto italiano o estero che la controlla, ne è controllato, è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca, partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto o è partecipato dalla banca nella stessa misura. Correlativamente, la BCE e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo non pregiudichi l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata, tenendo conto della localizzazione delle società estere.

Il filo che unisce le tre lettere è chiaro: l'autorizzazione non guarda solo alla società richiedente ma al **contesto** in cui essa opera — chi la controlla, chi la amministra, in quale gruppo è inserita. È una valutazione di sistema, non un controllo di documenti.

5.8. D8 — Il riparto di competenze fra BCE e Banca d'Italia (art. 14, comma 2)

Domanda. Chi rilascia oggi l'autorizzazione all'attività bancaria? Mi descriva il meccanismo della proposta di decisione e mi spieghi come si articola il rapporto fra autorità nazionale e Banca centrale europea.

Risposta da dare. L'art. 14, comma 2, TUB stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione». È l'esito del recepimento del Meccanismo di vigilanza unico: il rilascio è competenza esclusiva della BCE, il diniego può provenire da entrambe le autorità.

Spiegazione. Il fondamento europeo è l'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE **competenza esclusiva** nel rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. La precisazione è decisiva: l'autorizzazione è un cosiddetto **procedimento comune**, che la BCE tratta per tutte le banche, significative e meno significative, a differenza della vigilanza prudenziale corrente, che per le meno significative resta in capo all'autorità nazionale.

Il meccanismo procedurale è disegnato dall'art. 14 del Regolamento MVU. La domanda è presentata all'autorità nazionale competente dello Stato di futura sede, nel rispetto dei requisiti previsti dal diritto nazionale. Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, l'autorità nazionale adotta, entro il termine previsto da quel diritto, un **progetto di decisione** con cui propone alla BCE il rilascio; il progetto è notificato alla BCE e al richiedente. Negli altri casi, l'autorità nazionale **respinge** direttamente la domanda. Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati; la BCE può obiettare soltanto se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto dell'Unione non sono soddisfatte, e deve esporre i motivi del rigetto per iscritto. La decisione è notificata al richiedente dall'autorità nazionale.

Le Disposizioni di vigilanza traducono lo schema in termini domestici: la Banca d'Italia non rigetta la domanda e predispone un progetto di decisione della BCE — notificato anche al richiedente — se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione; negli altri casi rigetta direttamente.

Si noti l'asimmetria, che è il cuore della domanda: la Banca d'Italia ha un potere di **filtro negativo autonomo** — può chiudere il procedimento con un diniego senza coinvolgere la BCE — mentre non ha alcun potere di rilascio. La BCE, dal canto suo, non riceve mai domande dirette: riceve progetti di decisione. Il modello è quello del procedimento composto, con istruttoria nazionale e decisione europea.

5.9. D9 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione può venire meno? Mi distingua le ipotesi di decadenza da quelle di revoca e mi indichi chi è competente a pronunciarle.

Risposta da dare. Sì, e occorre distinguere due istituti che però condividono l'autorità competente. La **decadenza** consegue all'inerzia: è dichiarata quando la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro

lo stesso termine, salvo un limitato periodo di proroga — di norma non superiore a tre mesi — concedibile in presenza di giustificati motivi su richiesta presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza. La **revoca** interviene invece nelle ipotesi tassative dell'art. 14, comma 3-bis, TUB, ed è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa. Il punto da dire subito, perché è ciò che la domanda chiede, è che anche le pronunce di decadenza sono adottate dalla BCE secondo quanto previsto dal Regolamento quadro sul MVU: la Banca d'Italia istruisce, propone o è sentita, ma in nessuno dei due casi pronuncia.

Spiegazione. Le ipotesi di revoca sono quattro:

- sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata (lett. a);
- l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni (lett. b);
- è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (lett. c);
- è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 TUB (lett. c-bis).

Quest'ultima lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), del d.lgs. n. 208/2025 a decorrere dal 9 gennaio 2026, e ha assorbito il precedente comma 3-ter, che prevedeva la medesima ipotesi come fattispecie autonoma ed è stato contestualmente abrogato: è un aggiornamento che vale la pena segnalare, perché il testo previgente compare ancora in molti manuali.

Sul piano procedurale, l'art. 14, par. 5, del Regolamento MVU stabilisce che la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dal diritto dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale, oppure su proposta di tale autorità; la consultazione deve assicurare che, prima della revoca, la BCE conceda alle autorità nazionali un tempo sufficiente per decidere le necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto. Il par. 6 aggiunge un contrappeso importante: finché le autorità nazionali restano competenti per la risoluzione delle crisi, esse possono notificare alla BCE un'obiezione motivata quando ritengano che la revoca pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o la stabilità finanziaria; in tal caso la BCE si astiene dal procedere per un periodo concordato.

Gli effetti sono netti. La Banca d'Italia procede alla **cancellazione dall'albo** nei casi di revoca e di decadenza, nonché in ipotesi di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale. E la società, a sua volta, deve modificare l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure disporre la liquidazione: non può semplicemente restare inerte, perché continuerebbe a esistere una società con oggetto sociale bancario priva del titolo per esercitarlo.

5.10. D10 — L'art. 15 e le quattro situazioni delle succursali

Domanda. Mi illustri l'art. 15 del Testo unico, distinguendo le diverse situazioni che esso disciplina e i diversi regimi che vi corrispondono.

Risposta da dare. L'art. 15 TUB disciplina lo stabilimento di succursali distinguendo secondo la nazionalità della banca e la destinazione dell'insediamento. Il comma 01 consente alle banche italiane di stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU, e consente specularmente alle banche degli altri Stati comunitari di stabilire succursali in Italia.

Spiegazione. Le situazioni sono quattro e vanno tenute distinte.

Banche italiane in Italia e negli altri Stati dell'Unione (comma 01). In nessuno dei due casi occorre un'autorizzazione, ma i due regimi non coincidono e vanno tenuti distinti. Per la succursale da aprire in un altro Stato membro opera il passaporto europeo: l'art. 35 della CRD IV impone all'ente creditizio che intenda stabilire una succursale «nel territorio di un altro Stato membro» di darne notifica all'autorità del proprio Stato d'origine, allegando fra l'altro lo Stato di destinazione, un programma di attività con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa della succursale, il recapito e i nominativi dei responsabili della gestione; l'autorità d'origine trasmette le informazioni a quella ospitante entro tre mesi, salvo che abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria. Per la succursale da aprire in Italia, invece, l'art. 35 non ha nulla da dire: vale la disciplina interna dell'articolazione territoriale, liberalizzata dal provvedimento della Banca d'Italia del 21 marzo 2007 e assistita dalla sola comunicazione preventiva, sulla quale tornerò.

Il comma 1 aggiunge un potere di segno negativo: fermo restando il comma 01, la Banca d'Italia può **vietare** lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano **meno significativo** per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale. Non si parla di autorizzazione ma di divieto, e il divieto è circoscritto ai less significant institutions, perché per i significativi la competenza è della BCE. Il procedimento di divieto si conclude in sessanta giorni.

Banche italiane in Stati terzi (comma 2). Qui serve la **previa autorizzazione della Banca d'Italia**. Le Disposizioni di vigilanza fissano un termine di centoventi giorni, elencano il contenuto della domanda e subordinano il rilascio all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia antiriciclaggio, e all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale. Per i gruppi e per le banche con fondi propri inferiori a un miliardo di euro la domanda deve dimostrare l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo. I provvedimenti decadono se entro dodici mesi l'iniziativa non ha avuto attuazione.

Banche di Stati comunitari non partecipanti al MVU in Italia (comma 3). Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza, e la succursale **inizia l'attività decorsi due mesi** dalla comunicazione. Banca d'Italia e Consob indicano, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività.

Banche di Stato terzo già insediate (comma 4). Potevano stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia; il comma è stato abrogato dal d.lgs. n. 208/2025, con

applicazione differita all'11 gennaio 2027.

Chiude il comma 5: nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, la Banca d'Italia dà notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

5.11. D11 — La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)

Domanda. Mi illustri l'art. 16 del Testo unico bancario, distinguendo le diverse ipotesi di operatività senza stabilimento e i regimi corrispondenti.

Risposta da dare. L'art. 16 TUB disciplina la libera prestazione di servizi, cioè l'operatività transfrontaliera **senza** stabilimento di succursali. La simmetria con l'art. 15 è voluta: cambiano le modalità dell'ingresso sul mercato estero, non i criteri. Il comma 1 consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

Spiegazione. Le ipotesi sono quattro.

Banche italiane in uno Stato comunitario (comma 1): nessuna autorizzazione, ma gli adempimenti notificatori previsti dalle norme europee. Se la banca intende svolgere attività **non** ammesse al mutuo riconoscimento, deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante, oltre a rispettarne l'ordinamento.

Banche italiane in uno Stato terzo (comma 2): occorre la **previa autorizzazione della Banca d'Italia**, con termine di centoventi giorni. Il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia anti-riciclaggio, e all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso l'eventuale struttura temporanea; per le banche appartenenti a gruppi, la domanda è inoltrata dalla capogruppo.

Banche comunitarie in Italia (comma 3): possono esercitare le attività del comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali **dopo che la Banca d'Italia sia stata informata** dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. È la più pura applicazione dell'home country control: nessun atto italiano, solo un flusso informativo fra autorità.

Banche di Stato terzo in Italia (comma 4): qui il d.lgs. n. 208/2025 ha operato un cambiamento di regime. Nel testo riscritto — applicabile dall'11 gennaio 2027 — le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali **previa comunicazione** alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite, e la Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività se tali condizioni non siano soddisfatte; il tutto fermo restando l'obbligo di stabilimento dell'art. 14-bis, commi 2 e 3. Nel testo previgente, tuttora applicabile, era invece richiesta la **previa autorizzazione** della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

Chiude il comma 5, che impone alla Banca d'Italia di dare notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane; il comma 5-bis, aggiunto nel 2025, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative.

5.12. D12 — Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17

Domanda. Che cosa si intende per mutuo riconoscimento? Quali attività ne beneficiano e che cosa accade per quelle che non vi rientrano?

Risposta da dare. Il mutuo riconoscimento è il principio per cui una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare negli altri Stati membri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata nel proprio Stato d'origine, senza necessità di una nuova autorizzazione dello Stato ospitante. È il corollario dell'armonizzazione minima delle condizioni di accesso e dell'home country control, cioè della competenza di principio dell'autorità dello Stato d'origine.

Spiegazione. Il perimetro è fissato dall'art. 1, comma 2, lett. f), TUB, che elenca le attività ammesse al mutuo riconoscimento: raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; operazioni di prestito, compresi in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting; leasing finanziario; prestazione di servizi di pagamento; emissione e gestione di mezzi di pagamento; rilascio di garanzie e di impegni di firma; operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari; partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, e consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking, e le ulteriori voci dell'elenco.

Per ciò che non rientra in quell'elenco interviene l'**art. 17 TUB**, secondo cui la Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. È un articolo breve, ma dà la misura del sistema: il mutuo riconoscimento è un beneficio a perimetro definito, e fuori da quel perimetro torna a operare la competenza dello Stato ospitante.

Le Disposizioni di vigilanza lo traducono in regole precise. Le succursali di banche comunitarie possono esercitare in Italia, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti, le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche. Possono esercitare anche attività **diverse** da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, ma previa autorizzazione e a due condizioni: che quelle attività siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione di svolgerle in Italia attraverso la succursale. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni; nella

valutazione si tiene conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane, e il termine del procedimento è di centoventi giorni.

Specularmente, le banche italiane che vogliano svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento devono inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante.

6 | Gli assetti proprietari

Questo capitolo copre il Capo III del Titolo II del TUB, cioè gli articoli da 19 a 24, letti insieme all'art. 25 (che chiude il cerchio sui requisiti dei partecipanti) e alle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari. Sfiora inoltre, sul versante opposto, la disciplina delle partecipazioni detenibili dalla banca — oggi assestata sul nuovo art. 57-bis TUB e sulla Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285 — ma solo quel tanto che serve a tracciare il confine fra i due versanti: chi voglia reggere il confronto, che è una richiesta ricorrente, deve studiare quel capitolo a parte. Il docente entra quasi sempre dall'alto, con una domanda di sistema — «perché il legislatore si occupa di chi possiede la banca?» — e solo dopo scende all'articolo. Conviene quindi avere pronta, fin dalle prime parole, la ratio: la banca raccoglie risparmio fra il pubblico, e l'art. 47 della Costituzione impone di tutelarla; chi controlla la banca può indirizzarne la gestione, e dunque la qualità del socio diventa un presidio di stabilità. Il filo logico da tenere è questo: prima si stabilisce quando serve un'autorizzazione (art. 19), poi come si calcola la soglia (artt. 22, 22-bis, 23), poi che cosa valuta l'Autorità (art. 19, comma 5), poi che cosa accade se la regola è violata (artt. 24, 25, 139 e 140), infine che cosa la banca stessa può possedere (art. 57-bis e Circ. n. 285). Tre avvertenze pratiche. La prima: distinguere sempre le partecipazioni «a monte» (chi entra nel capitale della banca) da quelle «a valle» (che cosa la banca può possedere), perché sono discipline diverse e il confronto fra le due è una domanda ricorrente. La seconda: l'art. 19 è stato riscritto in profondità dal d.lgs. 182/2021 e ritoccato dal d.lgs. 208/2025, sicché gli appunti di corso più risalenti descrivono un articolo che non esiste più. La terza: dal 2014 l'autorizzazione è un procedimento europeo, e va detto subito.

6.1. D1 — Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II

Domanda. Che cosa disciplina il Capo III del Titolo II del TUB e quale interesse pubblico giustifica un controllo sull'ingresso nel capitale di una banca?

Risposta da dare. Il Capo III del Titolo II del TUB, rubricato «Partecipazioni nelle banche», disciplina le partecipazioni al capitale della banca detenute dai soci, cioè le partecipazioni cosiddette «a monte»: non le partecipazioni che la banca detiene in altre imprese, che sono un capitolo diverso. La ratio è che chi controlla o influenza in modo notevole la banca ne indirizza la gestione, e la gestione di una banca coinvolge il risparmio raccolto fra il pubblico: di qui un filtro autorizzativo preventivo, oggi di natura esclusivamente prudenziale.

Spiegazione. La distinzione preliminare è netta e il docente la pretende. Le partecipazioni «a monte» sono quelle di cui si occupano gli articoli da 19 a 25 TUB: riguardano il soggetto che acquisisce azioni o quote della banca. Le partecipazioni «a valle» — quelle che la banca, come impresa, assume in altre società — appartengono a un altro corpo normativo, che dal 9 gennaio 2026 ha un proprio presidio autorizzativo nell'art. 57-bis TUB e trova la disciplina prudenziale nella Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285. Confondere i due piani è l'errore classico.

Sul piano definitorio occorre partire dall'art. 1, comma 2, lett. h-quater, TUB, per il quale «partecipazioni» sono «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile». È una nozione volutamente larga, perché ciò che interessa al legislatore non è la proprietà in sé, ma la possibilità di influire sulla società.

Le disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari esplicitano l'obiettivo nella Premessa alla Parte I: evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. E precisano che i requisiti sono di natura esclusivamente prudenziale. Questa aggettivazione non è decorativa: segna la distanza dal vecchio impianto, in cui la disciplina serviva anche a perseguire un disegno di politica industriale — la separazione fra banca e industria — oggi abbandonato come tale.

La disciplina persegue quindi tre obiettivi concorrenti: la **trasparenza degli assetti proprietari**, perché il vigilante deve sapere chi c'è dietro la banca; la **qualità del socio**, perché il socio della banca non è un investitore qualsiasi; e la **sana e prudente gestione**, che è la clausola generale di tutto il TUB e la stella polare di ogni valutazione ai sensi dell'art. 19, comma 5. Vale la pena aggiungere che il perimetro soggettivo è molto più ampio delle sole banche: gli articoli da 19 a 24, compreso il 22-bis, si applicano in quanto compatibili agli intermediari finanziari (art. 110, comma 1), agli istituti di moneta elettronica (art. 114-quinquies.3, comma 1) e agli istituti di pagamento (art. 114-undecies, comma 1), mentre l'art. 25 è esteso ai titolari delle loro partecipazioni da un comma distinto — il comma 1-ter di ciascuno di quei tre articoli — e con l'esclusione del comma 2, lett. b), nonché, per effetto dell'art. 61, comma 5, alle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista capogruppo. Per SIM, SGR, SICAV e SICAF la materia è invece governata dagli artt. 15 e seguenti del TUF, che le stesse disposizioni del 2022 disciplinano in parallelo.

6.2. D2 — L'evoluzione storica e la separatezza banca-industria

Domanda. Come nasce la disciplina delle partecipazioni nelle banche, che cosa era il principio di separatezza fra banca e industria e che cosa ne resta oggi?

Risposta da dare. Il principio di separatezza banca-industria nasce dall'esperienza della banca mista e dalle crisi degli anni Trenta, ed era tradotto nel TUB nei commi 6 e 7 dell'art. 19: il primo vietava a chi svolgeva in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari di superare il 15 per cento dei diritti di voto o comunque di acquisire il controllo

della banca; il secondo imponeva il diniego o la revoca in presenza di accordi che concentrassero durevolmente il potere di nomina degli amministratori. Entrambi i commi sono stati abrogati dall'art. 14, comma 1, del d.l. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, e l'abrogazione è stata confermata dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 21/2010.

Spiegazione. Il punto di partenza storico è la legge bancaria del 1936, costruita anche per impedire il ripetersi della commistione fra banca e industria che aveva segnato la crisi della banca mista. Il termine «industria» va inteso in senso lato: tutto ciò che non è banca né finanza. L'impianto originario del TUB del 1993 era già molto simile a quello attuale nella struttura — l'art. 19 per le autorizzazioni, l'art. 20 per le comunicazioni — anche se la soglia autorizzativa era allora più bassa. Sono cambiati i contenuti, non l'architettura.

La svolta è il biennio 2008-2009 e poi il 2010. L'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 non è una liberalizzazione capricciosa: è il portato dell'armonizzazione europea, che impone criteri di valutazione **tassativi e di natura esclusivamente prudenziale**. Una regola che vieta l'ingresso per il solo fatto che l'acquirente sia un'impresa industriale non è un criterio prudenziale: è una scelta di politica industriale, e come tale incompatibile con la direttiva. Oggi, dunque, un gruppo industriale può in linea di principio acquisire il controllo di una banca; dovrà però superare integralmente la valutazione dell'art. 19, comma 5.

Che cosa resta della separatezza? Due cose, e conviene enunciarle con ordine. In primo luogo, resta sul versante «a monte» una valutazione caso per caso: la reputazione del candidato, l'idoneità della struttura del suo gruppo a consentire una vigilanza efficace e la capacità della banca di continuare a rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività consentono di intercettare in concreto le commistioni pericolose, anche senza un divieto astratto. Le disposizioni del 2022, nella Parte III, par. 2.3, danno peso specifico proprio ai rapporti di natura economica in essere o attesi con l'impresa vigilata e ai conflitti d'interesse. In secondo luogo, resta sul versante «a valle» un presidio quantitativo di natura prudenziale: l'art. 89 del CRR assoggetta al regime del par. 3 la partecipazione qualificata in imprese non finanziarie il cui importo superi il 15 per cento del capitale ammissibile e l'importo totale di tali partecipazioni che superi il 60 per cento, e la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione III, chiarisce che l'Italia ha esercitato l'opzione dell'art. 89, par. 3, lett. a), cioè la ponderazione al 1250 per cento e non il divieto.

Va invece tenuto fuori dal discorso sulla separatezza l'art. 57-bis TUB, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 208/2025 e in vigore dal 9 gennaio 2026: esso sottopone ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione da parte della banca di «partecipazioni rilevanti» quali che ne siano i destinatari, anche del settore finanziario, e lo fa in base a due soli criteri, dichiaratamente prudenziale e antiriciclaggio — la capacità della banca acquirente di continuare a rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività e l'assenza di motivi ragionevoli di sospetto. È dunque un presidio nuovo sul versante «a valle», non un residuo della separatezza banca-industria: confondere i due piani significherebbe leggere in chiave di politica industriale una norma di derivazione europea.

6.3. D3 — L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie

Domanda. Quali sono oggi le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 19 TUB e quali soglie rilevano?

Risposta da dare. L'art. 19, comma 1, TUB, nella versione vigente dal 9 gennaio 2026, elenca in quattro lettere tutte le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva. È una struttura nuova: il d.lgs. 182/2021 ha concentrato nel comma 1 quanto era prima disperso nei commi 2, 3 e 8-bis, che sono stati abrogati. Le soglie rilevanti sono quattro — 10, 20, 30 e 50 per cento dei diritti di voto o del capitale — cui si affiancano, come fattispecie autonome, il controllo e l'influenza notevole.

Spiegazione. Conviene scorrere le lettere. La **lett. a)** sottopone ad autorizzazione «l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute». È la soglia d'ingresso: la partecipazione qualificata.

La **lett. b)** riguarda le variazioni in aumento: l'autorizzazione torna a essere necessaria «quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa». Si noti che la formula è «raggiunge o supera»: il raggiungimento esatto della soglia basta.

La **lett. c)** copre l'acquisizione indiretta: è soggetta ad autorizzazione l'acquisizione, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a), del controllo, oppure di una quota di diritti di voto o di capitale quando per effetto dell'acquisizione si integra uno dei casi indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), cioè il criterio del moltiplicatore.

La **lett. d)**, infine, è la più raffinata e quella che il docente ama: sottopone ad autorizzazione «l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento». Si può cioè acquisire il potere senza comprare nulla, e la norma se ne occupa.

L'architettura del comma 1 si lascia dunque riassumere così: la lett. a) governa l'ingresso, e vi rientrano il controllo, l'influenza notevole e comunque la quota almeno pari al 10 per cento dei diritti di voto o del capitale; la lett. b) governa gli incrementi, alle soglie del 20, del 30 e del 50 per cento e in ogni caso quando la variazione comporta il controllo; la lett. c) governa l'acquisizione indiretta, sia che si acquisisca il controllo della società interposta, sia che per effetto dell'acquisizione si integri il criterio del moltiplicatore dell'art. 22, comma 1, lett. b); la lett. d), infine, governa l'acquisizione del potere in assenza di acquisti, per il tramite di un

contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, con riferimento tanto al controllo e all'influenza notevole quanto alle medesime quattro soglie quantitative.

Restano in vigore il comma 5 (criteri di valutazione), il comma 5-bis (proposta di diniego), il comma 5-ter (competenza della Banca d'Italia nell'ambito della risoluzione), il comma 8 (notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione) e il comma 9, che delega alla Banca d'Italia le disposizioni attuative dell'intero Capo.

6.4. D4 — Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione

Domanda. Che cosa significa esattamente che l'autorizzazione dell'art. 19 è «preventiva», e come si coordina questo carattere con operazioni che si svolgono nel tempo, come la conversione di uno strumento finanziario o la maggiorazione del voto?

Risposta da dare. «Preventiva» significa che l'istanza va presentata all'Autorità competente **prima** dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata, come stabilisce la Parte II, Capo I, par. 1, delle disposizioni del 2022. Non basta chiedere l'autorizzazione prima di esercitare il voto: l'autorizzazione precede il perfezionamento dell'operazione. Se il contratto è stipulato prima della conclusione del procedimento, il candidato acquirente deve assicurare che la sua efficacia sia subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Spiegazione. La precisazione sulla condizione sospensiva è decisiva e va ricordata alla lettera, perché risolve un problema pratico ricorrente: le parti vogliono chiudere l'accordo, ma non possono eseguirlo. La soluzione normativa è il condizionamento sospensivo; e le disposizioni avvertono, in nota, che in caso di assenza della condizione sospensiva viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 24 del TUB e dall'articolo 16 del TUF, cioè la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione. In dottrina era stata proposta una diversa lettura, per cui il carattere preventivo riguarderebbe solo l'esercizio del voto e non il trasferimento: è una tesi oggi difficilmente sostenibile davanti al testo delle disposizioni secondarie.

Le disposizioni del 2022 disciplinano poi tre situazioni in cui il momento dell'acquisizione è problematico. Nel caso di **offerta pubblica di acquisto o di scambio**, l'istanza è presentata «prima della promozione dell'offerta», in tempo utile per lo svolgimento del procedimento: è il punto su cui si innesta il confronto con la disciplina dell'OPA obbligatoria, oggetto della domanda successiva. Nel caso di **strumenti finanziari soggetti a conversione automatica** in partecipazioni al verificarsi di eventi relativi all'andamento dell'impresa — si pensi agli strumenti che convertono al scendere del coefficiente di capitale sotto una soglia — l'istanza va presentata prima che si verifichi l'evento oppure, se ciò non è possibile perché l'evento non era prevedibile, immediatamente dopo la conversione. Nel caso di **maggiorazione del diritto di voto** ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, l'istanza va presentata prima che la maggiorazione sia conseguita, cioè prima del compimento del periodo continuativo di possesso.

Resta la deroga più importante: nei casi di raggiungimento o superamento **involontario** della soglia, disciplinati dal Capo V della Parte I, l'istanza può essere presentata successivamente,

non appena si verifica l'evento o, se posteriore, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza. È una deroga ragionevole, perché non si può pretendere un'autorizzazione preventiva per un effetto che il soggetto non ha determinato né conosceva.

Da ultimo, un suggerimento operativo contenuto nelle disposizioni: soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, può essere opportuno che il candidato acquirente prenda contatto con l'Autorità competente prima di presentare l'istanza. È la cosiddetta **pre-notifica**: non è un obbligo, è una prassi incoraggiata.

6.5. D5 — I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5

Domanda. Sulla base di quali criteri l'Autorità competente valuta il progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in una banca?

Risposta da dare. L'art. 19, comma 5, TUB stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, e che la proposta è formulata «quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione». I criteri sono sei, sono tassativi e sono di derivazione europea: nessuna valutazione ulteriore, in particolare di opportunità economica o di politica industriale, è consentita.

Spiegazione. Conviene scorrerli nell'ordine del testo, dicendo per ciascuno che cosa esso intercetta. Il primo è la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25 TUB, e guarda alla qualità soggettiva di chi entra nel capitale: onorabilità, correttezza e competenza professionale. Il secondo è l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca, e serve a impedire che il mutamento dell'assetto proprietario porti negli organi esponenti inidonei. Il terzo è la solidità finanziaria del potenziale acquirente, che non è un giudizio di ricchezza ma di sostenibilità nel tempo dell'impegno assunto. Il quarto è la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività: qui lo sguardo si sposta dall'acquirente all'oggetto, e verifica che l'operazione non deteriori i presidi prudenziali della banca. Il quinto è l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza, ed è il criterio che intercetta le catene partecipative opache o insediate in ordinamenti che non cooperano. Il sesto, infine, è la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio: è il presidio antiriciclaggio, riscritto nel 2025 e oggi costruito anche in chiave di rischio prospettico.

Il comma 5 si chiude con una previsione che va sempre citata, perché proietta la valutazione nel tempo: «L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio». L'autorizzazione, cioè, non è un salvacondotto definitivo: la qualità del socio deve permanere, e l'art. 20, comma 2-bis, impone ai soggetti

autorizzati di comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare quei presupposti.

Il comma 5-bis completa il quadro in negativo: «La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca». Il comma 5-ter introduce una deroga rilevante: quando l'acquisizione è effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, i provvedimenti sono adottati dalla Banca d'Italia e non dalla BCE.

Due principi governano l'applicazione dei criteri. Il primo è la **proporzionalità**: la Parte III, par. 1, delle disposizioni del 2022 elenca gli elementi che la graduano — natura del candidato acquirente, entità della partecipazione, durata prevista della detenzione, tipologia di impresa vigilata e ruolo di questa nel gruppo. Il secondo è la **completezza soggettiva**: la valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti su cui grava l'obbligo autorizzativo, con le semplificazioni previste per le catene partecipative — dove può limitarsi al vertice e al candidato acquirente diretto — e per gli accordi con un numero particolarmente elevato di aderenti.

6.6. D6 — Il procedimento di autorizzazione: termini, sospensione e silenzio-assenso

Domanda. Come si svolge il procedimento di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata e quali termini lo scandiscono?

Risposta da dare. Il procedimento è disciplinato dalla Parte II, Capo II, delle disposizioni del 26 luglio 2022. Il termine di conclusione è di **sessanta giorni lavorativi** dalla data della comunicazione di avvio, e il mancato rilascio del provvedimento entro tale termine equivale al rilascio dell'autorizzazione: è un'ipotesi tipica di silenzio-assenso, esplicitamente qualificata come tale dalla disposizione.

Spiegazione. La scansione è puntuale e merita di essere esposta in sequenza. Entro **due giorni lavorativi** dalla ricezione dell'istanza, l'Autorità competente invia la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale attesta l'avvenuta ricezione e indica il termine di conclusione. Se l'istanza è irregolare o incompleta, entro i medesimi due giorni lavorativi l'Autorità lo comunica indicando le cause e i documenti mancanti, riservandosi eventualmente di precisarli con una successiva comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni lavorativi; entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata parte la comunicazione di avvio.

Dopo l'avvio, l'Autorità può chiedere informazioni integrative. Il procedimento può allora essere **sospeso**, ma con tre limiti rigorosi: non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dall'avvio, per una sola volta, e fino alla ricezione delle informazioni. Il termine massimo di sospensione è di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in uno Stato terzo o non è un soggetto vigilato europeo, e di venti giorni lavorativi negli altri casi. Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni, o dalla scadenza del termine massimo di sospensione, l'Autorità comunica per iscritto la riapertura dei termini.

Due precisazioni completano il quadro. Gli approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi e l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o autorità, nazionali ed estere, **non** sospendono i termini. E la consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente — obbligatoria quando questi sia una banca, un'impresa di assicurazione o riassicurazione, un'impresa di investimento o un gestore autorizzati in un altro Stato membro, o la loro impresa madre — non è motivo di sospensione dei termini.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle motivazioni, è comunicato al candidato entro due giorni lavorativi dall'adozione e comunque entro la scadenza del termine. L'autorizzazione può avere due contenuti accessori: può fissare un **termine massimo per il perfezionamento** dell'operazione, decorso il quale l'autorizzazione cessa di avere efficacia; e può prevedere **obblighi o condizioni** a carico del candidato, eventualmente formalizzando specifiche dichiarazioni di impegno — le disposizioni fanno l'esempio di impegni sulla politica di distribuzione dei dividendi o sul sostegno finanziario aggiuntivo in caso di problemi di liquidità o adeguatezza patrimoniale.

Una notazione di diritto amministrativo che il docente apprezza: le disposizioni escludono espressamente, in considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previste dalla disciplina europea, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990, cioè il preavviso di rigetto.

6.7. D7 — L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.

Domanda. Come è definito il controllo ai fini del Capo III del Titolo II del TUB e in che cosa si discosta dalla nozione del codice civile?

Risposta da dare. L'art. 23, comma 1, TUB stabilisce che «ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento». La nozione civilistica è dunque assunta come base, ma ampliata su due versanti: quello soggettivo e quello delle fonti del controllo.

Spiegazione. L'ampliamento **soggettivo** è il primo dato da valorizzare. L'art. 2359 c.c. è costruito sul rapporto fra società; l'art. 23 TUB estende la nozione «anche con riferimento a soggetti diversi dalle società», dunque a persone fisiche, enti, fondazioni, trust. Lo scopo, coerente con la ratio dell'intero Capo, è di raggiungere chiunque possa influire sulla banca, a prescindere dalla veste giuridica del partecipante.

L'ampliamento delle **fonti** è il secondo: il controllo sussiste anche in presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Si noti l'endiadi «per oggetto o per effetto»: non conta la qualificazione formale del contratto, ma il risultato che produce.

Il comma 2 aggiunge le presunzioni di controllo nella forma dell'**influenza dominante**, che operano «salvo prova contraria» — si tratta dunque di presunzioni relative, e la precisazione va sempre fatta. Le situazioni sono quattro:

1. l'esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti nelle deliberazioni di cui agli artt. 2364 e 2364-bis c.c.;
2. il possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. la sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese per uno scopo comune; l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori, dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti;
4. l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

La lettura d'insieme è che la nozione dell'art. 23 è più larga di quella codicistica perché è funzionale: serve a individuare chi di fatto governa la banca, non a stabilire chi redige il bilancio consolidato. Da notare che l'art. 23 non è stato toccato dalle riforme del 2021 e del 2025: è in vigore nel testo risultante dal d.lgs. 310/2004.

6.8. D8 — L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette

Domanda. Come si individua il titolare di una partecipazione indiretta in una banca e con quali criteri si calcola?

Risposta da dare. L'art. 22, comma 1, TUB, nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021, stabilisce che ai fini dei Capi III e IV si considerano anche, alla lett. a), «le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona» e, alla lett. b), i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'art. 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, «tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa». Sono i due criteri che la disciplina secondaria chiama criterio del controllo e criterio del moltiplicatore.

Spiegazione. Il **criterio del controllo** corrisponde alla lett. a) e opera così: si imputano al soggetto le partecipazioni possedute tramite società da lui controllate, fiduciarie o interposte persone. L'entità della partecipazione del candidato acquirente indiretto si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente da esso controllato: non

si demoltiplica. Se dunque una società controllata detiene il 10 per cento della banca, il controllante ha anch'egli, ai fini della disciplina, il 10 per cento. Sono soggetti all'obbligo autorizzativo, oltre al vertice della catena e al partecipante diretto, anche tutti i soggetti intermedi, salve le semplificazioni.

Il **criterio del moltiplicatore** corrisponde alla lett. b) e opera in via residuale, per chi non sia già individuato come acquirente indiretto in base al controllo. Qui si considerano le partecipazioni possedute tramite società **anche non controllate**, moltiplicando le percentuali lungo la catena: si considera candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10 per cento. Chi esercita il controllo su un soggetto così individuato è a sua volta candidato acquirente indiretto, e in tal caso la sua partecipazione si considera pari a quella dell'acquirente indiretto controllato, senza ulteriore demoltiplicazione.

Per le banche entrambi i criteri si applicano su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa, e il criterio del moltiplicatore si applica anche quando vi sia un partecipante diretto che controlla la banca o un partecipante indiretto individuato sulla base del controllo. L'Allegato 1 alle disposizioni del 2022 contiene schemi esemplificativi del calcolo, che vale la pena citare come esistenti perché mostrano che la materia è di calcolo, non di sola qualificazione.

Sono previsti **esoneri dall'obbligo di aggregazione** per le catene che passano attraverso gestori. Un soggetto non deve aggregare le partecipazioni detenute tramite un soggetto abilitato da esso controllato che opera nella gestione collettiva del risparmio o di portafogli, a condizione che il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto in modo **indipendente** dal controllante, oppure che i diritti di voto siano esercitati secondo istruzioni scritte dei clienti. L'indipendenza deve essere sostanziata da procedure e misure organizzative formalizzate, e il controllante deve trasmettere alla Banca d'Italia l'elenco dei soggetti abilitati controllati e un'attestazione di non interferenza.

6.9. D9 — L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione

Domanda. Quali obblighi di comunicazione prevede l'art. 20 TUB e quali soglie ha fissato la Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'art. 20, comma 1, TUB è una norma di delegificazione: «La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche». A differenza dell'art. 19, il legislatore non fissa qui alcuna soglia: la rimette integralmente alla normativa secondaria, che le ha individuate nella Parte V delle disposizioni del 26 luglio 2022.

Spiegazione. Le fattispecie della Parte V, par. 1, sono sei e vanno enunciate con precisione. La lett. a) impone di comunicare il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione, oppure la decisione di non concludere l'operazione autorizzata. La lett. b) impone di comunicare «l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto

dell'impresa vigilata, nonché delle soglie eccedenti il 10 per cento nella misura di **multipli del 5 per cento**», fatte salve quelle per cui è richiesta un'autorizzazione preventiva. La lett. c) riguarda il raggiungimento del 100 per cento. La lett. d) riguarda la riduzione della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie autorizzative o di comunicazione, anche per il venir meno di un'azione di concerto. La lett. e) riguarda l'alienazione in esecuzione degli obblighi della Parte IV. La lett. f) riguarda le modificazioni della catena partecipativa.

I termini sono di **dieci giorni** dal verificarsi della circostanza, salvo il caso della riduzione di cui alla lett. d), che va comunicata preventivamente; se le circostanze si verificano per eventi non noti né riconducibili al soggetto, i dieci giorni decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. La comunicazione è inviata all'Autorità competente e alla banca, accompagnata da una nota di trasmissione con un contenuto informativo analitico: dati identificativi del dichiarante e della banca, partecipazioni dirette e indirette con la demoltiplicazione, dati delle società interposte, e — per fiduciarie e trust — l'identità dei fiduciari, del disponente e dei beneficiari.

Va aggiunto il comma **2-bis**, inserito dal d.lgs. 182/2021, che è un obbligo di comunicazione continuativo: «I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata». La Parte V, par. 3, fissa il termine in dieci giorni e ne esemplifica il contenuto: il venir meno della scissione fra titolarità e voto, la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti, le situazioni sopravvenute che incidono sui requisiti di idoneità.

Il comma 3 rimette alla Banca d'Italia presupposti, modalità e termini delle comunicazioni; il comma 4 le attribuisce il potere di chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati per verificare l'osservanza degli obblighi. La Parte V, par. 4, chiude il cerchio sul piano delle conseguenze: per le partecipazioni relativamente alle quali siano state omesse le comunicazioni della Parte V, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata non possono essere esercitati nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, del TUB e dall'art. 16, comma 1, del TUF.

6.10. D10 — L'art. 24 TUB: sospensione del diritto di voto e impugnazione delle delibere

Domanda. Quali sono le conseguenze civilistiche della mancata autorizzazione o della mancata comunicazione, e quale ruolo ha la Banca d'Italia nell'impugnazione delle delibere?

Risposta da dare. L'art. 24, comma 1, TUB stabilisce che «non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate», e che lo stesso vale per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4. La sospensione opera dunque in modo identico sia per la violazione dell'obbligo autorizzativo sia per quella dell'obbligo comunicativo.

Spiegazione. Il primo punto tecnico riguarda l'**estensione** della sospensione. La Parte IV, par. 1, delle disposizioni del 2022 chiarisce che la sospensione colpisce le partecipazioni che eccedono la soglia per la quale l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta; ma aggiunge una regola di rilievo: «in caso di partecipazione che comporta la possibilità di esercitare il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, la sospensione dei diritti di voto si estende all'intera partecipazione». La distinzione è logica: se ciò che è stato acquisito senza autorizzazione è il potere di governo, non ha senso sterilizzare solo una frazione del voto. La stessa Parte IV, par. 1, aggiunge tre estensioni: il voto è sospeso anche sulle partecipazioni acquisite oltre il termine massimo di perfezionamento fissato nel provvedimento; non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie non autorizzati; e il voto è sospeso «nei casi previsti dalla Parte V, paragrafo 4», cioè in conseguenza delle omesse comunicazioni.

Il secondo punto è che le partecipazioni prive di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. È una scelta precisa: si toglie il voto, non la presenza, per non alterare i quorum costitutivi.

Il comma 2 disciplina l'**impugnazione**: «In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile». La delibera non è quindi nulla, ma annullabile secondo il diritto comune, e il presupposto è che il voto illegittimo sia stato **determinante**, secondo la cosiddetta prova di resistenza: occorre verificare se, espunto quel voto, la delibera sarebbe ugualmente passata.

Sono però previste due deroghe rilevanti al diritto comune, che vanno sempre segnalate perché sono l'elemento più caratteristico della norma. La prima è **soggettiva**: «L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia». Nel diritto societario comune la legittimazione spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti, agli amministratori e all'organo di controllo; qui si aggiunge l'Autorità di vigilanza, coerentemente con la finalità pubblicistica della disciplina. La seconda è **temporale**, e riguarda la sola Banca d'Italia: il comma 2 le concede **centottanta giorni** dalla data della deliberazione, ovvero, se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, dall'iscrizione, o, se soggetta solo a deposito, dalla data di questo. È il doppio del termine ordinario di novanta giorni dell'art. 2377 c.c., che resta invece quello applicabile ai soci e agli organi legittimati secondo il diritto comune: la deroga temporale non è autonoma, è il corollario di quella soggettiva.

Il comma **3-bis**, aggiunto dal d.lgs. 310/2004, chiude una lacuna: «Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate». È la sanzione civilistica corrispondente alla fattispecie dell'art. 19, comma 1, lett. d).

Sul piano attuativo, la Parte IV, par. 4, delle disposizioni del 2022 assegna al **presidente dell'assemblea** il compito di ammettere o non ammettere al voto, «sulla base delle informazioni disponibili», i soggetti che risultino possedere partecipazioni soggette ad autorizzazione o comunicazione, e impone che dal verbale risultino la dichiarazione con cui ha richiesto ai partecipanti di segnalare eventuali situazioni di sospensione, la menzione dei riscontri effettuati e,

per ogni delibera, i nominativi dei partecipanti, le relative partecipazioni e l'esito analitico della votazione, con l'eccezione delle votazioni a scrutinio segreto previste dallo statuto.

7 | Gli esponenti aziendali

Il capitolo copre l'intero regime di idoneità di chi siede negli organi apicali di una banca: l'art. 26 del testo unico bancario, il regolamento ministeriale che lo attua (d.m. MEF 23 novembre 2020, n. 169), le disposizioni procedurali della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 e i raccordi con il governo societario della Circolare n. 285. Accanto all'art. 26 va tenuto presente l'art. 25, che disciplina i partecipanti al capitale e con cui il Capo IV del Titolo II forma una coppia inscindibile. Il professore entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede che cosa significhi, oggi, che un esponente deve essere «idoneo», e da lì verifica se lo studente sa distinguere i requisiti dai criteri, cioè le cause tassative di preclusione dai parametri che aprono una valutazione discrezionale ma vincolata. Il filo logico da tenere è questo: dal 2015 l'ordinamento bancario ha abbandonato il sistema dei soli requisiti formali per abbracciare un fit and proper sostanziale, in cui l'idoneità non è una fotografia scattata al momento della nomina ma un giudizio dinamico, che si rinnova ogni volta che un fatto sopravvenuto lo impone, e che coinvolge tre livelli di controllo — l'organo di appartenenza, la Banca d'Italia, la Banca centrale europea per le banche significative. Attenzione a un dato che il materiale del corso non può contenere: il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, ha riscritto l'art. 26 con effetto dal 9 gennaio 2026, ma ne ha differito l'applicazione al nuovo decreto ministeriale attuativo. Saperlo dire, e saper dire perché il testo nuovo non sia ancora diritto applicabile, è esattamente ciò che separa una risposta da 24 da una risposta da 30.

7.1. D1 — Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB

Domanda. Ci illustri come è cambiata, nel tempo, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche, e che cosa abbia comportato il passaggio dal sistema dei requisiti a quello dell'idoneità.

Risposta da dare. L'art. 26 del testo unico bancario stabilisce al comma 1 che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico». È una formula che compare solo con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della CRD IV, il cui art. 1, comma 13, ha sostituito articolo e rubrica. Il mutamento lessicale segna un mutamento di metodo: dalla verifica di condizioni formali si passa a un giudizio complessivo di adeguatezza della persona rispetto alla carica e rispetto a quella specifica banca.

Spiegazione. Conviene essere precisi sulle rubriche, perché è il terreno su cui si misura chi ha aperto il testo. La rubrica originaria del 1993 era «Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali»; il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 la trasformò in «Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali»; il d.lgs. n. 72 del 2015 l'ha ridotta a «Esponenti aziendali». Lo stesso decreto del 2015, all'art. 1, comma 11, ha mutato anche la rubrica del **Capo IV**, che da «Requisiti di professionalità e di onorabilità» è divenuta «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali». E dal 9 gennaio 2026, per effetto del d.lgs. n. 208 del 2025 (art. 1, comma 1, lettera i), numero 8), la rubrica dell'art. 26 è «Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali»: il perimetro soggettivo entra nel titolo della norma.

Nell'impianto originario del testo unico la materia era governata da una tecnica di **delegificazione** classica: la legge enunciava i requisiti, un decreto ministeriale li riempiva di contenuto. Il d.m. 18 marzo 1998, n. 161 richiedeva agli esponenti requisiti di **onorabilità** e di **professionalità**, questi ultimi declinati all'art. 1 come un'esperienza almeno triennale in attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, in attività professionali attinenti al settore, nell'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, o in funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici; per il presidente occorreva un quinquennio, e altrettanto per l'amministratore delegato e il direttore generale. Per le banche di credito cooperativo l'art. 2 abbassava le soglie, ma non in modo indifferenziato: un anno per il **solo presidente** del consiglio di amministrazione — maturato nelle attività dell'art. 1, comma 1, ovvero nell'insegnamento in materie attinenti al settore o in attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico — e un **biennio** di esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per il direttore generale o per chi ne svolgesse funzioni equivalenti. Si trattava comunque di soglie rigide: o le si possedeva o non le si possedeva, senza spazio per il giudizio.

Il d.lgs. n. 72 del 2015, attuando l'art. 91 della direttiva 2013/36/UE, ha rovesciato l'impostazione. L'art. 26, comma 2, TUB affianca ai **requisiti** — professionalità, onorabilità, indipendenza — un insieme di **criteri** — competenza, correttezza — e impone inoltre all'esponente di «dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca». Il comma 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, non solo i requisiti di onorabilità omogenei e quelli di professionalità e indipendenza «graduati secondo principi di proporzionalità», ma anche i criteri di competenza «coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca», i criteri di correttezza, i limiti al cumulo degli incarichi e le cause di sospensione temporanea.

Il decreto attuativo, atteso a lungo, è arrivato solo con il d.m. 23 novembre 2020, n. 169, il cui art. 27 abroga il d.m. n. 161 del 1998 e il d.m. 30 dicembre 1998, n. 516. Nelle premesse il decreto dichiara apertamente la propria filosofia: occorre stabilire «non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente». Il senso ultimo della riforma è di aver spostato il baricentro dal controllo dell'accesso al controllo continuo: i requisiti vanno posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, come impone l'art. 14, comma 1, lettera

e), TUB, ma devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

7.2. D2 — Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo

Domanda. A quali soggetti si applica la disciplina dell'idoneità? Ci definisca con precisione la nozione di esponente aziendale e ci dica se essa copra anche figure non componenti di un organo collegiale.

Risposta da dare. L'art. 26, comma 1, TUB individua i destinatari con una formula funzionale, non nominalistica: sono esponenti «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche». Il d.m. 169/2020 precisa questa nozione all'art. 1, comma 1, lettera h), definendo «incarico» quello ricoperto presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, presso il collegio sindacale, e l'incarico di direttore generale comunque denominato.

Spiegazione. La definizione regolamentare è costruita per essere neutra rispetto al **modello di amministrazione e controllo** adottato dalla banca: copre il sistema tradizionale, quello dualistico e quello monistico, e per le società estere si considerano gli incarichi equivalenti in base alla legge applicabile. La locuzione «comunque denominato», riferita al direttore generale, è quella che consente di afferrare le figure di vertice della struttura interna chiamate con altri nomi, e l'art. 7, comma 4, del decreto estende gli stessi requisiti agli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Il decreto distingue poi, all'art. 1, comma 1, lettera f), gli **esponenti con incarichi esecutivi**, rinviando alla nozione di componenti esecutivi della disciplina sul governo societario e aggiungendo espressamente il direttore generale. La Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, li identifica nei consiglieri membri del comitato esecutivo, destinatari di deleghe o che svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; nei consiglieri con incarichi direttivi, cioè che sovrintendono ad aree determinate assicurando l'assidua presenza in azienda; e in chi riveste tali cariche in qualsiasi società del gruppo bancario. L'inciso «anche di mero fatto» è importante: la qualificazione segue la sostanza dei poteri, non l'etichetta statutaria.

Accanto agli esponenti in senso stretto vi è una seconda categoria, quella dei **responsabili delle principali funzioni aziendali**, definita dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto: i responsabili della funzione antiriciclaggio, di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e, se diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF. Costoro non sono esponenti, ma sono destinatari di una porzione soltanto della disciplina, ai sensi dell'art. 20 del decreto; il nuovo art. 26, comma 4, TUB, in vigore dal 9 gennaio 2026, li assoggetterà direttamente alla legge, ma la sua applicazione è differita all'entrata in vigore della disciplina attuativa per effetto dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 208 del 2025, sicché allo stato la fonte resta l'art. 20 del decreto del 2020.

Sul piano oggettivo, l'art. 2, comma 1, del decreto ne fissa il nucleo: banche italiane e società capogruppo di gruppi bancari; i commi successivi modulano l'applicazione agli altri intermediari. Per le capogruppo il raccordo passa oggi dall'art. 61, comma 5, TUB, che estende alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV.

7.3. D3 — Requisiti e criteri: una distinzione che il docente pretende

Domanda. Nel d.m. 169/2020 si parla ora di requisiti, ora di criteri. È una differenza soltanto lessicale o ha conseguenze giuridiche?

Risposta da dare. Non è affatto lessicale: è la chiave di volta dell'intero sistema. I **requisiti** — onorabilità, professionalità, indipendenza di diritto — sono condizioni tassative, il cui difetto preclude l'assunzione della carica senza alcun margine di apprezzamento. I **criteri** — correttezza, competenza, adeguata composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo — aprono invece una valutazione, che è discrezionale nel metodo ma vincolata nei parametri che il decreto elenca.

Spiegazione. La differenza emerge nitidamente dal testo. L'art. 3, in materia di onorabilità, esordisce con «Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che», formula di preclusione assoluta. L'art. 4, in materia di correttezza, dice invece che gli esponenti «soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse» ed elenca le situazioni «prese in considerazione a questi fini». Il passaggio decisivo è l'art. 5, comma 1: «il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente», valutazione condotta «avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico».

La stessa struttura si ripete per la competenza. L'art. 10 dispone che i criteri di competenza si aggiungono ai requisiti di professionalità degli artt. 7, 8 e 9, e il comma 5 chiude con una soglia di giudizio: «il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico». Una soglia analoga, ma non sovrapponibile, figura all'art. 5, comma 5, per la correttezza: lì il criterio non è soddisfatto «quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1», cioè con la sana e prudente gestione e con la salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. Le due formule condividono la soglia probatoria — mutuata dal linguaggio della prova indiziaria, per cui non basta l'episodio isolato ma occorre una convergenza qualificata di elementi — ma non l'oggetto: nell'art. 10 la convergenza deve riguardare l'inidoneità della persona, nell'art. 5 le condotte contrarie agli obiettivi di sana e prudente gestione. Dirle identiche appiattisce correttezza e competenza, che è esattamente la confusione che la domanda dovrebbe smontare.

Dalla distinzione discende la diversa sorte del difetto, ma il perimetro del rimedio va delimitato con precisione. L'art. 26, comma 5, TUB, nella formulazione tuttora applicabile, consente agli organi di adottare le misure necessarie a colmarle soltanto «in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c)», cioè ai soli criteri di **competenza** e di **adeguata composizione dell'organo**: ed è coerentemente lì che il decreto colloca gli strumenti, all'art. 10, comma 5, e all'art. 12, comma 2, con i piani di formazione, la ridefinizione di compiti, ruoli e deleghe e l'esclusione da comitati. Il criterio di correttezza, invece, non conosce misure correttive: una volta che l'organo competente abbia accertato ai sensi dell'art. 5, comma 5, il quadro grave, preciso e concordante, la conseguenza è la decadenza, e l'art. 6, comma 3, lo conferma imponendo, alla scadenza della sospensione, la sola alternativa fra decadenza e reintegro. Sul terreno dei requisiti il rimedio non esiste in radice: chi è privo dell'onorabilità o della professionalità non può restare in carica, e la decadenza è atto dovuto.

Questa architettura risponde a un'esigenza pratica: evitare sia l'automatismo cieco, che escluderebbe dal mercato persone la cui vicenda personale è remota o marginale, sia la discrezionalità pura, che aprirebbe il fianco all'arbitrio e al contenzioso. Il decreto governa la discrezionalità attraverso una griglia di parametri e un obbligo rafforzato di motivazione: l'art. 23, comma 6, impone che il verbale della riunione fornisca «puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate».

7.4. D4 — I requisiti di onorabilità nel d.m. 169/2020

Domanda. Ci esponga il contenuto dei requisiti di onorabilità degli esponenti bancari. In particolare: quali condanne rilevano, che effetto ha il patteggiamento e che ruolo gioca l'interdizione irrogata dalla vigilanza?

Risposta da dare. L'art. 3 del d.m. 169/2020 costruisce l'onorabilità in negativo, come assenza di una serie tassativa di situazioni impeditive. Il comma 1 dispone che non possono ricoprire incarichi coloro che si trovano in stato di interdizione legale o in una delle altre situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati, coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 e coloro che si trovano in stato di interdizione dagli uffici direttivi o dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Spiegazione. Le condanne rilevanti sono articolate in tre fasce ordinate secondo una pertinenza decrescente del reato rispetto all'attività bancaria e finanziaria e, specularmente, secondo una soglia di pena crescente: quanto più il reato si allontana dal settore, tanto più grave deve essere stata la condanna perché rilevi. La prima fascia, prevista dal numero 1 della lettera b), riguarda la condanna «a pena detentiva» — quindi senza alcuna soglia minima — per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio e di emittenti, nonché per i delitti di

terrorismo e di criminalità organizzata richiamati negli articoli da 270-bis a 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter e 418 del codice penale e per la truffa dell'art. 640 c.p. La seconda fascia, al numero 2, riguarda la reclusione «per un tempo non inferiore a un anno» per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria. La terza, al numero 3, la reclusione «per un tempo non inferiore a due anni» per qualunque delitto non colposo.

Fattispecie	Soglia di pena	Tipo di reato
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 1	qualsiasi pena detentiva	reati di settore (societario, fallimentare, bancario, finanziario, antiriciclaggio...) e delitti ex artt. 270-bis ss., 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 2	reclusione non inferiore a 1 anno	delitti contro la p.a., la fede pubblica, il patrimonio, in materia tributaria
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 3	reclusione non inferiore a 2 anni	qualunque delitto non colposo

Merita un discorso a sé la **lettera d)**, che è l'anello di congiunzione fra il sistema sanzionatorio e l'onorabilità e che quasi nessuno spiega. Non può ricoprire incarichi chi, all'atto dell'assunzione, si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo «ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza». L'art. 144-ter, comma 3, TUB consente alla Banca d'Italia, con il provvedimento che applica la sanzione pecuniaria all'esponente, di applicare in via accessoria l'**interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni**, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF, del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione; l'art. 187-quater TUF prevede, sul versante degli abusi di mercato, una sanzione accessoria di analoga natura. È così che una sanzione amministrativa si converte, per il tempo della sua durata, in una preclusione automatica all'accesso alla carica.

Sul **patteggiamento** il decreto prende posizione espressa. L'art. 3, comma 2, equipara alla condanna la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Il punto è concettualmente delicato — il patteggiamento non è un'ammissione di responsabilità — ma la scelta dell'ordinamento bancario è di guardare all'effetto e non alla natura dell'atto.

Due temperamenti chiudono l'articolo. Il comma 3 prevede che, per le fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica sia condotta sulla base di una valutazione di **equivalenza sostanziale**: il giudizio non si arresta alla nomenclatura nazionale del reato. Il comma 4 fa salvi gli effetti della **riabilitazione** e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.: l'onorabilità non è perduta per sempre.

7.5. D5 — I requisiti di professionalità di amministratori e direttori

Domanda. Ci illustri le soglie di professionalità richieste agli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione, distinguendo le diverse cariche.

Risposta da dare. L'art. 7 del d.m. 169/2020 gradua la professionalità in ragione della carica, secondo il principio di proporzionalità che l'art. 26, comma 3, lettera b), TUB impone al Ministro. La regola base è un'esperienza di almeno tre anni, che sale a cinque per l'amministratore delegato e il direttore generale e che, per il presidente del consiglio di amministrazione, è pari a quella richiesta ai consiglieri aumentata di due anni.

Spiegazione. Per gli **esponenti con incarichi esecutivi**, il comma 1 richiede un triennio di attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure presso società quotate o di dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso cui l'incarico deve essere ricoperto — assimilabilità valutata in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta.

Per gli **esponenti con incarichi non esecutivi** il comma 2 amplia il ventaglio: essi possono soddisfare i requisiti del comma 1 oppure aver esercitato per almeno tre anni attività professionali attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, purché connotate da «adeguati livelli di complessità» e svolte in via continuativa e rilevante; oppure attività di insegnamento universitario come docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore; oppure funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, a condizione che l'ente abbia dimensione e complessità comparabili con quelle della banca.

Il **presidente del consiglio di amministrazione** è qualificato dal comma 3 come «un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2»: la norma ne afferma insieme la natura non esecutiva e la maggiore anzianità, coerentemente con il ruolo di garante della dialettica interna.

L'**amministratore delegato** e il **direttore generale** sono disciplinati dal comma 4, che richiede una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi «per un periodo non inferiore a cinque anni» nel settore o in società quotate o assimilabili. Analoghi requisiti valgono per gli incarichi che comportino funzioni equivalenti a quelle di direttore generale.

Carica	Esperienza minima (art. 7)	Banche di minori dimensioni costituite in forma di BCC (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi esecutivi	3 anni	1 anno
Amministratore con incarichi non esecutivi	3 anni	1 anno

Carica	Esperienza minima (art. 7)	Banche di minori dimensioni costituite in forma di BCC (art. 8, comma 1)
Presidente del consiglio di amministrazione	requisiti dei commi 1 o 2 + 2 anni	3 anni
Amministratore delegato e direttore generale	5 anni	4 anni

Il comma 5 fissa infine due regole di computo essenziali: si tiene conto dell'esperienza maturata «nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico», e le esperienze maturate contestualmente in più funzioni «si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle». Non si sommano, quindi, tre anni di sindacatura e tre anni contestuali di consiglio per ottenere sei anni.

7.6. D6 — L'adeguata composizione collettiva degli organi

Domanda. L'idoneità è un giudizio individuale o riguarda anche l'organo nel suo complesso? Ci illustri la disciplina della composizione collettiva.

Risposta da dare. L'idoneità ha una dimensione necessariamente collettiva, e l'ordinamento la tratta come profilo autonomo. L'art. 26, comma 5, TUB impone alle banche di valutare, oltre all'idoneità dei singoli esponenti, l'adeguatezza complessiva dell'organo, e gli artt. 11 e 12 del d.m. 169/2020 ne definiscono criteri e procedimento. È inoltre l'unico terreno, insieme alla competenza, su cui il comma 5 nella formulazione applicabile consente misure correttive.

Spiegazione. L'art. 11, comma 1, indica le finalità della diversificazione: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi e controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione. Il comma 2 elenca i profili rilevanti: diversificazione per età, genere, durata di permanenza nell'incarico e — limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali — provenienza geografica; competenze collettivamente idonee; numero adeguato ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

L'art. 12 descrive il procedimento in tre passaggi. Il comma 1 impone che ciascun organo identifichi **preventivamente** la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi dell'art. 11 e verifichi successivamente la rispondenza fra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Il comma 2 stabilisce che, in caso di carenze, l'organo competente adotti le misure necessarie a colmarle, «tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; b) definire e attuare idonei piani di formazione». Il comma 3 prevede che, se tali misure non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione, l'organo «formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate».

Il raccordo con la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, è essenziale perché è lì che la disciplina prende corpo quantitativo. La Circolare prevede che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa consigli con più di quindici componenti — o più di diciannove nel modello monistico, o con più di ventidue componenti complessivi fra consiglio di sorveglianza e di gestione nel dualistico — rappresentino casi eccezionali da valutare e motivare analiticamente. Impone che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al **33 per cento** dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo. Richiede che nell'organo con funzione di supervisione strategica almeno un quarto dei componenti possieda i requisiti di indipendenza. E prescrive che i risultati delle analisi svolte sulla composizione ottimale, e gli eventuali pareri del comitato nomine, siano trasmessi alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Chi presenta le liste è a sua volta destinatario della disciplina: la Sezione IV chiede ai soci di tener conto delle valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio. È il punto in cui la composizione collettiva cessa di essere un esercizio interno e diventa un vincolo per il mercato del controllo societario.

7.7. D7 — L'indipendenza di diritto dei consiglieri e dei sindaci

Domanda. Quando un consigliere di amministrazione può dirsi indipendente ai sensi del d.m. 169/2020? E che cosa accade se perde tale qualità?

Risposta da dare. L'art. 13 del d.m. 169/2020 definisce l'indipendenza in negativo e per fattispecie tipizzate: «si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni». Due premesse sono decisive: l'indipendenza è qualità riservata ai soli consiglieri non esecutivi, e il requisito opera «quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza».

Spiegazione. Le situazioni ostative sono nove e disegnano tre cerchi concentrici. Il primo è quello dei **legami familiari**: è escluso chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado del presidente del consiglio o degli esponenti con incarichi esecutivi della banca, dei responsabili delle principali funzioni aziendali, o di persone che si trovino nelle altre situazioni ostative.

Il secondo cerchio è quello dei **legami proprietari e gestionali**: non è indipendente chi è partecipante nella banca; chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante o società da questo controllate incarichi di presidente o di esponente esecutivo, ovvero vi abbia ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione; chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella banca; chi ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo, salvo il caso di controllo totalitario; chi ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di

direzione presso la banca; e chi si trovi in situazione di **incrocio personale**, cioè sia esponente esecutivo in una società in cui un esponente esecutivo della banca è consigliere.

Il terzo cerchio è quello dei **rapporti d'affari e politici**: la lettera h) esclude chi intrattiene, direttamente o indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca, le sue controllate o un partecipante, «tali da comprometterne l'indipendenza»; la lettera i) esclude chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni cariche parlamentari, governative o di governo locale, queste ultime però solo «quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza».

L'effetto del difetto è disciplinato dal comma 4 con una soluzione di notevole eleganza. Il difetto dei requisiti «comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente»: ma, se dopo la decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti è ancora sufficiente ad assicurare il rispetto dei minimi previsti dalla disciplina di governo societario, il consigliere in difetto, salvo diversa previsione statutaria, «mantiene l'incarico di consigliere non indipendente». Si perde cioè la qualifica, non la carica. Il comma 2 consente inoltre alle banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo cui sono affiliate, e accertato dalla Banca d'Italia, di applicare in luogo dei requisiti dell'art. 13 quelli di indipendenza previsti dallo statuto stesso; il comma 3 estende la disciplina, per gli incarichi in enti non societari, a chi svolga funzioni equivalenti.

Per i sindaci, l'art. 14 richiama le situazioni dell'art. 13, comma 1, lettere b), g) e h), aggiunge i legami familiari con i responsabili delle funzioni aziendali e con chi si trovi in quelle situazioni, ed esclude chi abbia ricoperto negli ultimi **cinque** anni — non due — incarichi di consigliere di amministrazione, di gestione o di direzione presso un partecipante, la banca o società da questa controllate. È fatta salva la possibilità di svolgere l'incarico di sindaco o consigliere di sorveglianza contemporaneamente in più società dello stesso gruppo bancario. La ripartizione fra i due articoli nei modelli alternativi è quella già vista: art. 14 per i tre componenti del consiglio di sorveglianza dell'art. 21, comma 1, e per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione; art. 13 per i consiglieri qualificati come indipendenti ai sensi degli artt. 21, comma 3, e 22, comma 1.

7.8. D8 — La valutazione interna: procedimento, verbale e decadenza

Domanda. Chi valuta l'idoneità dell'esponente all'interno della banca, con quali tempi e con quali esiti?

Risposta da dare. La valutazione compete in primo luogo alla banca stessa. Nel testo dell'art. 26, comma 5, TUB tuttora applicabile, «gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione», e per i soggetti

che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. L'art. 1, comma 1, lettera o), del d.m. 169/2020 chiama questo soggetto «organo competente» e ne precisa l'individuazione.

Spiegazione. Conviene fermarsi un istante sulla nozione di organo competente, perché è quella che risolve i casi pratici: è «l'organo del quale l'esponente è componente»; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, «l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio»; e nelle banche che adottano il sistema monistico, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso. Va aggiunto, a beneficio di chi voglia mostrare di conoscere la riforma, che il comma 5 riscritto dal d.lgs. n. 208 del 2025 — non ancora applicabile ex art. 4, comma 5, dello stesso decreto — estende la valutazione ai responsabili delle principali funzioni aziendali e formula la regola in modo più analitico, stabilendo che essa «è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati».

L'art. 23 del decreto disciplina il procedimento. Il comma 1 individua le occasioni: la nomina e, successivamente, il verificarsi di **eventi sopravvenuti** che incidano sulla situazione dell'esponente, sul ruolo ricoperto o sulla composizione collettiva dell'organo. Il comma 2 distingue il momento: la valutazione è condotta di norma prima che l'esponente assuma l'incarico quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi dopo, in tempo utile per rispettare il termine di trenta giorni. Il comma 3 esonera dalla ripetizione della verifica in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, salvo eventi sopravvenuti, e assimila al rinnovo la nomina assembleare dell'amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.

I commi 4 e 5 impongono all'esponente di fornire tutte le informazioni necessarie — salvo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. — e di trasmetterle con modalità e tempi idonei a consentire le verifiche, anche in considerazione dell'eventuale coinvolgimento degli organi della capogruppo.

Il comma 6 è il cuore dell'onere motivazionale: «il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente», e, se sono stati riscontrati difetti colmabili, indica quali misure sono state adottate e perché sono sufficienti. Il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 insiste sul punto, chiedendo particolare attenzione nel riportare a verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte sulle valutazioni connotate da margini di discrezionalità.

Il comma 7 fissa l'esito negativo: «entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato», quando accerta il difetto di idoneità non colmabile o non colmato. L'obbligo di astensione non è un dettaglio: l'art. 53, comma 4, secondo periodo, TUB impone a soci e amministratori di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, e la sua violazione è sanzionata dall'art. 144-sexies TUB.

Due cautele procedurali chiudono l'articolo. Il comma 8 prevede che per la decadenza di **consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze** l'organo competente acquisisca

il motivato parere del comitato nomine — o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti — nonché dell'organo di controllo se diverso; la decadenza è pronunciata a maggioranza dei componenti, o con la maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto; e l'organo informa l'assemblea alla prima occasione utile sulle motivazioni. È un presidio contro l'uso della decadenza come strumento per espellere le minoranze. Il comma 9 precisa infine che per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

7.9. D9 — Decadenza e rimozione: due istituti da non confondere

Domanda. Oltre alla decadenza, l'ordinamento conosce il potere di rimozione degli esponenti. Ci illustri le diverse ipotesi e il rapporto fra di esse.

Risposta da dare. Decadenza e rimozione rispondono a logiche diverse. La **decadenza** ex art. 26, commi 5 e 6, TUB presuppone l'accertamento di un difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo: è atto vincolato, conseguenza dell'inidoneità della persona. La **rimozione** ex art. 53-bis, comma 1, lettera e), TUB è invece un potere di intervento della vigilanza, esercitabile «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca»: guarda all'effetto sulla banca, non alla qualità dell'esponente.

Spiegazione. L'art. 53-bis, comma 1, lettera e), precisa espressamente il rapporto fra i due istituti: «la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere». Vi è dunque una regola di **sussidiarietà**, temperata dall'urgenza: se il difetto è di idoneità, la via maestra è la decadenza; la rimozione interviene quando la permanenza in carica nuoce alla sana e prudente gestione pur in assenza di un difetto tipizzato, o quando non c'è tempo per la procedura ordinaria.

Accanto alla rimozione individuale esiste la **rimozione collettiva** dell'art. 69-vicies-semel TUB, collocata nella disciplina dell'intervento precoce. Al ricorrere dei presupposti indicati all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia «può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo» delle banche, delle capogruppo italiane e delle società indicate agli artt. 69.1 e 69.2. Il provvedimento fissa la data di decorrenza degli effetti e la Banca d'Italia convoca l'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi; il comma 3 consente di ordinare anche la rimozione di uno o più componenti dell'**alta dirigenza**; il comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia approva la nomina dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e 98. E il comma 6 ribadisce la gradualità: «resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione».

Il quadro si completa con il livello europeo. L'art. 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla Banca centrale europea il potere di «rimuovere in qualsiasi

momento membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma». Si tratta di un potere autonomo, esercitabile nei confronti degli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

Un'ultima notazione di raccordo, che è anche la ragione per cui i due istituti non vanno confusi neppure sul piano degli effetti: l'art. 4, comma 2, lettera e), del d.m. 169/2020 include fra le situazioni rilevanti ai fini della correttezza proprio i provvedimenti di rimozione disposti ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera e), e delle norme corrispondenti. La rimozione, cioè, non esaurisce i suoi effetti nell'espulsione dalla carica: si riflette sul giudizio di idoneità dell'interessato per gli incarichi futuri.

8 | Le banche popolari

Questo capitolo copre la disciplina delle banche popolari contenuta nella Sezione I del Capo V del Titolo II del Testo unico bancario, cioè negli artt. 29-32-ter TUB, letti insieme all'art. 28 (norma comune a tutte le banche cooperative) e all'art. 150-bis, che seleziona le disposizioni del codice civile sulle cooperative applicabili alla banca popolare. Il cuore della materia è però il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33: la riforma che ha introdotto la soglia massima dell'attivo, l'obbligo di trasformazione in società per azioni e il potere della Banca d'Italia di limitare il rimborso delle azioni al socio recedente. Il docente entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede se la banca popolare sia ancora una cooperativa e perché. È una domanda-trappola, perché pretende che lo studente distingua la forma giuridica cooperativa — che resta, con il voto capitario come marchio inequivocabile — dalla mutualità prevalente, che alle popolari non appartiene. Da lì si passa agli artt. 29-32-ter articolo per articolo, poi alla riforma del 2015 e al contenzioso che ne è seguito davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia. Il filo logico da tenere è questo: la banca popolare nasce come cooperativa di credito urbana, si trasforma nel tempo in impresa bancaria di rilievo nazionale conservando però una governance da cooperativa, e la riforma del 2015 interviene proprio sulla frattura fra dimensione dell'impresa e struttura proprietaria. Ogni istituto degli artt. 29-32-ter va quindi spiegato due volte: che cosa dice oggi la norma, e a quale interesse pubblico risponde. Attenzione a non sconfinare nella vigilanza prudenziale, che è materia del secondo modulo: qui la si richiama solo per rinvio, quando serve a spiegare il rimborso delle azioni. Un avvertimento sulle fonti, che vale per tutto il capitolo: il materiale didattico in circolazione (appunti del 2022, slide fra il 2016 e il 2023) è in più punti superato dal TUB consolidato al 22 gennaio 2026, che recepisce il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Dove ciò accade — soglia dell'attivo, art. 36 sulle fusioni delle BCC, art. 57 sulle autorizzazioni — conviene dirlo esplicitamente: il programma valuta anche l'attitudine a consultare le fonti normative, e segnalare il disallineamento vale più che ripetere la versione vecchia.

8.1. D1 — Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari

Domanda. Ci dica che cosa sono le banche popolari, da dove nascono e come si collocano nel sistema del Testo unico bancario.

Risposta da dare. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, disciplinate dalla Sezione I del Capo V del Titolo II del TUB, che oggi comprende gli artt. da 29 a 32-ter — essendosi aggiunti nel 2021 l'art. 32-bis sulla morte del socio e l'art. 32-ter sui criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso —, cui si affiancano l'art. 28, comune a tutte le banche cooperative, e l'art. 150-bis. Appartengono, insieme alle banche di credito cooperativo, alla categoria delle banche cooperative, che l'art. 28, comma 1, TUB riserva a questi due soli tipi.

Spiegazione. Le banche popolari sono il prodotto italiano del movimento del credito cooperativo urbano che attraversa l'Europa continentale nella seconda metà dell'Ottocento. Nascono per dare accesso al credito a piccoli commercianti, artigiani e professionisti delle città, in un'epoca in cui la banca ordinaria serviva la grande impresa e il commercio internazionale. È la stessa radice che in Germania produce le **Volksbanken** e, su un versante affine, le Sparkassen, e che nel mondo anglosassone si manifesta nelle Savings and Loan Associations: il materiale del corso sottolinea proprio che la cooperazione bancaria a vocazione mutualistica è un tratto strutturale di tutti i sistemi bancari avanzati, e non un'anomalia italiana.

Ciò che occorre mettere a fuoco all'orale è il divaricarsi, nel tempo, fra questa origine e l'esito. Le banche di credito cooperativo — che nascono nello stesso secolo come casse rurali, con lo scopo di sottrarre agricoltori e artigiani all'usura — hanno conservato il legame con il territorio e con i soci. Le popolari, invece, hanno percorso una traiettoria di crescita dimensionale che le ha portate, in diversi casi, a diventare gruppi bancari quotati, con decine di migliaia di soci, operativi sull'intero territorio nazionale. La forma giuridica è rimasta cooperativa; la sostanza economica è diventata quella di una grande impresa bancaria.

Sistematicamente, la collocazione nel Capo V è significativa. Il legislatore del 1993 non ha inserito le popolari fra le banche speciali per attività, ma fra le banche che si distinguono per **forma societaria**. Da qui discende che le popolari sono banche a tutti gli effetti: possono esercitare l'intera gamma delle attività ammesse al mutuo riconoscimento, non hanno vincoli di operatività territoriale, non hanno vincoli di operatività prevalente con i soci. La specialità è tutta nell'organizzazione societaria: voto capitario, tetto al possesso azionario, clausola di gradimento, limiti alla distribuzione degli utili. È per questo che il punto 7 del programma le tratta come «residui elementi di specialità»: ciò che resta di un modello dopo che l'apertura del mercato bancario ne ha eroso ogni altra differenza.

Va infine detto subito che il quadro è oggi il risultato di una stratificazione, che il materiale del corso ricostruisce puntualmente: il TUB del 1993; il d.lgs. 310/2004 che introduce l'art. 150-bis; le disposizioni di vigilanza sul governo societario del 2008, dirette a favorire la dialettica interna agli organi e ad agevolare la partecipazione dei soci alle assemblee; il d.lgs. 91/2012, che modifica l'art. 135 TUF per affermare che le percentuali richieste per l'esercizio dei diritti nelle cooperative si riferiscono al numero dei soci e non al capitale; la l. 221/2012 che innalza dallo 0,5 all'1 per cento il tetto al possesso azionario; e infine il d.l. 3/2015, la riforma che ha cambiato il volto del comparto.

8.2. D2 — Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata

Domanda. Le banche popolari possono ancora dirsi società cooperative? E che cosa significa che non sono cooperative a mutualità prevalente?

Risposta da dare. Sul piano della forma giuridica la risposta è affermativa e non ammette dubbi: l'art. 29, comma 1, TUB prescrive che le banche popolari siano costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e l'art. 30, comma 1, conserva il voto capitario, che è il tratto identificativo inequivocabile della cooperativa. Sul piano della mutualità, invece, la risposta è negativa: l'art. 28, comma 2-bis, riserva la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente alle sole banche di credito cooperativo, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude espressamente l'applicazione alle popolari degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., che della mutualità prevalente costituiscono la definizione, il criterio di verifica e le clausole statutarie.

Spiegazione. La questione è dibattuta da decenni ed è la porta d'ingresso preferita del docente. Occorre sciogliere l'equivoco distinguendo due piani. Il primo è quello **tipologico-societario**: la banca popolare è una cooperativa perché la legge la vuole tale e perché ne conserva il connotato organizzativo essenziale, cioè la democrazia societaria fondata sul voto per testa. Il secondo è quello dello **scopo mutualistico effettivo**: qui la banca popolare ha perso quasi tutto. Non ha vincoli di operatività prevalente con i soci; non ha vincoli territoriali; non deve devolvere una quota di utili ai fondi mutualistici; il cliente di una popolare non riceve, di regola, un trattamento economico diverso da quello che riceverebbe da una banca s.p.a.

Il segno più evidente di questa attenuazione sta nella disciplina degli utili. L'art. 32, comma 1, TUB impone alla popolare di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali; l'art. 37, comma 1, impone alla BCC di destinarne almeno il settanta per cento. È una differenza di un ordine di grandezza, e dice tutto sulla diversa intensità del vincolo mutualistico: la BCC accumula patrimonio indivisibile, la popolare può distribuire.

Un secondo segno sta nella tecnica dell'art. 150-bis. Il comma 2 elenca in modo analitico le disposizioni codicistiche sulle cooperative che alle popolari non si applicano, e in quell'elenco figurano proprio le norme-cardine della mutualità prevalente e dei controlli interni tipici del modello cooperativo puro. La lettura a contrario della norma — che il docente apprezza — mostra però che alcune disposizioni restano: fra queste l'art. 2524 c.c. sulla variabilità del capitale, per cui l'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo, e l'art. 2528 c.c., di cui l'art. 150-bis, comma 2, esclude soltanto il terzo e il quarto comma: resta quindi applicabile il comma 2, che impone al nuovo socio di versare, oltre l'importo dell'azione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea — ed è l'articolo nel suo insieme, per rubrica e contenuto, a esprimere il carattere aperto della società.

La **porta aperta** resta dunque, ma va misurata per quello che è: nelle popolari è l'elemento cooperativo più eroso, perché lo stesso art. 150-bis, comma 2, esclude l'art. 2528, terzo e quarto comma, c.c., cioè i commi che nella cooperativa di diritto comune impongono agli amministratori

di motivare entro sessanta giorni il rigetto della domanda e consentono all'aspirante socio di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, e perché l'art. 30, comma 5, ammette una clausola di gradimento che al consiglio consente il rigetto. Ciò che sopravvive è dunque la variabilità del capitale e il principio di ammissibilità di nuovi soci, non un diritto all'ingresso. Il tratto che continua a certificare la natura cooperativa resta perciò il voto capitario dell'art. 30, comma 1, come si è detto in apertura; la porta aperta lo accompagna e lo rende coerente, ma non lo sostituisce.

Il giudizio che conviene esprimere, e che la fascia alta di voto premia, è che ci si trovi davanti a una cooperativa a **mutualità spuria o attenuata**: la mutualità non è più il fine dell'impresa, ma sopravvive come principio di organizzazione del potere sociale. È esattamente questa sopravvivenza di una governance mutualistica dentro imprese di dimensione non più mutualistica ad aver giustificato, agli occhi del legislatore del 2015, l'intervento di riforma.

8.3. D3 — L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale

Domanda. Che cosa prescrive l'art. 29 del TUB quanto alla forma societaria e alle azioni della banca popolare? E quale capitale serve per costituirne una?

Risposta da dare. L'art. 29, comma 1, TUB stabilisce che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; il comma 2 prescrive che il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. Quanto al capitale iniziale, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia lo fissano in dieci milioni di euro, lo stesso importo richiesto alle banche in forma di società per azioni.

Spiegazione. La formula del comma 1 merita di essere spaccettata, perché condensa tre scelte. **Cooperativa**, e quindi soggetta al Capo V e non al diritto delle s.p.a. **Per azioni**, e non per quote: il capitale è diviso in azioni, il che consente la circolazione dei titoli, la quotazione e l'emissione di strumenti computabili nel capitale primario. **A responsabilità limitata**, formula che oggi appare pleonastica ma che ha un senso storico preciso: la legge bancaria del 1936 ammetteva ancora cooperative di credito a responsabilità illimitata, e il TUB ha chiuso definitivamente quella possibilità.

Il **comma 2** fissa il valore nominale minimo dell'azione in due euro. La ratio è duplice: garantire un minimo di consistenza patrimoniale al titolo ed evitare la polverizzazione del capitale in frazioni irrilevanti. Il confronto con la BCC è istruttivo e il docente lo chiede spesso: l'art. 33, comma 4, TUB fissa per le BCC un valore nominale compreso fra venticinque e cinquecento euro, cioè un minimo più alto e soprattutto un **massimo**, che per le popolari non esiste. La presenza di un tetto per le BCC si spiega con il localismo — si vuole evitare che il titolo diventi troppo costoso per il socio del territorio; l'assenza di un tetto per le popolari conferma che il legislatore le ha pensate come imprese capaci di crescere.

Quanto al **capitale iniziale**, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione II della Circolare n. 285, stabiliscono in dieci milioni di euro l'ammontare minimo per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva, e in cinque milioni per le banche di credito cooperativo. La stessa Sezione ricorda che nella banca popolare la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti dell'art. 30 TUB e ribadisce il valore nominale minimo di due euro. La Circolare motiva la scelta dei livelli con la duplice esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Vale la pena aggiungere due commi spesso trascurati. Il **comma 3** dell'art. 29, che riservava esclusivamente ai competenti organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, è stato **abrogato** dal d.l. 3/2015. La ratio non va cercata nella s.p.a. risultante dalla trasformazione, alla quale l'art. 29 comunque non si applicherebbe più: l'abrogazione opera sulle popolari che restano tali e rimuove il divieto di meccanismi di nomina diversi dalla deliberazione degli organi sociali — si pensi ai diritti amministrativi attribuibili ai titolari degli strumenti finanziari dell'art. 2526 c.c. È dunque un tassello del disegno di apertura della popolare al mercato del capitale. Si noti che la regola sopravvive invece per le BCC, dove l'art. 33, comma 3, la conserva, fatte salve le previsioni degli artt. 150-ter e 37-bis, comma 3. Il **comma 4** dichiara inapplicabili alle popolari le disposizioni del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, la cosiddetta legge Basevi sulla cooperazione: un'ulteriore conferma della specialità del regime bancario rispetto al diritto comune della cooperazione.

8.4. D4 — Il voto capitaro

Domanda. Ci parli del voto capitaro nelle banche popolari: fondamento normativo, ratio e conseguenze sul tipo societario.

Risposta da dare. L'art. 30, comma 1, TUB dispone che ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. È la regola del voto per testa, che nelle banche popolari non ammette eccezioni statutarie e che costituisce il tratto che, più di ogni altro, certifica la natura cooperativa dell'ente. Nelle BCC la regola è identica ed è contenuta nell'art. 34, comma 3.

Spiegazione. Il voto capitaro rovescia il principio plutocratico della società per azioni, dove il potere di voto è proporzionale al conferimento. Nella cooperativa il socio conta in quanto persona e non in quanto capitalista: è il riflesso organizzativo dello scopo mutualistico. Questa scelta ha una conseguenza immediata e decisiva: il **capitale non è strumento di controllo**. Chi acquista azioni di una banca popolare non acquista potere, ma soltanto diritti patrimoniali e un voto identico a quello di chi possiede una sola azione.

Da qui discende l'effetto che il materiale del corso, riprendendo l'audizione del Presidente della Consob davanti alla Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015, nell'ambito dell'esame della conversione del d.l. 3/2015, pone a fondamento della riforma: il voto capitaro frena le evoluzioni negli assetti di controllo e limita l'efficienza del mercato del controllo societario come strumento di pressione sugli amministratori, perché per assumere il controllo occorrerebbe l'accordo di un

numero altissimo di soci. Su questa base si è costruita la diagnosi di autoreferenzialità degli amministratori, che è però il tema della contendibilità e delle criticità di governance e che mi riservo di svolgere partitamente se la Commissione lo desidera.

Qui basti fissare il punto di diritto, che è il vero oggetto della domanda: il voto capitaro non è una regola di funzionamento dell'assemblea ma un **elemento del tipo societario**, sicché il legislatore del 2015 non ha potuto correggerlo dall'interno e ha dovuto agire sul tipo. È una precisazione decisiva, perché spiega l'architettura della riforma: il d.l. 3/2015 non ha abolito il voto capitaro né lo ha temperato, ma ha imposto alle popolari sopra una certa dimensione di uscire dal tipo cooperativo. Il voto capitaro cade, in quelle banche, solo come conseguenza del mutamento di tipo.

Il carattere inderogabile della regola merita un'ulteriore sottolineatura, perché è ciò che la distingue dal diritto comune delle cooperative. L'art. 30, comma 1, non riserva allo statuto alcuna facoltà derogatoria e non distingue secondo la natura del socio: la formula «qualunque sia il numero delle azioni possedute» copre tanto la persona fisica quanto la persona giuridica. È norma speciale e imperativa, posta a presidio del tipo, e le disposizioni codicistiche sulle cooperative operano solo in quanto compatibili con essa.

Va infine osservato che il voto capitaro non opera da solo. Esso si accompagna al tetto al possesso azionario dell'art. 30, comma 2, che impedisce a monte l'accumulazione del capitale, e alla clausola di gradimento dell'art. 30, comma 5, che filtra l'ingresso nella compagine: sono i tre pilastri della governance della popolare, e vanno tenuti distinti perché operano su piani diversi — il potere di voto, la quantità di azioni detenibili, l'acquisto della qualità di socio.

8.5. D5 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe

Domanda. Illustri la disciplina del limite al possesso azionario nelle banche popolari e le deroghe previste.

Risposta da dare. L'art. 30, comma 2, TUB stabilisce che nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'uno per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. È la cosiddetta soglia di possesso, che affianca il voto capitaro nel preservare il carattere diffuso e non concentrato della compagine sociale.

Spiegazione. La disciplina è costruita su tre livelli. Il **limite legale** è l'uno per cento; lo statuto può abbassarlo, ma non al di sotto dello 0,5 per cento; il limite non può invece essere innalzato. Questa forbice fra 0,5 e 1 per cento è il risultato della l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha portato all'uno per cento il tetto in precedenza fissato allo 0,5, lasciando ai singoli statuti la scelta del livello più congruo rispetto alla dimensione e alle caratteristiche della banca.

Il **meccanismo sanzionatorio** è peculiare e va spiegato con cura. Appena rileva il superamento del limite, la banca contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti

devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. La sanzione, dunque, non colpisce il voto — e non potrebbe, perché il voto è comunque uno solo, quale che sia il numero di azioni possedute — ma colpisce il **profilo patrimoniale**: dividendi e ogni altro provento maturato sulle azioni in eccesso sono incamerati dalla banca. È un'applicazione elegante del principio per cui la sanzione deve colpire là dove si trova l'utilità perseguita dal trasgressore.

Le **deroghe** sono due. Il comma 2-bis consente agli statuti di fissare al tre per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, che alla data di entrata in vigore della disposizione detenessero già una partecipazione superiore ai limiti del comma 2, purché il superamento derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che la partecipazione non può essere incrementata. La norma fa poi salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria delle fondazioni e le autorizzazioni richieste da altre norme di legge. È una deroga a doppia condizione — soggettiva e storica — e non una franchigia generale. Il comma 3 esclude poi dal divieto gli **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari**, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi: la ratio è che l'OICVM non è un socio-imprenditore ma un gestore di risparmio altrui, e la sua partecipazione non altera gli equilibri di potere interni.

La ratio complessiva dell'istituto, sottolineata dal materiale del corso, è preservare lo spirito cooperativo evitando il formarsi di posizioni di dominio economico; la soglia si spiega, dicono gli appunti, con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Dove il voto capitaro neutralizza il potere del capitale, il tetto di possesso ne impedisce a monte l'accumulazione, e insieme concorrono a fare della banca popolare un ente a proprietà strutturalmente frazionata.

8.6. D6 — L'art. 31: trasformazioni e fusioni

Domanda. Come si delibera la trasformazione di una banca popolare in società per azioni? E che cosa prevedeva il regime anteriore?

Risposta da dare. L'art. 31 TUB, nella formulazione sostituita dal d.l. 3/2015, prevede che le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, le fusioni cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie e le diverse determinazioni di cui all'art. 29, comma 2-ter, siano deliberate in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca, e in seconda convocazione con la stessa maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Spiegazione. Occorre partire dal regime anteriore, perché il docente lo chiede. Prima della riforma del diritto societario del 2003 vigeva per le società cooperative un **divieto di trasformazione e di fusione eterogenea**: la cooperativa non poteva mutare in società lucrativa. Per

le banche popolari quel divieto era derogabile, ma soltanto in tre casi alternativi fra loro — nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema — e con l'intervento autorizzativo della Banca d'Italia.

Qui va però fatta una precisazione che vale un gradino di voto. La riforma del 2003 ha ammesso in via generale le trasformazioni e le fusioni eterogenee delle cooperative, **ma l'art. 31 TUB non ne fu toccato**: nel testo in vigore fino al 2015 continuava a leggersi che «la Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni». Le tre condizioni e il filtro autorizzativo sono rimasti in vigore fino al d.l. 3/2015, che ha sostituito integralmente l'articolo, sostituendo al filtro autorizzativo sostanziale i **quorum assembleari rafforzati**. Chi dicesse che le tre condizioni sono cadute «nel 2003» cadrebbe nella domanda-trappola.

La disciplina attuale è dunque **permissiva sul piano sostanziale e rigorosa sul piano dei quorum**. Non occorre più dimostrare una delle tre condizioni: la trasformazione in s.p.a. e la fusione da cui risulti una s.p.a. sono operazioni deliberabili dall'assemblea. Ciò che la legge presidia è il procedimento. Il quorum deliberativo dei due terzi dei voti espressi è alto e vale in entrambe le convocazioni; il **quorum costitutivo** del decimo dei soci vale invece solo in prima convocazione. È una scelta che merita un commento critico: in seconda convocazione la trasformazione può essere deliberata qualunque sia il numero dei soci intervenuti, il che significa che in una popolare con centinaia di migliaia di soci una minoranza assai ristretta può decidere il mutamento del tipo societario. Il legislatore ha evidentemente privilegiato la fattibilità dell'operazione rispetto alla rappresentatività della decisione — scelta coerente con il disegno del 2015, che alla trasformazione voleva arrivare.

Il **comma 2** richiama, in caso di recesso, quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter: il socio che receda a seguito della trasformazione vede il proprio diritto al rimborso assoggettato alle limitazioni stabilite dalla Banca d'Italia. È il raccordo decisivo fra la disciplina societaria e quella prudenziale, e serve a evitare che l'esercizio di massa del recesso dissemi la banca proprio nel momento della trasformazione.

Il **comma 3** rinvia agli artt. 56 e 57 TUB: l'art. 56 impone che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni statutarie non contrastino con una sana e prudente gestione; l'art. 57 sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni in cui la società incorporante è una banca italiana e le scissioni in cui la società scissa è una banca italiana, e dal 9 gennaio 2026 ne detta anche i criteri sostanziali. La trasformazione di una popolare non è quindi un'operazione puramente privatistica: passa in ogni caso per il filtro dell'autorità di vigilanza.

8.7. D7 — Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma

Domanda. Ci illustri il decreto legge 3 del 2015 sulle banche popolari: che cosa ha modificato e con quale ratio.

Risposta da dare. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, n. 19, e convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, reca «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» ed è noto come decreto Investment compact. L'art. 1, rubricato «Banche popolari», è la norma che ha riformato il comparto, intervenendo su quattro articoli del TUB: l'art. 28, l'art. 29, l'art. 31 e l'art. 150-bis.

Spiegazione. Conviene esporre il contenuto seguendo l'ordine del decreto. La **lettera a)** ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del diritto al rimborso delle azioni, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015 nella formulazione oggi vigente. La **lettera b)** ha inserito nell'art. 29 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater — la soglia dell'attivo, la procedura in caso di superamento, il potere regolamentare della Banca d'Italia — e ha abrogato il comma 3, che riservava agli organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. La **lettera c)** ha sostituito integralmente l'art. 31, introducendo i quorum rafforzati per trasformazioni e fusioni. La **lettera d)** ha inciso sull'art. 150-bis: ha modificato il comma 1, ha sostituito il comma 2 con l'elenco analitico delle disposizioni codicistiche inapplicabili alle popolari, e ha sostituito il comma 2-bis con la regola delle deleghe fra dieci e venti.

Vanno poi ricordati i due commi di **diritto transitorio**, che il docente apprezza perché quasi nessuno li cita. Il comma 2 dell'art. 1 dispone che, in sede di prima applicazione, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto si adeguino a quanto stabilito dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, TUB **entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia** ai sensi del medesimo art. 29. Quelle disposizioni sono state inserite con il 9° aggiornamento della Circolare n. 285 del 9 giugno 2015, che ha introdotto nella Parte Terza il nuovo Capitolo 4 «Banche in forma cooperativa»: il termine dei diciotto mesi decorre dunque da quella data.

Il comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione, merita di essere esposto in tutti i suoi elementi. Consente agli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione di prevedere, fino a un termine indicato nello statuto e comunque non successivo a **ventiquattro mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione, che nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al **cinque per cento** del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Ai fini del computo si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona, e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a soggetto diverso dal titolare; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate. Due precisazioni vanno aggiunte perché il testo le contiene e il docente

può chiederle: il **controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 23 TUB**, e non nei casi dell'art. 2359 c.c.; e le **azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea**. In caso di violazione, la delibera assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c. se la maggioranza non sarebbe stata raggiunta senza la violazione.

La **ratio** emerge dal preambolo e dal dibattito parlamentare documentato nel materiale del corso. Da un lato la straordinaria necessità e urgenza di avviare l'adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo; dall'altro l'obiettivo di consentire alle popolari di reperire più agevolmente risorse sul mercato dei capitali, in vista di un rafforzamento dei coefficienti patrimoniali. Il passaggio al modello della società per azioni — si sosteneva — rende più agevole la **contendibilità del controllo**, incide positivamente su efficienza e redditività del comparto e ne accresce l'attrattiva per gli investitori istituzionali.

8.8. D8 — La soglia dell'attivo: dagli otto ai sedici miliardi

Domanda. Qual è oggi il limite dimensionale di una banca popolare? Ci dica anche come quel limite è cambiato nel tempo.

Risposta da dare. L'art. 29, comma 2-bis, TUB, nella formulazione in vigore dal 27 marzo 2024, stabilisce che l'attivo della banca popolare non può superare **sedici miliardi di euro** e che, se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. La soglia originariamente introdotta dal d.l. 3/2015 era di otto miliardi ed è stata raddoppiata dall'art. 18, comma 1, della l. 5 marzo 2024, n. 21.

Spiegazione. Questo è il punto su cui occorre essere chirurgici, perché il materiale didattico in circolazione — appunti e slide anteriori al 2024 — riporta ancora la soglia di otto miliardi. Chi all'orale dice «otto miliardi» sta citando una norma non più vigente. La soglia vigente è di sedici miliardi, per effetto della legge sui capitali del 2024.

Va anzi segnalata una circostanza che vale come esercizio di consultazione delle fonti, che il programma indica fra i risultati di apprendimento attesi. La Circolare della Banca d'Italia n. 285, nella Parte Terza, Capitolo 4, Sezione I e Sezione II, nel testo risultante dal 50° aggiornamento del 26 agosto 2025, continua a indicare la soglia di **otto miliardi**, sia nella premessa sia nei criteri di determinazione del valore dell'attivo, dove si legge che «in conformità all'art. 29, co. 2-bis del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro». Si tratta di un evidente disallineamento fra norma primaria e norma secondaria, che si risolve secondo il principio di gerarchia: prevale l'art. 29, comma 2-bis, TUB nella formulazione vigente, e la disposizione secondaria va letta come non aggiornata nella parte in cui ripete la cifra superata. È un dato da verificare sul testo attualmente pubblicato dalla Banca d'Italia, ma che nella versione consultata risulta così.

La Circolare spiega anche la **scelta del parametro**: agganciare la soglia al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza assicura coerenza con i criteri usati per determinare la significatività

di una banca nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, e consente di calcolare la soglia su un perimetro e con metodologie coerenti con quelli prudenziali.

Resta da dire perché otto miliardi, in origine. Il materiale del corso osserva che il legislatore avrebbe potuto agganciare la soglia ai trenta miliardi che, ai sensi dell'art. 6, par. 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, valgono come criterio di significatività nel Meccanismo di vigilanza unico, e che scelse invece otto miliardi guardando a quali fossero le popolari allora in difficoltà. È un'osservazione critica importante: la soglia non nasce da un criterio prudenziale astratto, ma da una ricognizione del comparto esistente. Il raddoppio del 2024 conferma indirettamente questa lettura, perché una soglia che può raddoppiare senza che nulla muti nella natura degli enti che vi stanno sotto è un parametro di politica legislativa, non una misura della mutualità.

8.9. D9 — Il vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 99 del 2018

Domanda. La riforma delle banche popolari è stata portata davanti alla Corte costituzionale. Ci dica che cosa è stato contestato e che cosa ha deciso la Corte.

Risposta da dare. La riforma è stata impugnata in via incidentale nell'ambito del contenzioso amministrativo promosso da associazioni di azionisti contro le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2018, ha respinto le censure, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Spiegazione. Conviene esporre le **censure** raggruppandole. La prima investiva l'art. 77 Cost.: si contestava la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per un intervento di riforma strutturale di un intero comparto, attuato per decreto legge. La seconda investiva la disciplina sostanziale sotto il profilo degli artt. 41, 42 e soprattutto 45 Cost., quest'ultimo nella parte in cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei: imporre a una cooperativa di trasformarsi in società lucrativa al superamento di una soglia dimensionale sarebbe stato l'opposto della promozione. La terza investiva l'art. 28, comma 2-ter, TUB, nella parte in cui attribuisce alla Banca d'Italia il potere di limitare il rimborso delle azioni «anche in deroga a norme di legge», per contrasto con la riserva di legge e con la tutela della proprietà, anche nella prospettiva dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alle garanzie convenzionali sul rispetto dei beni.

La **decisione** ha salvato l'impianto della riforma. Sul presupposto dell'urgenza, la Corte ha ritenuto non implausibile la valutazione del Governo, considerato il contesto di fragilità del sistema bancario e la necessità di adeguarlo agli indirizzi europei. Sul parametro dell'art. 45 Cost., il ragionamento è quello più interessante e va esposto per esteso: la tutela costituzionale riguarda la cooperazione **a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata**, sicché

non copre indistintamente qualunque ente che abbia forma cooperativa; e le banche popolari di maggiori dimensioni avevano in larga misura perduto quel carattere, operando come imprese bancarie a tutti gli effetti. La soglia dimensionale, in questa prospettiva, non è arbitraria ma costituisce un criterio ragionevole per distinguere ciò che è ancora cooperazione mutualistica da ciò che non lo è più, e la sua individuazione rientra nella discrezionalità del legislatore. Quanto al potere della Banca d'Italia sul rimborso, la Corte ne ha dato una lettura costituzionalmente orientata, ancorandolo alla sua funzione prudenziale: si tratta di un potere strumentale ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale primario, esercitabile nei limiti di quella finalità e non come potere generale di conformazione del diritto del socio.

Il rilievo di sistema da fare all'orale è che la sentenza n. 99/2018 sposta l'asse della legittimazione del modello cooperativo bancario: non è la forma giuridica a meritare protezione costituzionale, ma la mutualità effettiva. È una lettura che, se portata alle sue conseguenze, rende costituzionalmente fragile ogni rivendicazione di specialità fondata sulla sola veste societaria.

9 | Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Questo capitolo copre la Sezione II del Capo V del Titolo II del TUB — gli artt. da 33 a 37-ter — insieme alle norme comuni alle banche cooperative (artt. 28 e 150-bis) e alla disciplina secondaria che le attua, oggi raccolta nella Parte Terza, Capitoli 4, 5 e 6 della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Il professor Urbani entra quasi sempre nell'argomento da una domanda apparentemente semplice — «che cosa distingue una banca di credito cooperativo da una banca costituita in forma di società per azioni?» — per poi verificare se il candidato sa tenere insieme i due pilastri della categoria, la **mutualità** e il **localismo**, e se sa dire dove ciascuno dei due si traduce in una regola puntuale. Il filo logico da tenere è questo: ogni singola norma degli artt. 33-37 serve a proteggere l'uno o l'altro dei due pilastri; la riforma del 2016, introducendo il gruppo bancario cooperativo, ha aggiunto un terzo interesse — la stabilità e l'accesso al mercato dei capitali — e ha dovuto trovare il punto di equilibrio fra questo e i primi due. Chi riesce a raccontare gli artt. 37-bis e 37-ter come la risposta a un problema concreto (banche troppo piccole per ricapitalizzarsi, impossibilitate per statuto a emettere azioni sul mercato) e non come un elenco di commi, ha già dimostrato la capacità di giudizio autonomo che la fascia alta pretende. Attenzione, infine, a un punto di metodo: gli appunti del corso e le slide risalgono al 2022-2023 e su almeno tre profili — il testo dell'art. 36, la nozione di zona di competenza territoriale e la soglia di partecipazione delle banche affiliate al capitale della capogruppo — sono superati o imprecisi rispetto alla normativa vigente. Segnarlo all'orale è un punto guadagnato, non un rischio.

9.1. D1 — I tratti identificativi della banca di credito cooperativo

Domanda. Mi inquadri la banca di credito cooperativo nel sistema del Testo unico bancario: dove è collocata la disciplina e quali sono gli elementi che la distinguono dalle altre banche?

Risposta da dare. La banca di credito cooperativo è disciplinata dalla Sezione II del Capo V del Titolo II del TUB, agli artt. da 33 a 37-ter, preceduta dalle norme comuni a tutte le banche cooperative contenute nell'art. 28. Si tratta di una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata alla quale l'ordinamento riconosce lo statuto di cooperativa a mutualità prevalente, e che è caratterizzata da due elementi coessenziali e inscindibili: la **mutualità** e il **localismo**.

Spiegazione. Il Capo V del Titolo II è dedicato alle banche cooperative e si articola in due Sezioni: la Sezione I, dedicata alle banche popolari (artt. 29-32-ter), e la Sezione II, dedicata alle banche di credito cooperativo. L'art. 28, comma 1, chiude il sistema sul piano della riserva di attività: l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è consentito soltanto alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Una cooperativa che intenda fare banca non ha, quindi, altra alternativa che assumere uno di questi due statuti.

La mutualità della banca di credito cooperativo non è una mutualità generica, ma la **mutualità prevalente** di cui all'art. 2514 del codice civile. L'art. 28, comma 2-bis, TUB stabilisce che, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 c.c. e i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 TUB. L'art. 150-bis, comma 4, aggiunge che lo statuto della banca di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'art. 2514, primo comma, del codice civile: le clausole mutualistiche, dunque, non sono una scelta ma un obbligo, e la banca non può eliminarle.

Il localismo si traduce in una serie di vincoli puntuali: il requisito territoriale per l'acquisto della qualità di socio (art. 34, comma 2), il vincolo di operatività entro la zona di competenza territoriale, e — sul piano secondario — l'obbligo di inserire nella denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle aree di mercato in cui opera. La Banca d'Italia, nella Premessa del Capitolo 5 della Parte Terza della Circolare n. 285, riassume la categoria con efficacia: intermediari «caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento», in cui «la democraticità di funzionamento è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitarario» e «la finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio».

A questi due elementi tradizionali la riforma del 2016 ha aggiunto un terzo tratto strutturale, che oggi non è più eventuale: l'appartenenza obbligatoria a un gruppo bancario cooperativo, condizione per il rilascio e per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 33, comma 1-bis, TUB).

9.2. D2 — I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB

Domanda. Mi illustri la disciplina dei soci delle banche di credito cooperativo: numero, requisiti, diritto di voto, limiti di possesso.

Risposta da dare. L'art. 34 TUB, riscritto dalla riforma del 2016, fissa quattro regole cardine: il numero minimo dei soci non può essere inferiore a **cinquecento**; per essere soci occorre risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca; ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi **centomila euro**.

Spiegazione. Il numero minimo è la prima deroga rilevante rispetto al diritto comune, dove per la costituzione di una cooperativa bastano nove soci, e anche rispetto alla banca popolare, per la quale l'art. 30, comma 4, si ferma a duecento. Il precetto è presidiato da una sanzione strutturale: qualora il numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. Prima della riforma del 2016 la soglia era anch'essa di duecento soci: l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 18/2016 l'ha più che raddoppiata, e l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto ha concesso alle banche già autorizzate sessanta mesi per adeguarsi — termine che la Circolare n. 285 individua nel 16 febbraio 2021.

Il requisito territoriale del comma 2 è la proiezione soggettiva del localismo. La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 3.1, ne dà una lettura non formalistica: la condizione dell'«operare con carattere di continuità» è soddisfatta quando la zona costituisca un «centro di interessi» per l'aspirante socio, interessi che possono consistere sia nello svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma che si avvalga di stabili organizzazioni ubicate nella zona, sia in altre forme di legame con il territorio purché di tipo essenzialmente economico, come la titolarità di diritti reali su immobili ivi siti. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative; e la stessa disposizione ammette che siano acquisiti soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, rientranti nella zona di competenza territoriale.

Il voto capitaro del comma 3 e il tetto di possesso del comma 4 lavorano insieme. Il primo è il tratto che, da solo, certifica la natura cooperativa dell'ente; il secondo impedisce che un socio, pur non potendo pesare in assemblea più degli altri, acquisisca una posizione patrimoniale sproporzionata. Si noti la differenza di tecnica rispetto alla banca popolare: l'art. 30, comma 2, fissa un limite percentuale (l'1 per cento del capitale sociale, riducibile in statuto fino allo 0,5 per cento), l'art. 34, comma 4, fissa un limite in valore assoluto — centomila euro di valore nominale complessivo.

Il comma 4-bis, inserito nel 2016, consente allo statuto di prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. La Circolare ne tempera l'uso: tale numero è determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della «porta aperta» e della parità di trattamento nei rapporti con i soci di cui all'art. 2516 c.c. Il comma 5, che vietava alla banca di acquistare proprie azioni, è stato abrogato nel 1999, ma il divieto sopravvive in via secondaria: la Circolare prescrive che le banche di credito cooperativo non possano fare anticipazioni su proprie azioni, accettarle in garanzia o compensarle con debiti dei soci.

Profilo	Banca popolare	Banca di credito cooperativo
Numero minimo di soci	200 (art. 30, c. 4)	500 (art. 34, c. 1)
Requisito territoriale del socio	non previsto	residenza, sede o operatività continuativa nella ZCT (art. 34, c. 2)
Voto	capitario (art. 30, c. 1)	capitario (art. 34, c. 3)

Profilo	Banca popolare	Banca di credito cooperativo
Limite di possesso	1% del capitale, statutariamente riducibile a non meno dello 0,5% (art. 30, c. 2)	100.000 euro di valore nominale complessivo (art. 34, c. 4)
Valore nominale dell'azione	non inferiore a 2 euro (art. 29, c. 2)	fra 25 e 500 euro (art. 33, c. 4)

9.3. D3 — L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB

Domanda. Che cosa significa che le banche di credito cooperativo esercitano il credito «prevalentemente» a favore dei soci, e come si misura questa prevalenza?

Risposta da dare. L'art. 35, comma 1, TUB stabilisce che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La quantificazione della prevalenza è rimessa alla normativa secondaria: la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1, precisa che il principio è rispettato quando **più del 50 per cento delle esposizioni è verso soci cooperatori o è garantito da soci cooperatori**.

Spiegazione. Questa è la traduzione operativa della mutualità e, insieme all'art. 2514 c.c., il presupposto della qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente ai fini delle agevolazioni fiscali, a norma dell'art. 28, comma 2-bis, TUB. È bene sottolineare che la prevalenza riguarda l'**attivo**, cioè gli impieghi: non esiste un vincolo corrispondente sulla raccolta, che può provenire anche da non soci.

Il calcolo non è meccanico. La Circolare individua un perimetro di esposizioni assimilate a quelle verso i soci: le esposizioni verso o garantite dalle amministrazioni centrali della Repubblica italiana e di altri Paesi dell'eurozona, dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia; quelle verso o garantite dalla capogruppo e dalle altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; quelle verso o garantite dai sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. L'assimilazione delle esposizioni infragruppo è la conseguenza diretta della riforma del 2016: la liquidità depositata presso la capogruppo non «consuma» il plafond mutualistico.

Quanto alla nozione di esposizione garantita, la Circolare distingue due ipotesi: il finanziamento verso un non socio assistito da una garanzia del socio ammissibile come tecnica di attenuazione del rischio di credito, che in applicazione del principio di sostituzione si considera esposizione diretta verso il garante; e, fuori da questo caso, il finanziamento per il quale il socio è responsabile in solido con il debitore non socio. La nota esemplificativa è molto utile all'orale: si considerano crediti verso soci i finanziamenti alla società semplice o in nome collettivo cui partecipa il socio, o alla società in accomandita semplice di cui il socio sia accomandatario, e i finanziamenti cointestati al socio e al non socio limitatamente alla quota di spettanza del socio; non vi rientrano invece i finanziamenti intestati esclusivamente a un non socio, ancorché coniuge, parente

o affine di un socio, né quelli alla società in accomandita semplice nella quale il socio sia mero accomandante.

L'art. 35, comma 1, prevede infine una valvola di sfogo: la Banca d'Italia — oggi, più correttamente, «l'autorità competente», secondo la terminologia della Circolare — può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche a un'operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Si tratta di un procedimento amministrativo tipizzato, con termine di centoventi giorni. Il presupposto è esclusivo: non basta l'opportunità commerciale, occorre la stabilità.

Il comma 2 dell'art. 35, modificato nel 2016, chiude il cerchio sul piano statutario: gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

9.4. D4 — La zona di competenza territoriale: nozione e perimetrazione

Domanda. Che cos'è la zona di competenza territoriale di una banca di credito cooperativo e come si determina?

Risposta da dare. La zona di competenza territoriale è definita dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, come «il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali». Ogni banca la indica nel proprio statuto, e la Circolare, alla Sezione II, par. 4, ne fissa i criteri di perimetrazione.

Spiegazione. La zona ricomprende, in primo luogo, i comuni nei quali la banca ha la sede, proprie succursali **oppure** un numero di soci rapportato alla popolazione residente almeno pari a quello risultante dalla metodologia fissata dalla Circolare; in secondo luogo, i comuni limitrofi a quelli così individuati. Il criterio del numero minimo di soci è per scaglioni di popolazione:

Popolazione residente nel comune	Percentuale	Numero minimo di soci richiesto
fino a 20.000	1,5 %	1,5 % della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	0,6 %	300 + 0,6 % della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	0,3 %	480 + 0,3 % della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	—	più di 930

Gli arrotondamenti sono all'unità superiore e i dati di popolazione sono quelli Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio. Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere **contiguità territoriale**: la zona non può essere un arcipelago di presenze scollegate. La Circolare precisa che il requisito non ricorre, di norma, quando due o più comuni siano separati dalle acque del mare o di un lago; in via eccezionale la contiguità può essere ritenuta esistente

avendo riguardo all'elevata frequenza dei collegamenti marittimi, all'esistenza di altre infrastrutture di collegamento, a particolari conformazioni del territorio, a stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo o ad altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica. La decisione motivata di estendere la competenza a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e comunicata tempestivamente all'autorità competente.

La zona non è statica: è un perimetro che si espande e si contrae. Si espande anche per via «anagrafica»: i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli già di competenza, ma non ancora inclusi, possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo richiesto; il comune si considera incluso dopo che l'organo amministrativo ha deliberato positivamente su tante domande quante ne servono per raggiungere il minimo e i soci hanno integralmente versato l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo. Si contrae quando il presupposto viene meno, ma con un ammortizzatore: se il numero dei soci in un comune di competenza scende sotto il minimo, oppure se la banca decide di chiudere la succursale in un comune in cui non ha il numero minimo di soci, la banca può presentare all'autorità competente un piano di ripristino o conseguimento del numero minimo entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni; valutato il piano, l'autorità può autorizzare, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona il comune in questione e quelli limitrofi. In caso di chiusura di una succursale, infine, il comune continua a rientrare nella zona se resta soddisfatto il criterio del numero minimo di soci o quello della limitrofia.

9.5. D5 — La destinazione degli utili e le riserve indivisibili

Domanda. Come devono essere destinati gli utili di una banca di credito cooperativo?

Risposta da dare. L'art. 37 TUB impone tre vincoli in sequenza: almeno il **settanta per cento** degli utili netti annuali va destinato a riserva legale; una quota degli utili netti annuali va corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge — quota che la Circolare n. 285 quantifica nel **3 per cento**; la parte residua, se non utilizzata per la rivalutazione delle azioni, assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Spiegazione. Il confronto con la banca popolare è immediato e va fatto: l'art. 32, comma 1, TUB impone alle popolari di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali. Il settanta per cento dell'art. 37 è dunque una regola di tutt'altro ordine di grandezza, ed è la traduzione contabile della mutualità prevalente: l'utile non serve a remunerare il capitale, serve a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria.

Il punto decisivo è che la riserva legale della banca di credito cooperativo è **indivisibile**. Le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c., che l'art. 150-bis, comma 4, TUB rende obbligatorie negli statuti, comprendono il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Da qui discende l'effetto più severo della disciplina: il patrimonio accumulato non è mai appropriabile

dai soci, né in costanza di rapporto né allo scioglimento, e in caso di operazioni che facciano uscire la banca dalla categoria va devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 150-bis, comma 5, TUB, che richiama l'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La quota del 3 per cento ai fondi mutualistici non è una specialità bancaria: discende dall'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, richiamato espressamente dalla Circolare n. 285 fra le fonti della materia. È il contributo che ogni cooperativa versa al sistema della cooperazione per finanziarne la promozione e lo sviluppo.

La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione IV, dettaglia l'impiego delle quote residue: rivalutazione delle azioni secondo le norme in materia di cooperazione; assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge; distribuzione ai soci dei dividendi; finalità di beneficenza o mutualità. La stessa Sezione disciplina i **ristorni**, cioè la restituzione ai soci di una parte del vantaggio mutualistico in proporzione agli scambi intrattenuti: se previsti dallo statuto — facoltà che l'art. 150-bis, comma 6, TUB consente in coerenza con l'art. 2545-sexies c.c. — il loro ammontare non può eccedere il 50 per cento dell'utile netto residuo dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici, e almeno la metà del ristorno è liquidata mediante incremento della partecipazione sociale. I ristorni vanno disciplinati da un apposito regolamento assembleare che ripartisce le competenze fra organo amministrativo e assemblea.

9.6. D6 — La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura

Domanda. Perché nel 2016 il legislatore è intervenuto sul credito cooperativo, e quale soluzione ha adottato?

Risposta da dare. Il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha affrontato un problema strutturale: banche piccolissime, prive per statuto della possibilità di raccogliere capitale sul mercato, in un contesto prudenziale post-crisi che richiede ricapitalizzazioni rapide e ingenti. La soluzione è stata il **gruppo bancario cooperativo**, introdotto negli artt. 37-bis e 37-ter TUB, con l'adesione resa obbligatoria dall'art. 33, comma 1-bis.

Spiegazione. La Banca d'Italia enuncia la ratio con nettezza nella Premessa del Capitolo 5 della Parte Terza della Circolare n. 285: l'ordinamento impone a queste banche l'appartenenza a più ampi gruppi bancari cooperativi quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria «per superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi costituiti in forma cooperativa — che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali — e le diseconomie connesse alle ridotte dimensioni aziendali». Due problemi, dunque: capitale e scala.

L'architettura scelta è ingegnosa e per certi versi rovesciata rispetto al diritto comune dei gruppi. Nel gruppo ordinario la capogruppo controlla perché detiene la maggioranza del capitale delle controllate. Nel gruppo bancario cooperativo, invece, la capogruppo è una società per azioni il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria **dalle banche affiliate**: sono le controllate a

possedere la controllante. Il controllo, che pure deve sussistere secondo la nozione dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, non deriva dalla partecipazione ma dal **contratto di coesione**. È una costruzione che il legislatore ha dovuto puntellare con una norma ad hoc, l'art. 37-bis, comma 6, che esclude l'applicazione degli artt. 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile alle partecipazioni delle banche affiliate al capitale della capogruppo: senza quella deroga, la disciplina civilistica delle partecipazioni reciproche avrebbe reso lo schema impraticabile.

Il vantaggio del disegno è duplice. Sul piano del capitale, la capogruppo è una società per azioni e può quindi aprirsi a investitori terzi e ricorrere al mercato dei capitali di rischio — la Circolare impone anzi che lo statuto della capogruppo non ostacoli tale apertura. Sul piano prudenziale, il gruppo è vigilato su base consolidata e la garanzia in solido reciproca mette in comune la capacità di assorbimento delle perdite. Il prezzo è la compressione dell'autonomia della singola banca, che accetta contrattualmente di sottostare a poteri di direzione, controllo, nomina e sanzione della capogruppo.

Il decreto non si è limitato a questo. Ha riscritto l'art. 34 alzando a cinquecento il numero minimo dei soci e introducendo il comma 4-bis; ha modificato gli artt. 35 e 36; ha riscritto l'art. 150-ter aprendo le azioni di finanziamento alla capogruppo; ha previsto, all'art. 2-bis, il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo per il periodo transitorio; e ha disciplinato, all'art. 2, la prima applicazione e la via d'uscita del conferimento dell'azienda bancaria.

9.7. D7 — L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario cooperativo e quali requisiti deve possedere la capogruppo?

Risposta da dare. L'art. 37-bis, comma 1, TUB indica quattro componenti: la società capogruppo, costituita in forma di **società per azioni** e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il **sessanta per cento** dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e il cui requisito minimo di patrimonio netto è di **un miliardo di euro**; le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto di coesione e adottano le connesse clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo come definite dall'art. 59 TUB; ed eventuali sottogruppi territoriali.

Spiegazione. La lettera a) del comma 1 concentra i requisiti della capogruppo. Va sottolineato che il contratto di coesione «assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»: il controllo è quindi requisito di sostanza, verificato secondo l'IFRS 10, e non discende dalla catena partecipativa. La soglia del sessanta per cento non è quella originaria: il testo del 2016 richiedeva la sola maggioranza, e l'art. 11, comma 2, lett. a), del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, l'ha innalzata. Il comma 7 consente peraltro che con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sia stabilita una soglia diversa, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

La disciplina secondaria dettaglia il resto. La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2, chiede alla capogruppo requisiti di tre ordini. Anzitutto i requisiti formali: sede legale e direzione generale in Italia, forma di società per azioni, autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB. Poi il requisito patrimoniale: un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro, da possedere al momento della costituzione del gruppo e da mantenere successivamente; se scende sotto soglia, l'autorità competente assegna un termine, di norma non superiore a dodici mesi, per ripristinarlo. Infine i requisiti organizzativi: strutture operative e assetti idonei ad assicurare alle affiliate l'accesso ai mercati interbancari, i servizi operativo-contabili di incasso e pagamento, i servizi tecnologici e infrastrutturali, l'intermediazione dei flussi finanziari e la gestione del collateral per le operazioni di politica monetaria, nonché a esercitare effettivamente la direzione e il coordinamento. La stessa disposizione vieta di esternalizzare o delegare le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo: l'emanazione delle disposizioni di gruppo, le prerogative in materia di nomina e revoca degli organi delle affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle affiliate, le misure correttive e sanzionatorie, l'approvazione delle operazioni di rilievo strategico.

Il comma 2 dell'art. 37-bis impone allo statuto della capogruppo di indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto detenibili da ciascun socio, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 22, comma 1, TUB. Il comma 2-bis, aggiunto dal d.l. n. 91/2018, stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche affiliate siano pari alla **metà più due** del numero complessivo dei consiglieri: una garanzia di governo a favore della base cooperativa, che convive con l'esigenza — sottolineata dalla Circolare — di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle banche di credito cooperativo.

9.8. D8 — Il contratto di coesione

Domanda. Che cos'è il contratto di coesione e quale contenuto deve avere?

Risposta da dare. Il contratto di coesione è l'atto che costituisce il gruppo bancario cooperativo e ne fonda il controllo. Con esso le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo; la capogruppo assume verso le affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo. Il contenuto minimo è fissato dall'art. 37-bis, comma 3, TUB e dettagliato dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III.

Spiegazione. L'art. 37-bis, comma 3, indica quattro blocchi di contenuto. La lettera a) individua la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo. La lettera b) elenca i poteri della capogruppo che — «nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo» — devono includere: l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto del

comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari alla direzione e al coordinamento, **proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti**, compresi i controlli e i poteri di influenza volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali; i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti, e le modalità di esercizio di tali poteri; l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione. La lettera c) impone di stabilire i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. La lettera d) impone di fissare i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, «secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente».

La Circolare n. 285 organizza il contenuto minimo in otto aree: governo societario; nomina degli organi delle banche affiliate; controlli interni e sistemi informativi; attività di controllo e interventi; requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza; decisioni di rilievo strategico; sanzioni; doveri della capogruppo e criteri di compensazione. Alcuni contenuti meritano di essere ricordati perché mostrano quanto il contratto incida sull'autonomia della singola banca: le funzioni di controllo interno delle affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo; la capogruppo definisce regole e criteri sull'intero processo di concessione del credito, sull'area finanza, sugli investimenti partecipativi e immobiliari, sui conflitti di interesse; approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico, comprese le aperture di succursali in Italia e all'estero; predispone il piano di sviluppo territoriale dell'intero gruppo.

Il contratto deve inoltre prevedere, o richiamare come parte integrante, l'accordo di garanzia in solido: la partecipazione a tale accordo è condizione imprescindibile per l'adesione al contratto e quindi al gruppo. E deve indicare i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, la cui efficacia è comunque subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente.

9.9. D9 — La garanzia in solido fra la capogruppo e le banche affiliate

Domanda. In che cosa consiste la garanzia in solido prevista per il gruppo bancario cooperativo e quali limiti incontra?

Risposta da dare. L'art. 37-bis, comma 4, TUB stabilisce che il contratto di coesione «prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti». La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2, la qualifica come garanzia **reciproca**, una cross-guarantee: la capogruppo garantisce tutte le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre affiliate.

Spiegazione. La garanzia ha due dimensioni, che vanno tenute distinte. La prima è la **garanzia esterna**: l'accordo produce l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche

affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti, sicché ciascun aderente assume, entro il limite del proprio obbligo individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si renda inadempiente verso i propri creditori. La seconda è il **sostegno intra-gruppo**: le banche aderenti si forniscono reciprocamente il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente, e per evitare, ove necessario, la risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 o la liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 80 e seguenti del TUB.

Il limite è il punto più delicato e va enunciato con precisione. L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca è commisurata alle **esposizioni ponderate per il rischio** di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle **risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale**, restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche e della capogruppo. Per requisiti obbligatori si intende la somma del requisito di primo pilastro ex art. 92, par. 1, CRR, dell'eventuale requisito specifico di secondo pilastro imposto dall'autorità competente e del requisito combinato di riserva di capitale. Nessuna banca, in altre parole, può essere trascinata sotto i propri minimi per salvarne un'altra.

Sul piano operativo, gli interventi di sostegno — sia di capitale sia di liquidità — sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le risorse siano messe a disposizione dalle affiliate in esecuzione dell'accordo; in particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. L'accordo deve poi conformarsi all'art. 4, n. 127, CRR, che reca la definizione di cross-guarantee scheme, e attribuire alla capogruppo i compiti di cui all'art. 113, par. 7, lett. c), d) ed e), CRR: monitoraggio e classificazione dei rischi, analisi dei rischi e comunicazione alle aderenti, preparazione del bilancio consolidato.

Quanto alla provvista, l'accordo stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili fra una quota precostituita **ex ante** presso la capogruppo — sotto forma di sottoscrizione di azioni della capogruppo computabili come CET1 o di fondi dedicati patrimonialmente separati — e una quota richiamabile **ex post** in caso di necessità. Infine, una regola che va ricordata perché spiega perché l'uscita dal gruppo non è indolore: in caso di recesso o esclusione, gli obblighi reciproci di garanzia esterna permangono per almeno **dieci anni** in capo alla banca uscente e alle banche che restano, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.

10 | Abusivismo bancario, Titolo V e la giurisprudenza del corso

Questo capitolo chiude il modulo 1 tenendo insieme due materie che il programma separa ma che l'orale tratta sempre insieme: da un lato il **Titolo V del TUB** — «Soggetti operanti nel settore finanziario», artt. 106-114 — con le sue appendici, il Titolo V-bis sugli istituti di moneta elettronica e il Titolo V-ter sugli istituti di pagamento, e il Titolo VI-bis sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi; dall'altro il **Capo I del Titolo VIII**, «Abusivismo bancario e finanziario», artt. 130-133, che è il presidio penale e amministrativo delle riserve di attività. Il professor Urbani entra quasi sempre nell'argomento partendo dalla riserva: «chi può erogare credito senza raccogliere risparmio?», oppure «che cosa succede a chi raccoglie senza essere banca?». Il filo logico da tenere è uno solo, e va enunciato subito: **a ogni riserva di attività corrisponde un albo o un elenco, a ogni albo corrisponde un procedimento autorizzativo, e a ciascuna riserva corrisponde una fattispecie sanzionatoria**. Chi sa percorrere questa catena in entrambe le direzioni — dalla norma incriminatrice alla riserva violata e viceversa — ha già in mano il capitolo. Le due sentenze del corso servono a mostrare che la catena regge anche quando la realtà prova ad aggirarla: il caso Giuffrè, del 1961-1962, sul confine fra raccolta e attività bancaria; il caso Romanelli, deciso in Cassazione nel 2009, sul confine fra forma giuridica e sostanza economica dell'operazione. Del docente è noto che, sui casi, chiede prima i fatti e poi il principio di diritto: presentarsi con il principio senza la vicenda è il modo più rapido per perdere la fascia alta.

10.1. D1 — Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste

Domanda. Il Titolo V del Testo unico si intitola «Soggetti operanti nel settore finanziario». Mi spieghi qual è la logica di questo Titolo e come si raccorda con la disciplina dell'attività bancaria.

Risposta da dare. Il Titolo V del TUB disciplina i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** senza essere banche. La norma cardine è l'art. 106, comma 1, secondo cui tale esercizio «è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia». Il Titolo esiste perché l'ordinamento italiano non riserva soltanto l'attività bancaria nel suo complesso, ma pre-

sidia separatamente i due termini del binomio dell'art. 10: la raccolta del risparmio, all'art. 11, e l'erogazione del credito, all'art. 106.

Spiegazione. La chiave di lettura del Titolo V sta nella denominazione completa del Testo unico: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». Il legislatore del 1993 non si è limitato a regolare le banche; ha regolato anche chi fa credito senza essere banca. La ragione è tecnica prima che sistematica: l'erogazione del credito è un'attività comune alle banche e agli intermediari finanziari, ma la **fonte della provvista** è radicalmente diversa. La banca impiega fondi raccolti presso il pubblico con obbligo di rimborso, e perciò espone al rischio d'impresa il risparmio altrui — il che giustifica la tutela costituzionale dell'art. 47 Cost. e l'intero apparato di vigilanza prudenziale. L'intermediario finanziario del Titolo V, invece, impiega mezzi propri o provvista raccolta presso soggetti qualificati: qui il risparmio del pubblico non è esposto, e viene meno la ragione più forte della vigilanza bancaria. Restano però in gioco la stabilità complessiva del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti verso la clientela, ed è su questi due interessi che si reggono una riserva di attività e un regime di vigilanza propri, per quanto più leggeri di quelli bancari.

Il Titolo V si articola oggi in **due Capi**. Il Capo I, intitolato «Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario», contiene gli artt. da 106 a 114 e regola l'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106), l'autorizzazione (art. 107), la vigilanza (art. 108), la vigilanza consolidata sul gruppo finanziario (art. 109), i rinvii alla disciplina bancaria (art. 110), le figure speciali del microcredito (art. 111), della finanza etica e sostenibile (art. 111-bis) e dei confidi (art. 112), i relativi organismi e controlli (artt. 112-bis e 113), la crisi dell'intermediario (artt. 113-bis e 113-ter) e le norme finali (art. 114). Il Capo II, di conio recentissimo, è stato inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, e disciplina agli artt. da 114.1 a 114.14 l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza e la nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.

A questo nucleo si affiancano due Titoli autonomi che il programma tratta insieme al Titolo V perché rispondono alla stessa logica: il **Titolo V-bis**, «Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica» (artt. 114-bis - 114-quinquies.4), e il **Titolo V-ter**, «Istituti di pagamento» (artt. 114-sexies - 114-octiesdecies). Entrambi sono figli del recepimento delle direttive europee sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica, ed entrambi ritagliano una porzione dell'attività tradizionalmente bancaria — la gestione dei mezzi di pagamento — affidandola a soggetti non banche, con riserve e albi propri.

10.2. D2 — L'art. 106 e l'albo unico degli intermediari finanziari

Domanda. Mi illustri l'art. 106 del Testo unico: quale attività è riservata, a chi, e che cosa è cambiato rispetto al testo originario del 1993.

Risposta da dare. L'art. 106, comma 1, TUB riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** agli intermediari finanziari

autorizzati e iscritti in un **albo unico tenuto dalla Banca d'Italia**. È il perno del Titolo V: è da questa riserva che discendono l'autorizzazione dell'art. 107, la vigilanza dell'art. 108 e la sanzione penale dell'art. 132.

Spiegazione. Conviene partire dalla formulazione originaria, perché il confronto è esattamente ciò che il docente vuole sentire. Il vecchio art. 106 elencava **quattro attività finanziarie** — assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi — il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato ai soggetti iscritti in un **elenco generale** tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvaleva dell'**Ufficio Italiano dei Cambi**. Si trattava di una forma di vigilanza puramente anagrafica: l'iscrizione certificava l'esistenza del soggetto, non la sua solidità. L'art. 107, nella versione originaria, aggiungeva un **elenco speciale** tenuto dalla Banca d'Italia, cui erano tenuti a iscriversi gli intermediari di dimensione o di operatività più rilevante, sottoposti per ciò stesso a una vigilanza di tipo prudenziale.

Questa architettura a doppio binario è stata smantellata dal **d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141**, che ha sostituito l'intero Titolo V. Le novità sono tre e vanno enunciate in ordine. Primo: l'oggetto della riserva si contrae alla sola **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma**, mentre le altre tre attività escono dal Titolo V per strade diverse — i servizi di pagamento hanno ormai una riserva e un albo propri nel Titolo V-ter; l'intermediazione in cambi rileva oggi, per le operazioni su valute che integrano strumenti finanziari, come servizio di investimento disciplinato dal TUF, mentre l'attività di cambiavalute, che il vecchio art. 155, comma 5, collocava in una sezione dell'elenco dell'art. 106, è stata estratta dal TUB e affidata a un registro autonomo; l'assunzione di partecipazioni, invece, ha semplicemente cessato di essere attività riservata, e viene in rilievo soltanto come presupposto della vigilanza sui gruppi e, quando la partecipazione è in una banca o in un intermediario, dell'autorizzazione dell'art. 19. Secondo: i due elenchi si fondono in un **unico albo**, tenuto dalla Banca d'Italia. Terzo, e decisivo: si passa dall'iscrizione alla **autorizzazione**; la vigilanza anagrafica diventa vigilanza prudenziale per tutti, senza più distinzione dimensionale.

Il comma 2 elenca le attività ulteriori consentite: l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, ma soltanto se l'intermediario è a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 114-quinquies, comma 4, o 114-novies, comma 4, e iscritto nel relativo albo (lett. a); la prestazione di servizi di investimento, se autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF (lett. b); le altre attività consentite dalla legge e le attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia (lett. c). Il comma 3 delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto delle attività del comma 1 e — profilo pratico cruciale — di stabilire **in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico**: la delega è stata esercitata con il D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

Vale la pena osservare che «concessione di finanziamenti» ed «erogazione del credito» sono, nel lessico del Testo unico, sinonimi: è la stessa attività che, combinata con la raccolta fra il pubblico, dà luogo all'attività bancaria ai sensi dell'art. 10, comma 1. La differenza fra la banca e l'intermediario finanziario non sta dunque nell'attività di impiego, ma nella provvista.

10.3. D3 — La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII

Domanda. Mi descriva il sistema sanzionatorio dell'abusivismo bancario e finanziario: quali sono le fattispecie e come si raccordano alle riserve di attività.

Risposta da dare. Il Capo I del Titolo VIII del TUB, intitolato «Abusivismo bancario e finanziario», comprende gli artt. da 130 a 133. Il sistema è costruito **per specularità**: a ogni riserva di attività corrisponde una fattispecie incriminatrice, e il presidio si chiude con una norma sulla denominazione e con un potere di intervento cautelare della Banca d'Italia.

Spiegazione. La mappa, nell'ordine del testo, è la seguente:

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione
art. 130	Abusiva attività di raccolta del risparmio	art. 11 TUB	arresto da uno a tre anni e ammenda da 12.911 a 51.645 euro
art. 131	Abusiva attività bancaria	artt. 10 e 11 TUB	reclusione da uno a otto anni e multa da 4.130 a 10.329 euro
art. 131-bis	Abusiva emissione di moneta elettronica	art. 114-bis TUB	reclusione da uno a otto anni e multa da 4.132 a 10.329 euro
art. 131-ter	Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento	art. 114-sexies TUB	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 2.066 a 10.329 euro
art. 132	Abusiva attività finanziaria	artt. 106, 111 e 112 TUB	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 2.065 a 10.329 euro
art. 132-bis	Denuncia al pubblico ministero e al tribunale	tutte le precedenti	provvedimenti ex art. 2409 c.c.
art. 133	Abuso di denominazione	riserve di denominazione	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro

Due osservazioni di sistema rendono la mappa intelligibile. La prima riguarda la **natura delle fattispecie**: l'art. 130 è una contravvenzione, punita con arresto e ammenda; gli artt. 131, 131-bis, 131-ter e 132 sono delitti, puniti con reclusione e multa; l'art. 133 è un illecito amministrativo. La graduazione non è casuale: riflette la gravità crescente dell'aggressione alla riserva, con l'apice nell'abusiva attività bancaria, dove l'agente raccoglie il risparmio altrui e lo espone al rischio d'impresa senza alcun presidio di vigilanza.

La seconda riguarda la **cronologia**. Gli artt. 130 e 131 sono in vigore dal 1° gennaio 1994, ma le pene attualmente previste non sono quelle originarie: l'art. 39, comma 1, della **l. 28 dicembre 2005, n. 262** — la cosiddetta legge sul risparmio, approvata all'indomani degli scandali finanziari dei primi anni Duemila — le ha aumentate in misura considerevole. L'art. 130 prevedeva in origine l'arresto da sei mesi a tre anni; l'art. 131 la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. Lo stesso intervento ha aumentato la pena dell'art. 131-bis. L'art. 132 è stato interamente sostituito dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13

agosto 2010, n. 141, per adeguarlo alla riscrittura del Titolo V; gli artt. 131-bis e 131-ter sono stati inseriti rispettivamente nel 2002 e nel 2010, in parallelo alla nascita dei Titoli V-bis e V-ter.

10.4. D4 — Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie

Domanda. Mi metta a confronto l'art. 130 e l'art. 131 del Testo unico: qual è il rapporto fra le due fattispecie?

Risposta da dare. L'art. 130 punisce chi «svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11»; l'art. 131 punisce chi «svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 **ed esercita il credito**». La formulazione dell'art. 131 riproduce dunque testualmente quella dell'art. 130 e vi aggiunge un elemento: è, secondo la lettura accolta dalla Corte di cassazione nel caso Romanelli, un **reato complesso** che include in sé la fattispecie di cui all'art. 130.

Spiegazione. Gli elementi costitutivi dell'art. 130 sono tre. Il primo è lo svolgimento di un'**attività**, cioè di una condotta reiterata e non occasionale. Il secondo è la **raccolta del risparmio** come definita dall'art. 11, comma 1, ossia l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: l'elemento qualificante è l'obbligo di rimborso, in mancanza del quale non si ha raccolta ai sensi del TUB. Il terzo è il carattere **pubblico** della raccolta, richiesto dall'art. 11, comma 2, e assente nel comma 1: non basta raccogliere fondi con obbligo di rimborso, occorre farlo «tra il pubblico».

L'art. 131 aggiunge l'**esercizio del credito**. La norma incriminatrice, in altri termini, recepisce la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, e ne fa la propria fattispecie tipica: è il binomio, non uno dei due termini, a integrare il reato più grave. Ne segue una conseguenza pratica che la Cassazione ha valorizzato nel caso Romanelli: la contestazione dell'abusiva raccolta del risparmio «è effettuata sia ai sensi dell'art. 130, sia dell'art. 131», e la riqualificazione in corso di giudizio da una fattispecie all'altra non lede il diritto di difesa, perché l'imputato si è difeso su un fatto che è già interamente descritto nella fattispecie più grave.

Va infine osservato il rapporto con l'art. 132. Le tre norme coprono, in progressione, le tre situazioni possibili: chi raccoglie e non eroga risponde dell'art. 130; chi eroga e non raccoglie risponde dell'art. 132; chi fa entrambe le cose risponde dell'art. 131. È una simmetria perfetta con l'architettura delle riserve — art. 11 per la raccolta, art. 106 per l'erogazione, art. 10 per il binomio — e va esposta così, perché mostra che il sistema sanzionatorio non è un elenco ma il riflesso puntuale del sistema sostanziale.

10.5. D5 — L'art. 132: l'abusiva attività finanziaria

Domanda. Mi illustri l'art. 132 del Testo unico: quale condotta punisce e quali riserve presidia.

Risposta da dare. L'art. 132 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro «chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'**autorizzazione** di cui all'articolo 107 o dell'**iscrizione** di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112». È la norma che chiude, sul versante penale, il sistema del Titolo V.

Spiegazione. La struttura della fattispecie merita di essere smontata. L'oggetto della condotta è rappresentato dalle «attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1»: poiché quel comma, nella formulazione vigente dal 2010, ne prevede una sola — la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma — la norma è oggi sostanzialmente monofattispecie, e il plurale è un residuo della formulazione anteriore, quando l'art. 106 elencava quattro attività. È un rilievo che vale la pena fare all'orale, perché dimostra di avere confrontato le due versioni del testo.

L'elemento negativo è triplice e va ricordato per intero, perché è ciò che distingue una risposta completa da una approssimativa: manca l'autorizzazione dell'art. 107 (intermediari finanziari), oppure l'iscrizione dell'art. 111 (microcredito), oppure quella dell'art. 112 (confidi e altri soggetti). L'art. 132 copre, in altre parole, non solo la violazione della riserva principale ma anche quella delle riserve minori ritagliate al suo interno. Il requisito dell'esercizio «nei confronti del pubblico» ricalca quello dell'art. 106 e ne condivide la definizione, demandata al D.M. n. 53/2015.

Accanto all'art. 132, il sistema conosce due fattispecie speciali che ne condividono la logica ma proteggono riserve distinte: l'art. 131-bis per l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'art. 131-ter per l'abusiva prestazione di servizi di pagamento. Mentre l'art. 131-ter ripete la cornice edittale dell'art. 132, l'art. 131-bis adotta quella, assai più severa, dell'art. 131 — reclusione da uno a otto anni. La ragione è intuibile: l'emissione di moneta elettronica comporta la ricezione di fondi dal pubblico, e quindi un'aggressione al risparmio strutturalmente analoga a quella bancaria, mentre la prestazione di servizi di pagamento, di per sé, non implica giacenze stabili.

Vale la pena precisare che il caso Romanelli, pur essendo il caso di scuola sull'abusivismo, non è un precedente sull'art. 132: entrambe le contestazioni furono elevate ai sensi degli artt. 130 e 131 TUB. Il capo A1 riguardava la Romanelli Finanziaria s.p.a. — iscritta nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi e cancellata il 4 giugno 2002 proprio per la raccolta illegittima di risparmio — cui si contestavano la raccolta realizzata con i «warrants» emessi dal 1998 al 2002 e l'esercizio del credito attraverso i conti correnti; il capo A2 riguardava la «banca» Romanelli s.p.a., subentrata alla finanziaria nella gestione dei crediti, per l'abusiva raccolta del risparmio e per la pubblicizzazione dell'attività bancaria nonostante il diniego. Il dato è istruttivo proprio sul punto che qui interessa: la società finanziaria regolarmente iscritta non viola l'art. 132, perché la concessione di finanziamenti le è consentita; viola l'art. 131 quando a quell'attività aggiunge la raccolta del risparmio fra il pubblico, che le è vietata.

10.6. D6 — L'art. 133 e l'abuso di denominazione

Domanda. Che cos'è l'abuso di denominazione bancaria e come è sanzionato?

Risposta da dare. L'art. 133 TUB vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, «nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico», delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio», «ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, **idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria**». Non è una tutela del nome commerciale: è una tutela dell'**affidamento del pubblico**, e per questo colpisce chiunque, a prescindere dal fatto che eserciti o meno attività bancaria.

Spiegazione. La norma si è stratificata seguendo la nascita delle nuove riserve. Il comma 1 riguarda la denominazione bancaria; il comma 1-bis, inserito nel 2002, riserva l'espressione «moneta elettronica» agli istituti di moneta elettronica e alle banche; il comma 1-ter, inserito nel 2010, riserva l'espressione «istituto di pagamento»; il comma 1-quater, inserito dal d.lgs. n. 141/2010, riserva la parola «finanziaria» agli intermediari dell'art. 106. Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole riservate possano essere utilizzate da soggetti diversi: il potere è stato esercitato con le Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, che estendono il divieto a sigle e abbreviazioni abitualmente utilizzate dalle banche — «popolare», «cassa», «risp» — e ai termini relativi alle operazioni tipiche, come «depositi» o «conti correnti», ed elencano i casi di uso legittimo (società finanziaria capogruppo, società appartenenti a un gruppo bancario, società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento, intermediari finanziari ed enti previdenziali vigilati).

Il comma 3 contiene la sanzione, che oggi è **amministrativa pecuniaria**: da 5.000 a 5 milioni di euro; se la violazione è commessa da una società o da un ente, da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. Lo stesso comma punisce la cosiddetta **millantata vigilanza**, cioè la condotta di chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111. Il comma 3-bis richiama l'art. 144, comma 9, che consente di elevare la sanzione fino al doppio del vantaggio ottenuto, quando questo superi i massimali e sia determinabile.

Il caso Romanelli è il migliore esempio applicativo della norma, e va citato qui. La Banca d'Italia contestò che la società, «non autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ha utilizzato nella denominazione sociale, nei segni distintivi, nelle comunicazioni rivolte al pubblico e nella pubblicità termini idonei a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività medesima», richiamando espressamente l'art. 133 TUB e le Istruzioni di vigilanza, Titolo I, Capitolo IV, Sezione II. La Corte d'appello di Roma, nel decreto dell'8 luglio 2002, ha scolpito il principio: «il solo fatto di utilizzare nelle comunicazioni ufficiali e nella pubblicità il termine "banca" non lasciava dubbi sulla natura dell'attività che la società intendeva esercitare, come è confermato dal divieto fatto dall'art. 133 T.U. bancario dell'uso di tale termine da parte di

soggetti diversi dalle banche **proprio per il significato univoco di tale termine**, capace di ingenerare errore, facendo ritenere legittimato all'esercizio di attività bancaria il soggetto che ne faccia uso».

10.7. D7 — Il caso Romanelli: i fatti

Domanda. Mi racconti la vicenda della cosiddetta «Banca Romanelli»: che cosa era accaduto?

Risposta da dare. Si tratta di una società finanziaria toscana che, avendo chiesto e non ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, si denominò ugualmente «banca», aprì cinque sportelli e operò per circa un anno raccogliendo risparmio presso il pubblico mediante strumenti finanziari atipici e conti correnti. La vicenda si è conclusa con il fallimento della società nel 2003 e con la condanna penale degli amministratori, confermata dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n. 2071 del 2009.

Spiegazione. La cronologia è la seguente. Nel **1988** nasce la Romanelli Finanziaria s.p.a., iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari allora tenuto dal Ministero del tesoro per il tramite dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Il **12 luglio 2000** la società delibera di mutare il proprio oggetto sociale e assume la denominazione di «banca» Romanelli s.p.a. Il **13 luglio 2000** vengono depositate due istanze parallele: la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria presso la filiale di Firenze della Banca d'Italia e la richiesta di omologazione presso il Tribunale di Firenze, adempimento allora necessario per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'**11 ottobre 2000** il Tribunale di Firenze rilascia il decreto di omologa; il **23 ottobre** la Procura appone il proprio visto. Il **30 ottobre 2000** — con diciassette giorni di ritardo rispetto al termine di novanta giorni fissato dalle Istruzioni di vigilanza — la Banca d'Italia comunica il **diniego** dell'autorizzazione, per mancanza dei requisiti di onorabilità. Nel **dicembre 2001** la Banca d'Italia pubblica nel Bollettino di Vigilanza n. 12 la contestazione dell'abuso di denominazione ai sensi dell'art. 133 TUB e vengono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie di 60 milioni di lire a ciascun componente del consiglio di amministrazione e di 6 milioni di lire a ciascun sindaco.

Nonostante il diniego, l'**8 aprile 2002** la società inizia l'attività e apre **cinque filiali**, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Procura della Repubblica. Il **4 giugno 2002** la Romanelli Finanziaria viene cancellata dall'elenco degli intermediari finanziari per avere raccolto illegittimamente risparmio, già a partire dagli anni Novanta, mediante «titoli fiduciari» — consistenti nella vendita a terzi di un titolo di credito e nel suo contemporaneo riacquisto a un prezzo maggiorato degli interessi pattuiti — e mediante **warrant** rappresentativi di un diritto di opzione per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla società stessa. Il **27 agosto 2002** la Banca d'Italia comunica agli altri intermediari che «la società cosiddetta Banca Romanelli non è autorizzata all'attività bancaria». Nel **gennaio 2003** un secondo Bollettino di Vigilanza contesta la reiterazione dell'abuso di denominazione, con nuove sanzioni di 30.987 euro agli amministratori e 3.098 euro ai sindaci. Il **20 marzo 2003** il Tribunale di Firenze dichiara il fallimento della società; il 10 marzo 2004 uno degli amministratori è condannato per usura.

Sul versante penale, il Tribunale di Firenze pronuncia sentenza nel giugno 2005; la Corte d'appello di Firenze decide il 4 ottobre 2007; la Corte di cassazione, sezione quinta penale, all'udienza del 25 novembre 2008 rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese e alla rifusione di 4.000 euro alla parte civile, la Banca d'Italia. La sentenza è depositata il 20 gennaio 2009 con il n. 2071.

10.8. D8 — Il caso Giuffrè: i fatti e la sentenza del Tribunale di Bologna

Domanda. Mi racconti il caso Giuffrè e mi dica che cosa decise il Tribunale di Bologna.

Risposta da dare. Giambattista Giuffrè — noto come «il banchiere di Dio» — raccoglieva sistematicamente denaro da una platea vastissima di risparmiatori, promettendo tassi di interesse straordinariamente elevati, e destinava i fondi al finanziamento a fondo perduto di opere edilizie di natura ecclesiastica. Dichiarato fallito, propose opposizione sostenendo di non essere imprenditore commerciale. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 10 marzo 1961, respinse l'opposizione, qualificandolo imprenditore commerciale e «banchiere **lato sensu**» ai sensi dell'art. 2195, n. 4, del codice civile.

Spiegazione. I fatti, come li ricostruisce la sentenza, sono questi. La raccolta avveniva attraverso una rete capillare di «fiduciari» e di intermediari ecclesiastici, per vie postali e per il tramite di terze persone; la clientela, inizialmente ristretta, si allargò progressivamente fino ai circa cinquecento clienti che la Commissione parlamentare d'inchiesta poté individuare; le cifre indicate dallo stesso Giuffrè nei propri interrogatori — dodici miliardi di offerte e opere per venti-venticinque miliardi di lire — furono anzi ritenute eccessive dalla Commissione, mentre il curatore valutò in oltre nove miliardi le disponibilità del solo ultimo biennio. Gli interessi promessi salivano da una media del 45 per cento fino a punte del 100 per cento. Le somme raccolte venivano impiegate per finanziare la costruzione e la riparazione di fabbricati destinati a enti religiosi; i fondi non immediatamente impiegati venivano depositati presso istituti bancari o investiti in titoli di Stato e obbligazioni in attesa dell'impiego.

Il ragionamento del Tribunale si svolge in tre passaggi. Il primo riguarda la **nozione di imprenditore** ex art. 2082 c.c.: occorrono economicità — cioè un'attività condotta con metodi che si ispirano al principio del tornaconto, a soddisfacimento di un bisogno e con metodo economico —, professionalità — cioè carattere abituale, duraturo e non occasionale, con predisposizione di mezzi e una propria qualificazione professionale — e organizzazione. Il Tribunale ritiene che tutti e tre gli elementi ricorressero, e aggiunge che lo **scopo di lucro non è essenziale**: lo scopo di beneficenza è irrilevante ai fini della qualificazione, perché ciò che conta è il metodo economico dell'attività, non la destinazione soggettiva dei risultati.

Il secondo passaggio riguarda la **qualificazione commerciale**. Poiché Giuffrè non era imprenditore agricolo né piccolo imprenditore — categorie definite dall'art. 2135 e dall'art. 2083 c.c. e sottratte, ai sensi degli artt. 2202 e 2221 c.c., all'obbligo di iscrizione nel registro delle

imprese e alle procedure concorsuali —, egli doveva ricadere in via residuale fra gli imprenditori commerciali dell'art. 2195 c.c. Il Tribunale esclude che l'attività intermediaria nella circolazione del denaro possa rientrare nel n. 2 dell'art. 2195 — l'attività intermediaria nella circolazione dei beni — e la riconduce al **n. 4**, «attività bancaria o assicurativa».

Il terzo passaggio è quello più discusso: il Tribunale afferma l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un concetto di **banca «lato sensu»**, riferibile a qualsiasi impresa che compia operazioni aventi per oggetto la moneta come tale. Il concetto di attività bancaria rigorosamente limitato all'intermediazione nel credito — quello della legge bancaria del 1936-1938, che richiede il binomio raccolta più credito — apparirebbe eccessivamente ristretto e trascurerebbe tutte le norme del codice civile sui contratti bancari. Ne segue che esisterebbero **due nozioni** di attività bancaria: una nella legge speciale, che presuppone il binomio e presidia la tutela pubblicistica del risparmio; una nel codice civile, più ampia, che si accontenta di una sola delle due attività ai fini della qualificazione commerciale dell'imprenditore. Su questa base Giuffrè, pur avendo soltanto raccolto, è imprenditore commerciale e quindi assoggettabile al fallimento, e non alla liquidazione coatta amministrativa riservata alle banche autorizzate.

10.9. D9 — Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita

Domanda. Mettendo insieme il caso Giuffrè e il caso Romanelli, dove passa oggi il confine fra la raccolta del risparmio fra il pubblico, riservata alle banche, e la raccolta non bancaria consentita?

Risposta da dare. I due casi individuano i **due assi** lungo i quali il confine si traccia. Giuffrè risponde alla domanda «quale attività»: la raccolta senza esercizio del credito non è attività bancaria, ma resta raccolta vietata se avviene fra il pubblico. Romanelli risponde alla domanda «quale sostanza»: la qualificazione non dipende dalla veste giuridica dell'operazione ma dalla sua complessiva struttura finanziaria. Il diritto vigente ha recepito entrambi gli insegnamenti nell'art. 11 TUB e nel Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016.

Spiegazione. Il primo asse è quello dell'**obbligo di rimborso**. La Sezione II del Provvedimento stabilisce che costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, e che tale obbligo sussiste anche quando tempi ed entità del rimborso siano condizionati da clausole di postergazione o dipendano da parametri oggettivi, e anche nei casi in cui esso, «ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione», venendo in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi. Non costituisce invece obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o la ripartizione del patrimonio netto di liquidazione. È la traduzione normativa del criterio Romanelli: la sostanza prevale sulla forma.

Il secondo asse è quello della **pubblicità**. La Sezione III, paragrafo 2, elenca i casi in cui l'acquisizione di fondi non costituisce raccolta fra il pubblico:

- quella connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (lett. a);
- quella connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento utilizzabili solo nella rete dell'emittente o per una gamma limitata di beni o servizi (lett. b);
- quella effettuata presso **soci, dipendenti o società del gruppo**, secondo le Sezioni V, VI e VII (lett. c);
- quella effettuata «sulla base di **trattative personalizzate** con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato», a condizione che dal contratto risulti con chiarezza la natura di finanziamento e che il reperimento di risorse non presenti connotazioni — numerosità, frequenza delle operazioni — tali da configurare di fatto una raccolta fra il pubblico (lett. d);
- quella effettuata presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale (lett. e).

La lett. d) è il criterio che gli appunti del corso richiamano parlando di «rapporti standardizzati»: si ha raccolta fra il pubblico quando l'offerta è indifferenziata e standardizzata, non quando nasce da una trattativa individuale inserita in un rapporto economico più ampio. È esattamente ciò che manca nei due casi: Giuffrè raccoglieva «sistematicamente e indiscriminatamente», con una rete di fiduciari e oltre cinquecento risparmiatori; Romanelli collocava warrant e obbligazioni con pubblicità sulla stampa e cinque sportelli aperti al pubblico.

I limiti quantitativi completano il quadro. Per la raccolta mediante strumenti finanziari, la Sezione IV fissa il limite complessivo nel **doppio del patrimonio**, in linea con l'art. 2412, primo comma, c.c., salve le deroghe codicistiche per la sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati e per gli strumenti destinati alla quotazione. Per la raccolta presso soci, la Sezione V distingue: le società diverse dalle cooperative possono raccogliere senza limiti, ma esclusivamente presso soci che detengano almeno il **2 per cento** del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno **tre mesi**; le cooperative possono raccogliere presso i propri soci purché i prestiti sociali non eccedano il **triplo del patrimonio**, elevabile al **quintuplo** se almeno il 30 per cento è assistito da garanzia di soggetti vigilati o se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia, con esclusione dei limiti per le cooperative fino a cinquanta soci. E in ogni caso — Sezione III, paragrafo 1, e art. 11, comma 5, TUB — restano precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi **a vista** e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

11 | Temi trasversali: FinTech, vigilanza in trasformazione e metodo d'esame

Questo capitolo raccoglie i temi che attraversano tutta la prima parte del programma senza appartenere a nessuno dei suoi punti in modo esclusivo: l'impatto della tecnologia sull'attività bancaria e sul perimetro della riserva di attività, la reazione delle autorità di vigilanza a un mercato che cambia più in fretta delle regole, i seminari e gli interventi esterni che il corso ospita, le novità del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, e infine il metodo d'esame. Il materiale principale è l'intervento di **Carmelo Barbagallo**, allora Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, al Convegno invernale del 2019 su «la Finanza alla prova del Fintech»: un testo che il professor Urbani usa volentieri come innesco, perché consente di verificare se il candidato sa passare dal fenomeno economico alla norma. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e va enunciato subito: la tecnologia cambia il **modo** in cui si svolgono le attività finanziarie, non la **natura** dei rischi che giustificano la vigilanza; se i rischi sono gli stessi, le regole devono essere le stesse, indipendentemente dal soggetto e dalla tecnologia impiegata. Da qui discendono il principio «same business, same risks, same rules», la neutralità tecnologica e, sul versante opposto, il problema dell'arbitraggio regolamentare. Attenzione infine a un dato di fatto: il materiale del corso è in parte datato — l'intervento è del 2019, le slide dei seminari del 2016-2023 — e nel frattempo sono arrivati il regolamento MiCA, la disciplina della resilienza operativa digitale e il d.lgs. 208/2025. Dirlo all'orale non è un'ammissione di debolezza: è esattamente il giudizio autonomo che la fascia alta premia.

11.1. D1 — Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario

Domanda. Che cosa si intende per FinTech e perché un fenomeno che sembra tecnologico ed economico diventa un problema per il giurista e per l'autorità di vigilanza?

Risposta da dare. Con il termine FinTech non si indica un istituto giuridico, ma un insieme eterogeneo di segmenti di attività — pagamenti e valute digitali, crowdfunding, prestiti peer to peer — e di tecniche e strumenti altrettanto eterogenei: robot advisor, big data, intelligenza artificiale. Il fenomeno interessa il giurista perché la tecnologia non muta i rischi tipici delle attività finanziarie — quelli che giustificano la vigilanza restano gli stessi qualunque sia il soggetto che le svolge — ma ne redistribuisce la titolarità e vi somma rischi propri sul piano operativo, che il

Financial Stability Board individua anzitutto nel rischio informatico e nel rischio operativo dei fornitori di servizi: e le riserve di attività dell'ordinamento bancario — l'art. 10, comma 2, l'art. 11, comma 2, l'art. 106, comma 1, e l'art. 114-sexies del TUB — sono costruite su soggetti, non su tecnologie.

Spiegazione. Il punto di partenza dell'intervento di Barbagallo è proprio la difficoltà definitoria: il FinTech è «un fenomeno complesso e in evoluzione, difficile da sintetizzare in modo duraturo». Questa non è una premessa retorica, ma una premessa giuridica: un fenomeno che non si lascia tipizzare mette in crisi una tecnica normativa — quella delle riserve di attività — che funziona solo se le attività riservate sono descrivibili in modo tassativo. L'art. 10 TUB definisce l'attività bancaria come la congiunzione di due elementi, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, e la riserva alle banche; l'art. 10, comma 3, chiude il sistema precisando che le banche esercitano ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna» e che «sono salve le riserve di attività previste dalla legge». Chi svolge una sola delle due gambe dell'attività bancaria, o la svolge con modalità atipiche, cade fuori o dentro il perimetro a seconda di una qualificazione che la tecnologia rende sempre più incerta.

La seconda ragione di interesse è istituzionale. L'esigenza centrale dell'autorità di vigilanza, dice Barbagallo, è assicurare l'efficace presidio dei rischi **senza scoraggiare l'innovazione** e senza alterare, per quanto possibile, la stabilità delle norme, e quindi la certezza delle regole. È una formulazione che si legge perfettamente sull'art. 5, comma 1, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, **all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario**, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. L'efficienza e la competitività non sono un orpello: sono finalità di pari rango rispetto alla stabilità, e sono la base normativa su cui l'autorità può giustificare un atteggiamento non ostile all'innovazione.

La terza ragione è di sistema delle fonti. La regolamentazione bancaria è ormai di emanazione prevalentemente internazionale ed europea, e — osserva Barbagallo — «non sempre si adatta al rapido cambiamento indotto dal Fintech». Le autorità hanno allora un compito duplice: preservare sicurezza e solidità del sistema finanziario e, al tempo stesso, adottare la flessibilità necessaria nella «manutenzione» e nell'applicazione di una regolamentazione concepita in un mondo non ancora digitale. Tradotto in termini giuridici: molto del lavoro si sposta sull'interpretazione e sulla normativa secondaria, cioè su quegli atti che l'art. 4, comma 1, TUB attribuisce alla Banca d'Italia e che l'art. 6 TUB impone di esercitare in armonia con il diritto dell'Unione.

11.2. D2 — La PSD2 e l'open banking

Domanda. Mi spieghi che cosa ha cambiato la PSD2 nel rapporto fra banca e cliente e perché la Banca d'Italia l'ha descritta come uno shock senza precedenti per il mercato.

Risposta da dare. La direttiva (UE) 2015/2366, la cosiddetta **PSD2**, ha dato piena cittadinanza giuridica in Europa ai modelli di **open banking**, fondati sulla condivisione dei dati

bancari fra i diversi operatori dell'ecosistema finanziario. Il cambiamento strutturale è uno solo, ma è radicale: per la prima volta i conti bancari sono aperti all'accesso di soggetti **non banche**, i cosiddetti *third party provider*, che possono disporre ordini di pagamento o accedere alle informazioni sul conto sulla base del consenso del cliente e non di un accordo con la banca depositaria.

Spiegazione. La ragione economica è quella che Barbagallo riassume in una formula efficace: l'elemento di maggior valore della filiera produttiva sono i **dati**, e la capacità di leggerli in modo orizzontale diventa il vero valore aggiunto dell'economia digitale; il «sistema dei conti di pagamento» diventa esso stesso una «infrastruttura essenziale» *sui generis*. La banca perde il monopolio informativo sul rapporto di conto, che finora costituiva la sua principale barriera all'entrata.

Sul piano delle fonti italiane la PSD2 si legge su due livelli. Il primo è il TUB, dove l'art. 114-sexies conferma la riserva della prestazione di servizi di pagamento a banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, e dove l'art. 114-septies disciplina l'albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia. È proprio in questa disposizione che si vede la novità: il comma 2-bis prevede che i soggetti che prestano **esclusivamente il servizio di informazione sui conti** siano iscritti in una **sezione speciale** dell'albo, al ricorrere di condizioni ridotte rispetto a quelle ordinarie e previa stipula di una polizza di responsabilità civile o di analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente. Il comma 1, per i prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento, impone che l'albo riporti anche i dati identificativi della polizza. È la prova normativa di quanto Barbagallo osserva: per le «terze parti» che accedono ai conti la disciplina non prevede parametri prudenziali di carattere patrimoniale, ma **requisiti organizzativi** a presidio di profili operativi — sicurezza delle transazioni, IT, privacy — e presidi assicurativi.

Il secondo livello è quello tecnico. Gli standard tecnici di regolamentazione elaborati dall'EBA sull'autenticazione forte del cliente e sugli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri sono stati adottati con il **regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017**, richiamato espressamente dalla Circolare n. 285 nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione VII, dedicata alle disposizioni specifiche in materia di prestazione di servizi di pagamento. È qui che si trovano l'autenticazione forte del cliente e la disciplina del meccanismo di emergenza previsto dall'art. 33 del regolamento delegato, con la possibilità di esenzione su valutazione dell'autorità.

Infine, la PSD2 ha una dimensione di coordinamento fra autorità che interessa direttamente il punto 2 del programma: ha potenziato i meccanismi di cooperazione fra autorità nazionali rafforzando il ruolo dell'EBA e ha introdotto misure per limitare lo **«shopping» delle licenze**, fra cui l'obbligo per l'operatore che ottiene la licenza in uno Stato membro di svolgerla effettivamente la propria attività.

11.3. D3 — Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB

Domanda. Le cripto-attività hanno trovato una collocazione nel Testo unico bancario? Mi indichi dove e che cosa è consentito, oggi, agli intermediari vigilati.

Risposta da dare. Sì, e per una via indiretta ma molto significativa: il TUB non disciplina le cripto-attività in sé, ma **rinvia** al regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023, il regolamento MiCA, e al decreto legislativo di attuazione — il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 — per stabilire che cosa gli intermediari già vigilati possono fare in quel campo. Le disposizioni da ricordare sono l'art. 114-quater, comma 3, lett. b-bis), per gli istituti di moneta elettronica, e l'art. 114-octies, comma 2-bis, per gli istituti di pagamento. Per le banche, invece, non è servita alcuna norma nuova, e la ragione è di sistema: il loro oggetto è aperto, perché l'art. 10, comma 3, TUB consente loro di esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, mentre istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento hanno un elenco chiuso di attività esercitabili, che solo il legislatore poteva ampliare.

Spiegazione. La tecnica normativa merita di essere illustrata, perché è esemplare del modo in cui l'ordinamento bancario assorbe l'innovazione. Il legislatore non crea una nuova riserva di attività né una nuova figura soggettiva nel TUB: prende le figure esistenti e ne amplia l'oggetto sociale per rinvio. Così l'art. 114-quater, comma 3, lett. b-bis), stabilisce che gli istituti di moneta elettronica possono emettere **token collegati ad attività** ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2023/1114 e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'art. 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4. L'art. 114-octies, comma 2-bis, contiene una previsione simmetrica per gli istituti di pagamento, con rinvio all'art. 63 del regolamento MiCA. L'art. 114-quinquies, comma 4, lett. b), a sua volta, impone che per l'attività di emissione di moneta elettronica, per i servizi di pagamento, per l'emissione di **token di moneta elettronica** e per la prestazione dei servizi per le cripto-attività dell'art. 60, paragrafo 4, MiCA sia costituito un unico patrimonio destinato.

Il secondo luogo in cui le cripto-attività entrano nel TUB è la vigilanza. Il d.lgs. 208/2025 ha riscritto l'art. 53-bis, comma 1, lett. d), che ora consente alla Banca d'Italia di adottare, nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, provvedimenti specifici che comprendono, fra l'altro, «l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività». È un potere di vigilanza prudenziale — e quindi materia che appartiene propriamente al secondo modulo — ma va conosciuto perché dimostra il punto di principio: il legislatore non ha vietato l'esposizione alle cripto-attività, ha imposto che sia misurata.

La lettura di sistema da proporre è questa. Rispetto alle cripto-attività l'ordinamento ha seguito la stessa strada battuta con la moneta elettronica e con i servizi di pagamento: individuare

le fattispecie, riservarle a soggetti autorizzati, imporre requisiti organizzativi e patrimoniali, e mantenere il principio della neutralità tecnologica, per cui ciò che conta è la funzione economica dello strumento e non la tecnologia che lo supporta. Il rinvio del TUB al regolamento europeo è poi la conferma di quanto dispone l'art. 6, comma 1, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione.

11.4. D4 — Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana

Domanda. Quali strumenti hanno adottato le autorità di vigilanza per rapportarsi all'innovazione finanziaria, e quale scelta ha fatto l'Italia?

Risposta da dare. A livello internazionale, riferisce Barbagallo, sono stati seguiti tre approcci, che prevedono il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza con intensità crescente nello sviluppo o nella sperimentazione delle innovazioni: l'**innovation hub**, luogo di incontro istituzionale con imprese vigilate e non, nel quale l'autorità competente offre chiarimenti e indirizzi; la **regulatory sandbox**, che consente alle imprese FinTech di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando su scala ridotta e per un periodo limitato tecnologia e servizi; gli **incubators**, in cui l'autorità ha un ruolo più attivo e partecipa direttamente allo sviluppo dei progetti, anche mediante partnership e cofinanziamenti.

Spiegazione. La graduazione non è casuale: corrisponde a un crescente coinvolgimento dell'autorità e quindi a un crescente problema di **imparzialità**. Un supervisore che cofinanzia un progetto si trova poi a vigilare su un soggetto di cui è stato partner, e deve decidere su di esso con la terzietà che la funzione richiede: è il limite strutturale del terzo modello, e lo dico come mia valutazione, perché l'intervento si limita a descriverlo senza prendere posizione.

Sulla sandbox, Barbagallo dà un'indicazione che all'orale vale molto. Osserva che, a eccezione del Regno Unito, questo approccio non ha trovato grande diffusione, **anche per l'esigenza di tenere conto delle riserve di legge**, e che in Italia si è preferito individuare soluzioni coerenti con l'assetto normativo esistente. È il cuore della questione giuridica: una riserva di attività stabilita per legge — l'art. 10, comma 2, l'art. 11, comma 2, l'art. 106, comma 1, l'art. 114-sexies TUB — non può essere derogata da un'autorità amministrativa in via sperimentale. Una sandbox che comporti deroghe a riserve di legge richiede quindi una base legislativa espressa; in assenza, l'autorità può soltanto interpretare e accompagnare, non esonerare.

Il modello effettivamente seguito dalla Banca d'Italia nel 2019 è quindi quello dell'innovation hub, articolato in due «porte d'ingresso»: il **Canale Fintech**, disponibile sul sito internet dell'Istituto, e l'**Unità** che gestisce le autorizzazioni dei nuovi soggetti che intendono entrare nel perimetro finanziario, all'interno della quale è stato costituito un apposito «**Settore Fintech**». Attraverso questi due canali gli operatori possono accedere alle strutture della Banca che studiano le nuove tecnologie, adattano le metodiche di supervisione e conducono sperimentazioni.

Barbagallo motiva la scelta in termini di reciproco vantaggio: il confronto consente all'autorità di acquisire dimestichezza con i nuovi progetti cogliendone i rischi senza creare barriere alla diffusione di una sana innovazione, e consente agli operatori di conoscere i limiti del quadro normativo **prima di investimenti irreversibili**.

Successivamente all'intervento del 2019 l'Italia si è dotata di una vera sandbox regolamentare, istituita da una disposizione di legge e resa operativa da un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e ha affiancato al meccanismo un Comitato dedicato al FinTech con funzioni di coordinamento fra le autorità. Gli estremi puntuali di questi atti non compaiono nelle fonti disponibili del corso: all'orale conviene descriverne il funzionamento e dichiarare che i riferimenti vanno verificati sul testo aggiornato, piuttosto che rischiare una citazione errata.

11.5. D5 — Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia

Domanda. Il Testo unico bancario è stato modificato di recente in modo consistente. Mi dica di quale intervento si tratta, che cosa recepisce e quali sono le principali linee di novità.

Risposta da dare. Si tratta del **decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2026, serie generale n. 5, ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Recepisce la **direttiva (UE) 2024/1619 del 31 maggio 2024**, che modifica la direttiva 2013/36/UE quanto ai poteri di vigilanza, alle sanzioni, alle succursali di paesi terzi e ai rischi ambientali, sociali e di governance, e adegua l'ordinamento nazionale al **regolamento (UE) 2024/1623** del medesimo giorno, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 quanto ai requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

Spiegazione. Il decreto è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024, ed è stato preceduto dal parere della Banca centrale europea del 18 novembre 2025: un dettaglio procedurale che merita di essere ricordato, perché dimostra come il potere legislativo nazionale in materia bancaria sia ormai esercitato in un circuito che coinvolge necessariamente le istituzioni europee.

Le linee di novità rilevanti per il primo modulo sono cinque, e conviene enunciarle indicando per ciascuna la ragione dell'intervento. **Prima**, l'accesso al mercato delle banche di paesi terzi: la nozione di «banca extracomunitaria» dell'art. 1, comma 2, lett. c), TUB è sostituita da quella di «**banca di Stato terzo**», il nuovo art. 14-bis subordina ad autorizzazione lo stabilimento della succursale e il nuovo **Capo I-bis** del Titolo III, artt. da 58-ter a 58-septies, ne detta il regime; la ratio è impedire che operatori esteri raggiungano la clientela italiana senza alcun radicamento su cui la vigilanza possa esercitarsi. **Seconda**, gli assetti proprietari: l'art. 19, comma 5, abbandona il criterio del «fondato sospetto» di riciclaggio per quello, più analitico, della mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che l'operazione proposta sia o agevoli un riciclaggio, o ne aumenti il rischio; il criterio nuovo impone all'autorità una motivazione argomentata al posto di un giudizio di intuizione. **Terza**, gli esponenti aziendali: l'art. 26 aggiunge l'indipendenza di giudizio fra i criteri del comma 2, estende la disciplina ai responsabili delle

principali funzioni aziendali e distingue, nel comma 5-bis, la valutazione preventiva da quella successiva, così che il difetto di idoneità sia intercettato prima che la nomina produca effetti. **Quarta**, le operazioni societarie: l'art. 57 riscrive l'autorizzazione di fusioni e scissioni bancarie e vieta di dare corso all'atto prima dell'autorizzazione, mentre il nuovo art. 57-bis sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione di **partecipazioni rilevanti** da parte della banca e il nuovo art. 58-bis impone la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dei **trasferimenti rilevanti di attività o passività**: il filo comune è spostare il controllo dal momento successivo a quello preventivo. **Quinta**, l'apparato sanzionatorio, con la penalità di mora degli artt. 144-ter.1 e 145.1, che introduce nel TUB una misura di coercizione all'adempimento e non di punizione.

A questo si aggiunge, sul piano prudenziale e quindi propriamente del secondo modulo, la riscrittura dell'art. 53-bis, comma 1, lett. d), che arricchisce l'elenco dei provvedimenti specifici adottabili dalla Banca d'Italia con l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori **ambientali, sociali e di governance** e con l'imposizione di prove di stress o analisi di scenario sui rischi da crypto-attività. È la traduzione italiana dell'obiettivo dichiarato dalla direttiva: portare i rischi ESG dentro l'armamentario ordinario della vigilanza prudenziale.

11.6. D6 — Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame

Domanda. Le metto davanti il codice e il Testo unico bancario e le chiedo di rispondere consultando le fonti. Come procede?

Risposta da dare. Il primo passo non è aprire il testo, è **collocare la questione**: stabilire di quale istituto si discute e in quale parte del Testo unico è disciplinato. Il TUB ha una struttura per Titoli che riflette la logica della materia — autorità creditizie, banche, vigilanza, intermediari, trasparenza, sanzioni — e chi conosce quella struttura trova la norma in pochi secondi. Solo dopo si legge l'articolo, e lo si legge per intero, comma per comma, prima di rispondere.

Spiegazione. L'attitudine a consultare le fonti normative è, testualmente, uno degli obiettivi che la prova d'esame intende accertare: la verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova orale volta ad accertare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di esporli in maniera appropriata e, appunto, l'attitudine a consultare le fonti normative. Non è quindi un ripiego per chi non ricorda: è una competenza valutata in quanto tale.

Il metodo che conviene seguire è il seguente. **Primo**: individuare la disposizione generale prima di quella speciale. Se la domanda riguarda le banche di credito cooperativo, si parte dall'art. 28 TUB, che è la norma comune alle banche cooperative, e solo dopo si scende agli artt. 33 e seguenti. Se riguarda l'autorizzazione di una banca di Stato terzo, si parte dall'art. 14 e poi si va all'art. 14-bis. **Secondo**: leggere sempre la rubrica e il primo comma ad alta voce, perché definiscono l'oggetto e impediscono di rispondere alla domanda sbagliata. **Terzo**:

verificare la vigenza. Le edizioni commentate del TUB riportano per ogni articolo la data da cui è in vigore e, in nota, la disposizione che lo ha modificato: un articolo può risultare «in vigore dal 9 gennaio 2026» proprio perché toccato dal d.lgs. 208/2025, e questa informazione va letta prima di rispondere. **Quarto:** seguire i rinvii. Il TUB è costruito su rinvii interni — l'art. 11, comma 2-ter, rinvia implicitamente alla disciplina dei conti di pagamento; l'art. 114-quater rinvia al regolamento MiCA; l'art. 58, comma 7-bis, rinvia all'art. 58-bis — e chi non segue il rinvio dà una risposta incompleta. **Quinto:** non fermarsi al livello primario. Moltissime discipline del TUB sono deleghe a normativa secondaria, e l'art. 4, comma 1, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartire istruzioni e adottare provvedimenti di carattere particolare: se l'articolo dice «la Banca d'Italia emana disposizioni attuative», la risposta completa richiede di indicare dove quelle disposizioni si trovano, tipicamente nella Circolare n. 285.

Un'ultima avvertenza pratica. Consultare non significa leggere il testo a voce alta al posto della risposta. Il testo si consulta per **verificare** ciò che si sta dicendo e per dare precisione al riferimento; l'esposizione resta discorsiva. Chi legge l'articolo per intero senza commentarlo comunica esattamente il contrario di ciò che l'esaminatore vuole vedere.

11.7. D7 — Come si imposta la risposta a una domanda ampia

Domanda. Le chiedo di parlarmi della vigilanza bancaria. Da dove comincia?

Risposta da dare. Da una **delimitazione dichiarata**. A una domanda ampia non si risponde elencando tutto ciò che si ricorda, ma annunciando in una frase come si intende articolare la risposta e poi mantenendo quell'articolazione. Per esempio: «la vigilanza bancaria si lascia esporre lungo tre direttrici — le finalità, i soggetti che la esercitano, gli strumenti attraverso cui si esercita — e seguirò quest'ordine, partendo dall'art. 5 del Testo unico».

Spiegazione. La ragione è che una domanda ampia non è un invito alla quantità: è un test sulla **capacità di organizzare il materiale**. Il programma d'esame lo dice espressamente fra i risultati attesi, richiedendo la capacità di raccogliere e interpretare i dati formulando giudizi autonomi e abilità comunicative con il linguaggio proprio dell'ordinamento bancario. Un'esposizione disordinata, per quanto ricca, non soddisfa questo criterio.

Lo schema che funziona quasi sempre è in quattro tempi. **Primo tempo: la nozione e la norma di ancoraggio.** Si enuncia la definizione e si indica subito l'articolo che la contiene, così che i primi trenta secondi siano già ancorati a una fonte. **Secondo tempo: la ratio.** Si spiega quale interesse la disciplina protegge — e nell'ordinamento bancario l'interesse è quasi sempre riconducibile ai due poli che il programma indica come oggetto di valutazione: l'autonomia imprenditoriale della banca e gli interessi pubblici tutelati, in primis la tutela del risparmio ex art. 47 della Costituzione. **Terzo tempo: l'articolazione.** Si scompone l'istituto nei suoi elementi, seguendo l'ordine del testo normativo e non un ordine inventato. **Quarto tempo: il punto critico.** Si chiude indicando dove l'equilibrio è instabile, dove la disciplina è cambiata

di recente o dove la dottrina discute. È il momento in cui si dimostra il giudizio autonomo, ed è ciò che distingue la fascia 27-30 dalle precedenti.

Due regole negative, infine. La prima: non anticipare. Se si annuncia una tripartizione, si rispettano tutti e tre i punti nell'ordine annunciato; saltare avanti costringe l'esaminatore a ricostruire il filo e dà l'impressione di improvvisazione. La seconda: non riempire. Una risposta di due minuti ben costruita vale più di una di cinque minuti che ripete. Se si è finito, si chiude con una frase di sintesi e si resta in silenzio: l'esaminatore innesterà la domanda successiva, e quello è il momento in cui si guadagnano i punti, perché il programma indica espressamente fra gli obiettivi il sapere interagire con gli esaminatori in modo critico e dialogico.

11.8. D8 — La trasparenza come secondo perimetro della vigilanza: il Titolo VI del TUB

Domanda. Abbiamo parlato di stabilità e di sana e prudente gestione. Nel Testo unico bancario esiste una vigilanza diversa da quella prudenziale, e con quali poteri si esercita?

Risposta da dare. Esiste, ed è la vigilanza in materia di **trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela**, disciplinata dal Titolo VI. La norma che la fonda è l'**art. 127, comma 01**, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri previsti da quel titolo avendo riguardo, **oltre che alle finalità indicate nell'art. 5**, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela, e a questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. È una finalità **aggiuntiva** rispetto a quelle dell'art. 5, non un doppiopone: la vigilanza prudenziale protegge il patrimonio della banca, quella di trasparenza protegge il cliente nel rapporto contrattuale.

Spiegazione. L'ambito di applicazione è fissato dall'art. 115, comma 1: le norme del Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; il comma 2 consente al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare altri soggetti da sottoporvi, in considerazione dell'attività svolta. Conviene sottolineare il criterio, perché è diverso da quello delle riserve di attività: qui non rileva il titolo autorizzativo ma il **luogo di svolgimento dell'attività**, il che rende la disciplina applicabile anche a operatività condotte interamente per via telematica verso clientela italiana.

Il regime di tutela ha tre tratti caratteristici che vanno esposti insieme, perché formano un sistema. Il primo è l'**inderogabilità unilaterale**: l'art. 127, comma 1, stabilisce che le disposizioni del Titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Il secondo è la **nullità di protezione**: l'art. 127, comma 2, dispone che le nullità previste dal Titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice; è la tecnica con cui l'ordinamento evita che la sanzione della nullità si ritorca contro il soggetto che intende proteggere. Il terzo è l'**uso della lingua**: il comma 1-bis impone che le informazioni siano rese almeno in lingua italiana.

Il versante pubblicistico è altrettanto strutturato. L'art. 128, comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti e di eseguire ispezioni presso banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, intermediari finanziari e gestori di crediti in sofferenza, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Titolo. Se dai controlli emergono irregolarità, l'art. 128-ter consente misure inibitorie graduate: inibire la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite; inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti; sospendere in via provvisoria, per non più di novanta giorni, quelle attività quando sussista particolare urgenza; pubblicare i provvedimenti sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario. Chiude il sistema l'art. 144, comma 4, lett. a), che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza dell'art. 128, comma 1, l'ostacolo all'esercizio dei controlli, la mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale e l'inottemperanza alle misure adottate ai sensi dell'art. 128-ter.